



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL
REGIONAL VEST



ADRVEST

Anexa 1 la Decizia Șefului Autorității de Management Program Regional Vest nr. 122/21.10.2025 privind aprobarea Corrigendum-ului nr. 5 de modificare a Ghidului solicitantului de finanțare (GSF) aferent Intervenției regionale 3.1A Eficiență energetică - Clădiri rezidențiale



PROGRAMUL REGIONAL VEST 2021-2027

GHIDUL SOLICITANTULUI DE FINANȚARE

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ - CLĂDIRI REZIDENȚIALE
VARIANTA CONSOLIDATĂ 21.10.2025

AUTORITATE DE MANAGEMENT

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest

Dezvoltăm în Vest

www.vest.ro



EFICIENȚĂ ENERGETICĂ CLĂDIRI REZIDENȚIALE

Ghidul pe scurt

DE CE ACEASTĂ INTERVENȚIE REGIONALĂ

- Clădirile sunt responsabile pentru aproximativ 40% din consumul final de energie și pentru o mare parte din emisiile de CO₂
- Majoritatea locuințelor rezidențiale multifamiliale sunt construite anterior anului 2000 - peste 90%, au suferit puține lucrări de investiții și se caracterizează prin confort și eficiență energetică scăzută.

CE SE FINANȚEAZĂ

- Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
- Îmbunătățirea/modernizarea sistemelor tehnice ale clădirii: sisteme de ventilare, reabilitarea/modernizarea/instalarea instalației de distribuție centralizată a agentului termic, reabilitarea/modernizarea instalațiilor de iluminat, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate – pentru părțile comune, senzori de mișcare, sisteme centralizate de încălzire, etc;
- Achiziționarea și instalarea surselor regenerabile de producere de energie, concepute și dimensionate pentru părțile comune ale clădirii, integrate cu alte tipuri de acțiuni și în procent limitat;
- Alte intervenții aferente măsurilor conexe care contribuie la implementarea proiectului, în procent limitat.

BUGETUL APELULUI

**85,03 mil. euro**

VALOARE ELIGIBILĂ A PROIECTULUI

minim: 200.000 euro**maxim:**

5.000.000 euro - UAT municipii reședință de județ

2.500.000 euro - UAT municipii

1.500.000 euro - UAT orașe

CONTRIBUȚIE PROPRIE

2 %

DEPUNERE PROIECTE

26.04.2024, ora 12.00 –
30.09.2025, ora 12.00

CINE POATE OBȚINE FINANȚARE

- Unități administrativ teritoriale: municipii reședință de județ, municipii și orașe din Regiunea Vest, inclusiv cele aferente ITI Valea Jiului.

CONDIȚII SPECIFICE ACCESARE FINANȚARE

- Obligatorietatea existenței Asociației de proprietari;
- Contract de mandat între UAT și Asociația de proprietari.

CE TREBUIE SĂ AI ÎN VEDERE

- Proiectul se depune la faza de Proiect tehnic cu Autorizație de construire;
- Toate componentele proiectului au fost construite până la 31 decembrie 2000 și au un regim minim de înălțime P+2E;
- Vor fi sprijinite clădirile rezidențiale care au un consum ridicat de energie și care obțin o economie energetică ridicată în urma intervențiilor de minimum:
 - o 40 % - regim înălțime clădire $\leq$ P+4E;
 - o 60% - regim înălțime clădire $>$ P+4E;
- Proiectele trebuie să se regăsească în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană;
- Măsurile propuse pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor vor fi condiționate și fundamentate pe baza recomandărilor auditului energetic, și vor fi certificate ex-post, prin intermediul certificatelor de performanță energetică emise după realizarea intervențiilor;
- În procesul de pregătire, verificare, implementare și durabilitate a contractului de finanțare, trebuie respectată legislația națională și comunitară aplicabilă în domeniile dezvoltării durabile și protecției mediului, egalitate de șanse și de gen, nediscriminare și accesibilitate;
- Nu sunt eligibile investițiile care constau în:
 - o înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili solizi - cărbune, turbă, lignit, șisturi bituminoase - cu altele de același tip, cu excepția cazului în care acestea sunt înlocuite cu sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaz;
 - o înlocuirea sistemelor de încălzire pe bază de biomasă cu alte sisteme de încălzire;
 - o instalarea de sisteme de încălzire pe bază de biomasă/înlocuirea oricăror sisteme de încălzire cu sisteme de încălzire pe bază de biomasă;
 - o instalarea de sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaz/înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de gaz cu altele de același tip;
- Nu sunt eligibile investițiile aferente componentelor din mediul rural, investițiile în clădirile monument istoric, în clădirile sociale cu funcțiune rezidențială, în locuințe sociale sau clădiri încadrate în clasele de risc seismic I și II.



CARE SUNT REZULTATELE URMĂRITE

- Reducerea cheltuielilor pentru energie;
- Creșterea gradului de confort și a calității vieții;
- Reducerea poluării din orașe și protecția mediului înconjurător;
- Îmbunătățirea estetică a orașelor;
- Generarea de locuri de muncă în sectorul construcțiilor și creștere economică.

CARE SUNT PAȘII

- Citește cu atenție Ghidul solicitantului de finanțare și anexele sale;
- Crează-ți un cont în MySMIS, aici: <https://mysmis2021.gov.ro/>;
- Completează și transmite cererea de finanțare;
- Parcurgi etapele de evaluare, selecție și contractare;
- Semnezi contractul de finanțare;
- Implementezi investiția.

ÎN SPRIJINUL TĂU

- Accesează pagina web dedicată Programului Regional Vest www.vest.ro;
- Contactează Biroul de HelpDesk - helpdesk@adrvest.ro.



DISCLAIMER

Aceste informații reprezintă un rezumat al Ghidului de finanțare pentru intervenția regională 3.1 A Eficiență energetică în clădiri rezidențiale. În vederea depunerii proiectului este necesară parcurgerea integrală a Ghidului, pentru a verifica toate criteriile de evaluare și contractare, precum și modalitatea de depunere și selecție a proiectelor.

Informațiile prezentate nu sunt opozabile documentelor oficiale, respectiv prezentului Ghid de finanțare regulamentelor de lucru sau dispozițiilor Autorității de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027 și nu pot influența procedurile stabilite prin acestea.





PRIORITATEA 3

Regiune cu orașe prietenoase cu mediul

OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1

Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

INTERVENȚIA REGIONALĂ 3.1A

Eficiență energetică în clădiri rezidențiale

Apel de proiecte nr. PRV/3.1A/1.1, PRV/3.1A/1.2, PRV/3.1A/1.3, PRV/3.1A/1.4, PRV/3.1A/1.5, PRV/3.1A/1.6

COD APEL DE PROIECTE MYSMIS

- PRV/228/PRV_P3/OP2/RSO2.1/PRV_A21 - UAT orașe AR
- PRV/229/PRV_P3/OP2/RSO2.1/PRV_A21 - UAT orașe CS
- PRV/230/PRV_P3/OP2/RSO2.1/PRV_A21 - UAT orașe HD
- PRV/231/PRV_P3/OP2/RSO2.1/PRV_A21 - UAT orașe TM
- PRV/232/PRV_P3/OP2/RSO2.1/PRV_A21 - UAT municipii
- PRV/233/PRV_P3/OP2/RSO2.1/PRV_A21 - ITI Valea Jiului

DATA ELABORĂRII

21 octombrie 2025



CUPRINS

1.	PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR.....	3
1.1.	PREAMBUL.....	3
1.2.	ABREVIERI	4
1.3.	GLOSAR.....	5
2.	ELEMENTE DE CONTEXT.....	9
2.1.	INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROGRAM	9
2.2.	PRIORITATEA/FOND/OBIECTIV DE POLITICĂ/OBIECTIV SPECIFIC.....	9
2.3.	REGLEMENTĂRI EUROPENE ȘI NAȚIONALE, CADRUL STRATEGIC, DOCUMENTE PROGRAMATICE APLICABILE.....	9
3.	ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE	11
3.1.	TIPUL DE APEL.....	11
3.2.	FORMA DE SPRIJIN (GRANTURI, INSTRUMENTE FINANCIARE, PREMII)	13
3.3.	BUGETUL ALOCAT APELULUI DE PROIECTE	13
3.4.	RATA DE COFINANȚARE	17
3.5.	ZONA/ZONELE GEOGRAFICĂ(E) VIZATĂ(E) DE APELUL DE PROIECTE	17
3.6.	ACȚIUNI SPRIJINITE ÎN CADRUL APELULUI.....	18
3.7.	GRUP ȚINTĂ VIZAT DE APELUL DE PROIECTE	18
3.8.	INDICATORI	18
3.8.1.	Indicatori de realizare.....	19
3.8.2.	Indicatori de rezultat	19
3.8.3.	Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte	20
3.9.	REZULTATELE AȘTEPTATE	21
3.10.	OPERAȚIUNE DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ.....	21
3.11.	INVESTIȚII TERITORIALE INTEGRATE.....	21
3.12.	DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII	21
3.13.	REGULI PRIVIND AJUTORUL DE STAT	21
3.14.	REGULI PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE	22
3.15.	ACȚIUNI INTERREGIONALE, TRANSFRONTALIERE ȘI TRANSNAȚIONALE.....	22
3.16.	PRINCIPII ORIZONTALE.....	23
3.17.	ASPECTE DE MEDIU (INCLUSIV APLICAREA DIRECTIVEI 2011/92/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI). APLICAREA PRINCIPIULUI DNSH. IMUNIZAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE	24
3.18.	CARACTERUL DURABIL AL PROIECTULUI	24
3.19.	ACȚIUNI MENITE SĂ GARANTEZE EGALITATEA DE ȘANSE, DE GEN, INCLUZIUNEA ȘI NEDISCRIMINAREA ...	25
3.20.	TEME SECUNDARE.....	25
3.21.	INFORMAREA ȘI VIZIBILITATEA SPRIJINULUI DIN FONDURI	25
4.	INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE	27



4.1.	DATA DESCHIDERII APELULUI DE PROIECTE.....	27
4.2.	PERIOADA DE PREGĂTIRE A PROIECTELOR.....	27
4.3.	PERIOADA DE DEPUINEREA A PROIECTELOR.....	27
4.3.1.	Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte:	27
4.3.2.	Data și ora închiderii apelului de proiecte:.....	27
4.4.	MODALITATEA DE DEPUINEREA A PROIECTELOR	27
5.	CONDIȚII DE ELIGIBILITATE.....	28
5.1.	ELIGIBILITATEA SOLICITANȚILOR ȘI PARTENERILOR	30
5.1.1.	Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor	30
5.1.2.	Categorii de solicitanți eligibili	32
5.1.3.	Categorii de parteneri eligibili	36
5.1.4.	Reguli și cerințe privind parteneriatul	36
5.2.	ELIGIBILITATEA ACTIVITĂȚILOR.....	37
5.2.1.	Cerințe generale privind eligibilitatea activităților	37
5.2.2.	Activități eligibile	40
5.2.3.	Activitatea de bază	45
5.2.4.	Activități neeligibile.....	46
5.3.	ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR	47
5.3.1.	Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor	47
5.3.2.	Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile	48
5.3.3.	Categorii de cheltuieli neeligibile.....	49
5.3.4.	Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte	49
5.3.5.	Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare	51
5.3.6.	Finanțare nelegată de costuri	52
5.4.	VALOAREA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ ELIGIBILĂ A UNUI PROIECT	52
5.5.	CUANTUMUL COFINANȚĂRII ACORDATE	52
5.6.	DURATA PROIECTULUI	52
5.7.	ALTE CERINȚE DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI	53
6.	INDICATORI DE ETAPĂ.....	55
7.	COMPLETAREA ȘI DEPUINEREA CERERILOR DE FINANȚARE	56
7.1.	COMPLETAREA FORMULARULUI CERERII	56
7.2.	LIMBA UTILIZATĂ ÎN COMPLETAREA CERERII DE FINANȚARE	57
7.3.	METODOLOGIA DE JUSTIFICARE ȘI DETALIERE A BUGETULUI CERERII DE FINANȚARE	57
7.4.	ANEXE ȘI DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUINEREA CERERII	59
7.5.	ASPECTE ADMINISTRATIVE PRIVIND DEPUINEREA CERERII DE FINANȚARE	68
7.6.	ANEXE ȘI DOCUMENTE OBLIGATORII LA MOMENTUL CONTRACTĂRII	69
7.7.	RENUNȚAREA LA CEREREA DE FINANȚARE	70



8.	PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR	71
8.1.	PRINCIPALELE ETAPE ALE PROCESULUI DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE	71
8.2.	CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ – DECLARAȚIA UNICĂ.....	72
8.3.	ETAPA DE EVALUARE PRELIMINARĂ – DACĂ ESTE CAZUL (SPECIFIC PENTRU INTERVENȚIILE FSE+)	73
8.4.	EVALUAREA TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ. CRITERII DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ.....	73
8.5.	APLICAREA PRAGULUI DE CALITATE	86
8.6.	APLICAREA PRAGULUI DE EXCELENȚĂ.....	87
8.7.	NOTIFICAREA REZULTATULUI EVALUĂRII TEHNICE ȘI FINANCIARE.....	88
8.8.	CONTESTAȚII	88
8.9.	CONTRACTAREA PROIECTELOR	90
8.9.1.	Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.....	90
8.9.2.	Decizia de acordare/respingere a finanțării	92
8.9.3.	Definitivarea planului de monitorizare al proiectului.....	92
8.9.4.	Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare.....	93
9.	ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE	93
10.	ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL	94
11.	ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES.....	94
11.1.	RAPOARTELE DE PROGRES	94
11.2.	VIZITELE DE MONITORIZARE	95
11.3.	MECANISMUL SPECIFIC INDICATORILOR DE ETAPĂ. PLANUL DE MONITORIZARE.....	95
12.	ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR	96
12.1.	MECANISMUL CERERILOR DE PREFINANȚARE	97
12.2.	MECANISMUL CERERILOR DE PLATĂ	97
12.3.	MECANISMUL CERERILOR DE RAMBURSARE.....	98
12.4.	GRAFICUL CERERILOR DE PREFINANȚARE/PLATĂ/RAMBURSARE	98
12.5.	VIZITELE LA FAȚA LOCULUI.....	99
13.	MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI.....	100
13.1.	ASPECTELE CARE POT FACE OBIECTUL MODIFICĂRIILOR PREVEDERILOR GHIDULUI SOLICITANTULUI	100
13.2.	CONDIȚII PRIVIND APLICAREA MODIFICĂRIILOR PENTRU CERERILE DE FINANȚARE AFLATE ÎN PROCESUL DE SELECȚIE (CONDIȚII TRANZITORII).....	100
14.	ANEXE	100



1. PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

1.1. Preambul

Acest document prezintă condițiile de accesare a fondurilor pentru Intervenția Regională 3.1.A Eficiență energetică în clădiri rezidențiale, apelurile de proiecte nr. PRV/3.1A/1.1, PRV/3.1A/1.2, PRV/3.1A/1.3, PRV/3.1A/1.4, PRV/3.1A/1.5, PRV/3.1A/1.6.

Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din **Programul Regional Vest 2021 - 2027** (PR Vest) și modul său de implementare vor fi interpretate exclusiv de către **Agencia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest** (ADR Vest) în calitate de **Autoritate de Management pentru PR Vest** (AM PR Vest), cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică.

Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest document și anexele aferente acestuia, precum și toate prevederile din PR Vest și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de specificul intervențiilor finanțate din PR Vest, Intervenția Regională 3.1.A Eficiență energetică în clădiri rezidențiale, din cadrul PR Vest.

Vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, să consultați periodic pagina web a programului www.vest.ro pentru a urmări eventualele Instrucțiuni/Corrigendum-uri, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul PR Vest.

La sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest funcționează un birou de help-desk, unde solicitanții pot fi asistați, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea și pregătirea cererii de finanțare și interpretarea condițiilor de accesare a fondurilor europene în cadrul PR Vest. Solicitanții de finanțare pot transmite solicitări de clarificări în ceea ce privește datele/informațiile cuprinse în prezentul ghid, inclusiv anexele la acesta, pe întreaga durată a apelului de proiecte în cadrul căruia vor transmite proiectul, începând cu data deschiderii apelurilor până la data închiderii acestora, la adresa de e-mail: helpdesk@adrvest.ro. Termenul de răspuns la aceste solicitări este de 20 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării. Întrebările relevante și răspunsurile la acestea vor fi publicate periodic pe pagina web a programului www.vest.ro.

În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și pe întreaga durată de implementare, de raportare și verificare finală a proiectului și de durabilitate a proiectului, **solicitanții de finanțare au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european și instrucțiunile emise de AM PR Vest, inclusiv modificările și completările ulterioare aprobării și lansării ghidurilor de finanțare.**

Pe parcursul procesului de evaluare și/sau contractare, AM PR Vest poate solicita informații și documente suplimentare față de cele prevăzute în ghidul solicitantului de finanțare, în cazul în care se identifică aspecte care necesită clarificări. Solicitanții de finanțare au obligația de a răspunde la solicitările de clarificări formulate de AM PR Vest.

În cazul în care nu se va transmite răspunsul la clarificările solicitate, în situația în care asupra elementelor cu privire la care s-au solicitat clarificări suplimentare nu se poate trage o concluzie certă, cererea de finanțare va fi respinsă din procesul de evaluare, selecție și contractare, în baza documentelor prezentate Autorității de management a PR Vest conform ghidului solicitantului de finanțare și anexelor la acesta.



Termenele din cadrul prezentului ghid pot fi suspendate de către Autoritatea de Management în cazul în care pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare apar probleme de legalitate, regularitate, conformitate care să afecteze verificarea.

Indiferent de etapa în cadrul căreia a fost respinsă o cerere de finanțare, evaluare și selecție sau contractare, solicitantul de finanțare poate formula, în scris, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, o singură contestație în cadrul etapei respective, împotriva actului prin care i s-a comunicat respingerea de la finanțare a proiectului de către AM PR Vest.

Solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare, selecție și contractare pentru acordarea finanțării, iar Cererea de finanțare va fi respinsă, în cazul în care se dovedește că acesta:

- a) se face vinovat de inducerea gravă în eroare a AM PR Vest, prin furnizarea de informații incorecte sau prin omiterea furnizării de informații, în scopul încadrării în condițiile de eligibilitate impuse prin ghidul solicitantului;
- b) a încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze fie comisiile de evaluare și selecție în timpul procesului de evaluare și selecție, fie personalul implicat în procesul de contractare;
- c) nu a permis efectuarea vizitei la locația de implementare a proiectului, dacă este cazul.

AM PR Vest își rezervă dreptul de a modifica sau de a introduce elemente noi în cadrul ghidului solicitantului de finanțare, prin emiterea de Corrigendum-uri și Instrucțiuni, cu respectarea principiului egalității de șanse în accesul la finanțările disponibile pentru toți participanții la apelurile de proiecte.

Acest document reprezintă regulamentul pentru accesarea fondurilor nerambursabile în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027 de către solicitanții de finanțare, este obligatoriu pentru aceștia și nu exonerează solicitanții de finanțare de respectarea legislației aplicabile, în vigoare la nivel național și european.

1.2. Abrevieri

Nr. crt.	Abreviere	Explicație
1.	ADR Vest	Agencia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest
2.	AM PR Vest	Autoritatea de Management pentru Programul Regional Vest
3.	ANAF	Agencia Națională de Administrare Fiscală
4.	CF	Cerere de finanțare
5.	CV	Curriculum Vitae
6.	DALI	Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
7.	DNSH	Principiul „a nu prejudicia în mod semnificativ” (Do No Significant Harm)
8.	GSF	Ghidul Solicitantului de finanțare



Nr. crt.	Abreviere	Explicație
9.	ITI	Instrument Teritorial Integrat
10.	PR Vest	Programul Regional Vest
11.	PT	Proiect tehnic de execuție
12.	PNRR	Planul Național de Redresare și Reziliență
13.	PNDL	Programul Național de Dezvoltare Locală
14.	RDC	Regulamentul UE 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.
15.	RO-RS	Programul Interreg de Cooperare Transfrontieră România - Serbia
16.	RO-HU	Programul Interreg de Cooperare Transfrontieră România - Ungaria
17.	SEAP	Sistemul electronic al achizițiilor publice
18.	SIDU	Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană
19.	SUERD	Strategia UE pentru Regiunea Dunării
20.	TVA	Taxa pe valoare adăugată
21.	UAT	Unitate administrativ-teritorială
22.	UE	Uniunea Europeană

1.3. Glosar

Nr. crt.	Termen	Definiție
1.	Apel de proiecte competitiv	Invitație publică adresată de către AM unei categorii clar definite de potențiali beneficiari în vederea depunerii



Nr. crt.	Termen	Definiție
		cererilor de finanțare în cadrul unei intervenții regionale din PR Vest 2021 - 2027, contractarea făcându-se cu respectarea regulilor stabilite în cadrul apelului de proiecte, fie în ordinea depunerii, pe principiul "primul venit-primul servit" fie în baza punctajului/calificativului obținut și în funcție de încadrarea în alocare.
2.	Apel de proiecte necompetitiv	Invitație publică adresată de către AM unei categorii clar definite de potențiali beneficiari în vederea depunerii cererilor de finanțare în cadrul unei intervenții regionale din PR Vest 2021 - 2027, contractarea făcându-se cu respectarea regulilor stabilite în cadrul apelului de proiecte.
3.	Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027	Instituția care gestionează PR Vest la nivelul Regiunii Vest, începând cu perioada de programare 2021-2027, în conformitate cu prevederile Legii nr. 277 din 26 noiembrie 2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România.
4.	Beneficiar real	Orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție, o operațiune sau o activitate, conform Legii nr. 129/2019.
5.	Procedura de infringement	Mecanismul de sancționare utilizat de Comisia Europeană, în baza art. 258 al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene, față de un Stat Membru al Uniunii Europene, în vederea redresării comportamentului acestuia, ca urmare a neconformării sau aplicării incorecte a legislației comunitare. Scopul procedurii de infringement este aducerea la un nivel optim de armonizare a legislației comunitare pe întreg teritoriul Uniunii Europene precum și acordarea oportunității Statelor Membre, de a remedia problemele identificate, înainte ca acestea să fie înaintate judecății Curții de Justiție a Uniunii Europene.
6.	Bloc Bloc de locuințe	Condominiu cu o înălțime de minim P+2 – proprietatea imobiliară formată din proprietăți individuale, definite apartamente sau spații cu altă destinație decât aceea de locuințe și proprietatea comună indiviză.



Nr. crt.	Termen	Definiție
	Clădire rezidențială multifamilială	
7.	Eficiență energetică	Așa cum este definită la articolul 2 punctul 4 din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).
8.	Energie din surse neregenerabile	Energia dintr-o sursă care se epuizează prin exploatare; de exemplu: energia obținută din combustibili fosili.
9.	Energie din surse regenerabile	Energie provenită din surse nefosile, ca de exemplu energia vântului, energia solară, energia aerothermală, geotermală și hidrotermală, energia oceanică, hidroenergia, biomasa certificată, gazul din deșeuri, gazele obținute prin tratarea apelor uzate, biocombustibilii etc
10.	Intervenție regională	Tipurile de activități, investiții și acțiuni specifice care decurg din prioritățile și obiectivele specifice pentru care se acordă finanțare prin PR Vest.
11.	MySMIS2021/SMIS 2021+	Sistem de înregistrare și de stocare sub formă informatizată a datelor referitoare la fiecare operațiune, necesare monitorizării, evaluării, gestiunii financiare, verificărilor și auditurilor, incluzând, dacă este aplicabil, datele despre diverși participanți la operațiunile finanțate din fonduri nerambursabile în cadrul programelor operaționale gestionate la nivel național.
12.	Perioada de implementare a proiectului	Perioada cuprinsă între data de începere a primei activități din cadrul proiectului și data de finalizare a ultimei activități din cadrul proiectului.
13.	Perioada de raportare și verificare finală a proiectului	Perioada cuprinsă între următoarea zi după data de finalizare a ultimei activități din cadrul proiectului, respectiv după finalizarea implementării proiectului și data efectuării ultimei plății de către finanțator în cadrul contractului de finanțare.



Nr. crt.	Termen	Definiție
14.	Perioada de durabilitate a proiectului	Perioada care începe din ziua calendaristică imediat următoare efectuării ultimei plății de către finanțator în cadrul contractului de finanțare, notificată de către acesta prin Notificarea cu privire la platile efectuate și are o durată de cinci ani calendaristici, în cadrul căreia beneficiarul finanțării trebuie să mențină investiția și indicatorii asumați.
15.	Program Regional Vest 2021-2027 (PR Vest)	Document strategic multianual (pe 7 ani) elaborat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și adoptat de Comisia Europeană care definește strategia de dezvoltare la nivel regional corespunzătoare obiectivelor de politică, priorităților și obiectivelor specifice politicii de coeziune.
16.	Raport de audit energetic	Document elaborat în urma desfășurării activității de auditare energetică a clădirii, care conține descrierea modului în care a fost efectuat auditul energetic, a principalelor caracteristici termice și energetice ale clădirii/unității de clădire și, acolo unde este cazul, a măsurilor propuse pentru creșterea performanței energetice a clădirii/unității de clădire și instalațiilor interioare aferente acestora, precum și a principalelor concluzii referitoare la eficiența economică a aplicării măsurilor propuse și durata de recuperare a investiției
17.	Sistem fotovoltaic	Este un sistem la baza căruia stau panouri fotovoltaice, cu ajutorul cărora radiația solară este captată și transformată în energie electrică în urma efectului fotoelectric.
18.	Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU)	Reprezintă strategia propusă oficial și certificată de o autoritate locală sau de o agenție din sectorul public, stabilită pentru o anumită zonă geografică urbană și pentru o anumită perioadă, care prevede acțiuni integrate pentru a aborda provocările economice, de mediu, climatice, demografice și sociale care afectează zonele urbane.
19.	Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului	Reprezintă documentul strategic care propune implementarea de acțiuni de impact pe palierele social, economic și de mediu, ce vor permite revitalizarea și dezvoltarea microregiunii în domenii importante vieții de zi cu zi a comunităților locale prin valorificarea avantajelor antropice și naturale ale Văii Jiului și cu susținerea financiară facilitată prin: programele operaționale aferente actualului exercițiu financiar, Planului Național de Redresare și Reziliență, Mecanismului pentru o



Nr. crt.	Termen	Definiție
		Tranziție Justă și alte programe și mecanisme europene de finanțare.

Pentru abrevieri și termeni se poate consulta Anexa 15_Abrevieri și definiții, la GSF.

2. ELEMENTE DE CONTEXT

2.1. Informații generale despre program

Programul Regional Vest 2021-2027 (PR Vest) reprezintă principalul instrument de finanțare din fonduri europene în cadrul Regiunii de Dezvoltare Vest, alcătuită din 4 județe: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, cu o suprafață totală de 32.028 km² și o populație de 1.997.377 persoane. Regiunea Vest este cea mai urbanizată regiune din România, după București-Ilfov, 60% din populația urbană fiind concentrată în cele 4 municipii reședință de județ și municipiul Hunedoara.

PR Vest este unul dintre programele aferente Acordului de parteneriat nr. 2021RO16FFPA001, prin care se pot accesa fondurile europene structurale de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

Programul Regional Vest a fost aprobat prin Decizia CE nr. C(2022) 7252 din 07.10.2022 și a fost modificat ca urmare a Deciziei CE nr. C(2022) 5659 din 08.08.2025.

Viziunea strategică a PR Vest este ca Regiunea Vest să devină o regiune competitivă la nivel european, cu un nivel ridicat de cercetare-dezvoltare, inovare și digitalizare, capabilă să atragă și să capitalizeze investiții, conectată intern și internațional, ai cărei cetățeni beneficiază de servicii publice eficiente, în localități cu o calitate a vieții ridicată.

2.2. Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific

În cadrul Programului Regional Vest 2021 – 2027, apelurile de proiecte nr. PRV/3.1A/1.1, PRV/3.1A/1.2, PRV/3.1A/1.3, PRV/3.1A/1.4, PRV/3.1A/1.5, PRV/3.1A/1.6 sunt aferente **Obiectivului de politică 2** - O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon care trece la o economie cu zero emisii de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor și a mobilității urbane sustenabile, **Priorității 3** O regiune cu orașe prietenoase cu mediul, **Obiectivului specific RSO2.1**. Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, **Intervenția Regională 3.1.A** Eficiență energetică în clădiri rezidențiale.

Obiectivul Intervenției Regionale 3.1.A Eficiență energetică în clădiri rezidențiale, în cadrul căreia se lansează apelurile de proiecte nr. PRV/3.1A/1.1, PRV/3.1A/1.2, PRV/3.1A/1.3, PRV/3.1A/1.4, PRV/3.1A/1.5, PRV/3.1A/1.6, este îmbunătățirea performanțelor energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul clădirilor rezidențiale multifamiliale din mediul urban în vederea combaterii schimbărilor climatice.

2.3. Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile

În elaborarea cererilor de finanțare, solicitanții vor avea în vedere legislația națională și europeană aplicabilă apelurilor de proiecte aferente 3.1.A Eficiență energetică în clădiri rezidențiale:



- a) **Regulamentul (UE) 1060/2021** al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
- b) **Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509** al Parlamentului European și al Consiliului din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare);
- c) **Directiva (UE) 2018/844** a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică
- d) **HG nr. 907/2016** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- e) **Legea nr. 372/2005** privind performanța energetică a clădirilor, ***Republicată cu modificările și completările ulterioare;
- f) **Legea nr. 121/2014** privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;
- g) **Metodologie de calcul a performanței energetice a clădirilor**, indicativ **Mc 001-2022**, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 16/2023;
- h) **Strategia națională de renovare pe termen lung**, aprobată prin HG nr. 1.034 din 27 noiembrie 2020
- i) **Legea nr. 196/2018** privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- j) **OUG nr. 18/2009** privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;
- k) **OUG nr. 179/2022** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;
- l) **OUG nr. 156/2020** privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;
- m) **OUG nr. 23/2023** privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare;
- n) **Ordinul nr. 1777/2023** privind aprobarea conținutului/modelului/ formatului/ structurii-cadru pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) teza întâi, art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (1) și art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului



- nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027;
- o) **Ordinul nr. 2041/2023** pentru aprobarea modelului contractului de finanțare prevăzut la art. 14 alin. (2) din OUG nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare;
 - p) **Ordinul nr. 2370/2023** pentru aprobarea matricei de corelare prevăzute la art. 7 alin. (3) din OUG nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare;
 - q) **Legea nr. 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 - r) **Ordinul nr. 269/2020** al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte;
 - s) **OG nr. 28/2023** pt stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor;
 - t) **OG nr. 36/2023** privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020 cu modificările și completările ulterioare;
 - u) **OG nr. 44/2023** pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 - v) **OG nr. 113/2023** privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027;
 - w) **OG nr. 115/2023** privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene cu modificările și completările ulterioare;
 - x) **Ordinul comun al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4013/23.10.2023 și Ministerului Finanțelor nr. 5.316/27.11.2023** privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021—2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă.

Programul Regional Vest 2021-2027 aprobat, legislația aplicabilă și alte documente relevante pot fi consultate pe pagina web a programului www.vest.ro.

3. ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE

3.1. Tipul de apel

Prin prezentul ghid se vor lansa **6 apeluri de proiecte cu termen limită de depunere, 4 competitive și 2 necompetitive, având alocări teritoriale distincte:**



Apeluri competitive		Apeluri necompetitive	
Număr apel	Beneficiari	Număr apel	Beneficiari
PRV/3.1.A/1.2	Orașele din Județul Arad	PRV/3.1.A/1.1	Municipiile Reședință de Județ și Municipiile din Regiunea Vest, fără municipiile din ITI Valea Jiului
PRV/3.1.A/1.3	Orașele din Județul Caraș – Severin	PRV/3.1.A/1.6	Municipiile și Orașele din ITI Valea Jiului
PRV/3.1.A/1.4	Orașele din Județul Hunedoara, fără orașele din ITI Valea Jiului		
PRV/3.1.A/1.5	Orașele din Județul Timiș		

Stabilirea tipului de apel are la bază împărțirea sumelor conform OUG nr. 156/2020, cu modificările și completările ulterioare și aprobarea algoritmului de calcul a alocărilor prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest nr. 19/2021.

În cazul municipiilor reședință de județ și al municipiilor care fac obiectul SIDU, întrucât în baza articolului 6 din OUG nr. 156/2020 cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest nr. 19/2021 au fost stabilite alocări predefinite, s-a stabilit lansarea de apeluri necompetitive.

În cazul ITI Valea Jiului s-a stabilit lansarea unui apel necompetitiv pentru suma prealocată, bazat pe o listă de proiecte predefinită la nivelul ITI Valea Jiului, conform Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului și aprobată de Asociația de Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului.

În cazul orașelor, pentru care nu există alocări predefinite decât la nivel de întreg județ, s-a stabilit lansarea de apeluri competitive.

În situația în care, până la finalizarea perioadei de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte aferente IR 3.1.A Eficiență energetică în clădiri rezidențială, nu se depun proiecte a căror valoare acoperă alocarea lansată, sumele pot fi disponibilizate și redistribuite în cadrul unui nou apel de proiecte. Astfel, pentru sumele neconsumate se poate lansa un nou apel de proiecte, de tip competitiv cu depunere la termen, pentru toți solicitanții eligibili din cadrul prezentului ghid de finanțare. Selecția proiectelor se va efectua în baza cerințelor și criteriilor aferente apelurilor competitive.



3.2. Forma de sprijin (granturi, instrumente financiare, premii)

Forma de sprijin acordat în cadrul apelurilor de proiecte aferente **IR 3.1.A Eficiență energetică în clădiri rezidențiale** o reprezintă grantul nerambursabil, în conformitate cu prevederile PR Vest, a regulamentelor UE 1060/2021 și 2509/2024.

3.3. Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea totală a Intervenției Regionale este de:

Valută	Bugetul apelului (FEDR + BS+ BL)	Total nerambur- sabil (FEDR + BS)	FEDR	BS+BL	BS	BL
	100,00%	98,00%	85,00%	15,00%	13,00%	2,00%
1	2	3	4	5	6	7
euro	85.030.589	83.329.977	72.276.000	8.254.589	11.053.977	1.700.612
lei ¹	423.052.689,45	414.591.634,57	359.594.782,80	63.457.906,65	54.996.851,77	8.461.054,88

Alocare regională inițială

Alocarea regională inițială reprezintă alocarea disponibilă inițial, la momentul lansării apelului de proiecte, conform Deciziei nr. C(2022) 7252/07.10.2022 și nu cuprinde alocarea suplimentară, aprobată de Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2025) 5659/08.08.2025.

Alocarea regională inițială împărțită pe apeluri, conform structurii de mai jos, a fost valabilă până la data de 31.05.2025 ora 12:00, conform Corrigendum-ului nr. 3 de modificare a Ghidului solicitantului de finanțare (GSF) aferent Intervenției regionale 3.1A Eficiență energetică - Clădiri rezidențiale publicat la data de 30.05.2025. Sumele din alocarea inițială, rămase neacoperite la data de 31.05.2025 ora 12:00 vor fi utilizate pentru contractarea proiectelor pe principiul "primul venit – primul servit", conform metodologiei descrise la capitolul 8.4.3. Evaluarea tehnică și financiară.

Alocare regională inițială:

Valută	Bugetul apelului (FEDR + BS+ BL)	Total nerambur- sabil (FEDR + BS)	FEDR	BS+BL	BS	BL
	100,00%	98,00%	85,00%	15,00%	13,00%	2,00%
1	2	3	4	5	6	7
euro	55.030.589	53.929.977	46.776.000	8.254.589	7.153.977	1.100.612

¹ Calculat la cursul de schimb valabil la data publicării versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare, respectiv luna ianuarie 2024: 1 euro = 4,9753 lei



lei ²	273.793.689,45	268.317.814,56	232.724.632,80	41.069.056,65	35.593.181,76	5.475.874,89
------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Alocarea regională pentru apelul de proiecte UAT Municipii reședință de județ și Municipii din Regiunea Vest (fără ITI Valea Jiului) este:

Valută	Bugetul apelului (FEDR ³ + BS ⁴ + BL ⁵)	Total nerambur- sabil (FEDR + BS)	FEDR	BS+BL	BS	BL
1	2	3	4	5	6	7
euro	36.822.154	36.085.709	31.298.830	5.523.324	4.786.879	736.445
lei	183.201.262,80	179.537.227,98	155.721.068,90	27.480.193,90	23.816.159,08	3.664.034,82
UAT Municipiul Arad						
euro	7.265.387	7.120.079	6.175.578	1.089.809	944.501	145.308
lei	36.147.479,94	35.424.529,05	30.725.353,22	5.422.126,72	4.699.175,83	722.950,89
UAT Municipiul Reșița						
euro	6.222.547	6.098.096	5.289.165	933.382	808.931	124.451
lei	30.959.038,08	30.339.857,02	26.315.182,62	4.643.855,46	4.024.674,40	619.181,06
UAT Municipiul Deva						
euro	5.260.381	5.155.173	4.471.324	789.057	683.849	105.208
lei	26.171.973,59	25.648.532,23	22.246.178,30	3.925.795,29	3.402.353,93	523.441,36
UAT Municipiul Timișoara						
euro	10.115.229	9.912.924	8.597.945	1.517.284	1.314.979	202.305
lei	50.326.298,85	49.319.770,78	42.777.355,76	7.548.943,09	6.542.415,02	1.006.528,07
UAT Municipiul Caransebeș						
euro	1.527.627	1.497.074	1.298.483	229.144	198.591	30.553
lei	7.600.402,61	7.448.392,27	6.460.342,47	1.140.060,14	988.049,80	152.010,34

² Calculat la cursul de schimb valabil la data publicării versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare, respectiv luna ianuarie 2024: 1 euro = 4,9753 lei

³ FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regională

⁴ BS – Bugetul Statului Român

⁵ BL – Bugetul local



UAT Municipiul Brad						
euro	1.100.896	1.078.878	935.762	165.134	143.116	22.018
lei	5.477.287,87	5.367.741,71	4.655.696,68	821.591,19	712.045,03	109.546,16
UAT Municipiul Hunedoara						
euro	2.344.805	2.297.909	1.993.084	351.721	304.825	46.896
lei	11.666.108,32	11.432.786,65	9.916.190,83	1.749.917,49	1.516.595,82	233.321,67
UAT Municipiul Orăștie						
euro	1.245.038	1.220.137	1.058.282	186.756	161.855	24.901
lei	6.194.437,56	6.070.547,61	5.265.270,43	929.167,13	805.277,18	123.889,95
UAT Municipiul Lugoj						
euro	1.740.244	1.705.439	1.479.207	261.037	226.232	34.805
lei	8.658.235,98	8.485.070,66	7.359.498,59	1.298.737,39	1.125.572,07	173.165,32

Alocarea regională pentru apelul de proiecte UAT Orașe din Județul Arad este:

Valută	Bugetul apelului (FEDR + BS+ BL)	Total nerambur- sabil (FEDR + BS)	FEDR	BS+BL	BS	BL
1	2	3	4	5	6	7
euro	3.598.512	3.526.542	3.058.735	539.777	467.807	71.970
lei	17.903.676,76	17.545.604,42	15.218.124,25	2.685.552,51	2.327.480,17	358.072,34

Alocarea regională pentru apelul de proiecte UAT Orașe din Județul Caraș-Severin este:

Valută	Bugetul apelului (FEDR + BS+ BL)	Total nerambur- sabil (FEDR + BS)	FEDR	BS+BL	BS	BL
1	2	3	4	5	6	7
euro	3.639.569	3.566.778	3.093.634	545.935	473.144	72.791
lei	18.107.947,64	17.745.790,58	15.391.757,24	2.716.190,40	2.354.033,34	362.157,06



Alocarea regională pentru apelul de proiecte UAT Orașe din Județul Hunedoara, fără ITI este:

Valută	Bugetul apelului (FEDR + BS+ BL)	Total nerambur- sabil (FEDR + BS)	FEDR	BS+BL	BS	BL
1	2	3	4	5	6	7
euro	1.889.244	1.851.459	1.605.857	283.387	245.602	37.785
lei	9.399.555,67	9.211.563,96	7.989.620,33	1.409.935,34	1.221.943,63	187.991,71

Alocarea regională pentru apelul de proiecte UAT Orașe din Județul Timiș este:

Valută	Bugetul apelului (FEDR + BS+ BL)	Total nerambur- sabil (FEDR + BS)	FEDR	BS+BL	BS	BL
1	2	3	4	5	6	7
euro	3.014.254	2.953.969	2.562.116	452.138	391.853	60.285
lei	14.996.817,92	14.696.881,96	12.747.295,73	2.249.522,19	1.949.586,23	299.935,96

Alocarea regională pentru apelul de proiecte dedicat UAT Municipii și Orașe din ITI Valea Jiului⁶ este:

Valută	Bugetul apelului (FEDR + BS+ BL)	Total nerambur- sabil (FEDR + BS)	FEDR	BS+BL	BS	BL
1	2	3	4	5	6	7
euro	6.066.856	5.945.520	5.156.828	910.028	788.692	121.336
lei	30.184.428,66	29.580.745,66	25.656.766,35	4.527.662,31	3.923.979,31	603.683,00

Alocarea suplimentară, aprobată de Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2025) 5659/08.08.2025, va fi utilizată pentru contractarea în ordinea „primul venit, primul servit” a proiectelor depuse începând cu data de 31.05.2025, ora 12:00:01, precum și a proiectelor depuse până la data de 31.05.2025, ora 12:00:00, dar care nu se încadrează în alocarea inițială lansată în cadrul apelurilor în care au fost depuse.

⁶ Microregiune din județul Hunedoara, definită geografic prin acoperirea teritorială ale următoarelor 6 UAT-uri: Orașul Uricani, Municipiul Lupeni, Municipiul Vulcan, Orașul Aninoasa, Municipiul Petroșani, Orașul Petrila.



Alocare suplimentară:

Valută	Bugetul apelului (FEDR + BS+ BL)	Total nerambur- sabil (FEDR + BS)	FEDR	BS+BL	BS	BL
	100,00%	98,00%	85,00%	15,00%	13,00%	2,00%
1	2	3	4	5	6	7
euro	30.000.000	29.400.000	25.500.000	4.500.000	3.900.000	600.000
lei ⁷	149.259.000,00	146.273.820,00	126.870.150,00	22.388.850,00	19.403.670,00	2.985.180,00

Alocarea lansată poate fi completată prin supracontractarea aprobată conform prevederilor legale aplicabile și prin realocările propuse în cadrul modificării de program aprobată prin decizia Comitetului de Monitorizare nr. 40/26.03.2025 și supusă aprobării Comisiei Europene.

Gradul de supracontractare în cadrul prezentului apel de proiecte trebuie să respecte prevederile: art. 15, alin. 1 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021, art. 5, alin. 2 al Hotărârii de Guvern nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41 din 19 august 2025, precum și alte acte normative în vigoare și aplicabile la data contractării, dacă este cazul.⁸

3.4. Rata de cofinanțare

Contribuția solicitantului (BL) la finanțarea investiției este de minim 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, respectiv din suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect.

Solicitantul are obligația de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente componentelor ce compun cererea de finanțare, cheltuieli eligibile și neeligibile, în condițiile rambursării a maxim 85% din cheltuielile eligibile din FEDR și 13% de la bugetul de stat.

3.5. Zona/zonile geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte

Proiectele finanțate în cadrul apelurilor aferente IR 3.1.A Eficiență energetică în clădiri rezidențiale vor fi implementate în mediul urban din Regiunea Vest.

⁷ Calculat la cursul de schimb valabil la data publicării versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare, respectiv luna ianuarie 2024: 1 euro = 4,9753 lei

⁸ Cf. art. 15 alin. (1), lit b) din OUG 133/2021, Autoritățile de management sunt autorizate să încheie/să emită contracte/decizii de finanțare a căror valoare poate determina depășirea, în limitele stabilite mai jos, a sumelor alocate în euro, la nivel de program din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, și cofinanțare de la bugetul de stat, cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale în limita a 100% pentru autoritățile de management programele operaționale regionale.



Număr apel	Beneficiari	Zona geografică
PRV/3.1.A/1.1	Municipiile Reședință de Județ și Municipiile din Regiunea Vest, fără municipiile din ITI Valea Jiului	Județul Arad, Județul Caraș-Severin, Județul Hunedoara, Județul Timiș
PRV/3.1.A/1.2	Orașele din Județul Arad	Județul Arad
PRV/3.1.A/1.3	Orașele din Județul Caraș – Severin	Județul Caraș-Severin
PRV/3.1.A/1.4	Orașele din Județul Hunedoara, fără orașele din ITI Valea Jiului	Județul Hunedoara
PRV/3.1.A/1.5	Orașele din Județul Timiș	Județul Timiș
PRV/3.1.A/1.6	Municipiile și Orașele din ITI Valea Jiului	Județul Hunedoara, Valea Jiului

3.6. Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

În cadrul apelurilor de proiecte aferente Intervenției Regionale 3.1.A Eficiență energetică în clădiri rezidențiale, în scopul **creșterii eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale din mediul urban** în vederea combaterii schimbărilor climatice sunt sprijinite următoarele tipuri de investiții:

- Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
- Îmbunătățirea sistemului tehnic al clădirii, respectiv instalații: ca de exemplu sisteme de ventilare centralizată, instalația de distribuție centralizată a agentului termic – încălzire și apă caldă de consum, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat cu LED, senzori de mișcare etc;
- Utilizarea surselor regenerabile de energie, în măsura în care sunt concepute și dimensionate pentru consumul propriu al clădirii – pentru părțile comune, fără a se urmări livrarea de energie în rețelele naționale, integrate cu alte tipuri de acțiuni și într-un procent limitat;
- Alte intervenții care contribuie la implementarea proiectului - măsuri conexe, în procent limitat.

3.7. Grup țintă vizat de apelul de proiecte

Grupul țintă este reprezentat de proprietarii și locatarii din mediul urban din cadrul clădirilor rezidențiale multifamiliale, organizați în asociații de proprietari, inclusiv persoanele din categorii defavorizate, respectiv proprietari persoane fizice care necesită cheltuieli de natură socială.

3.8. Indicatori

Indicatorii vor fi prezentați:



- a) **la nivel de componentă**, utilizând Anexa 9_Indicatori, în care se vor cumula valorile indicatorilor componentelor, asumată de către auditorul energetic și care va fi anexată la Raportul de Audit Energetic;
- b) **centralizat, la nivel de cerere de finanțare**, conform instrucțiunilor de completare detaliate în Anexa 1_Instrucțiuni completare formular cerere de finanțare, și în Anexa 9_Indicatori.

3.8.1. Indicatori de realizare

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte, se vor monitoriza următorii indicatori de realizare:

Cod indicator	Denumire indicator	Unitate de măsură
RCO18	Locuințe cu performanță energetică îmbunătățită ⁹	Locuințe
RCO22	Capacitate de producție ¹⁰ suplimentară ¹¹ pentru energia din surse regenerabile, din care: energie electrică, termică	MW
RCO74	Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată ¹²	Persoane
RCO75	Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin ¹³	Contribuții la strategii

Termenul de îndeplinire a indicatorilor de realizare este data finalizării etapei de implementare a proiectului, respectiv data finalizării ultimei activități din cadrul proiectului¹⁴.

3.8.2. Indicatori de rezultat

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte, se raportează de către solicitantul de finanțare și se vor monitoriza următorii indicatori de rezultat:

Cod indicator	Denumire indicator	Unitate de măsură
---------------	--------------------	-------------------

⁹ Numărul de locuințe cu performanțe energetice îmbunătățite datorită sprijinului financiar oferit. O locuință este definită ca „o cameră sau o suită de camere dintr-o clădire permanentă sau o parte separată structural dintr-o clădire care (...) este concepută pentru a fi găzduită o gospodărie privată pe tot parcursul anului”.

¹⁰ Capacitatea de producție - este înțeleasă drept „capacitatea electrică netă maximă”, definită de Eurostat ca „energia activă maximă ce poate fi furnizată, continuu, cu toată instalația în funcțiune, la punctul de evacuare (adică după preluarea surselor de alimentare pentru auxiliarele stației și permiterea pierderilor în acele transformatoare considerate părți integrante din stație)”.

¹¹ Capacitatea adițională de producție a energiei regenerabile construită sau extinsă datorită sprijinului.

¹² Numărul de persoane acoperite de proiecte sprijinite de fonduri în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată.

¹³ Numărul de contribuții la strategiile de dezvoltare teritorială integrată raportate de fiecare obiectiv specific care contribuie din fonduri în conformitate cu articolul 28 literele (a) și (c) din RDC. Valorile indicatorului măsoară la nivel de obiectiv specific, numărul discret de contribuții financiare la strategiile teritoriale.

¹⁴ Termenul de îndeplinire a indicatorilor de realizare RCO74 și RCO75 este data finalizării etapei de implementare pentru primul proiect sprijinit din cadrul strategiei teritoriale, respectiv data finalizării ultimei activități pentru primul proiect sprijinit din cadrul strategiei teritoriale.



RCR26	Consum anual de energie primară al locuințelor ¹⁵	MWh/an
RCR29	Emisii de gaze cu efect de seră estimate ¹⁶	Echivalent tone de CO ₂ /an
RCR31	Energie totală din surse regenerabile ¹⁷ produsă, din care: energie electrică, termică ¹⁸	MWh/an

Termenul de îndeplinire a indicatorilor de rezultat este data finalizării etapei de implementare a proiectului, respectiv data finalizării ultimei activități din cadrul proiectului.

Valorile acestor indicatori se completează înainte de implementarea proiectului și după implementarea proiectului cu informațiile din Raportul de Audit Energetic și Certificatul de performanță energetică.

Notă!

Nu se acceptă identificarea și cuantificarea, în cadrul cererii de finanțare, a altor indicatori de realizare și rezultat în afara celor menționați mai sus.

3.8.3. Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte

Indicatorii specifici sunt utilizați la măsurarea investițiilor finanțate prin prezenta Intervenție Regională din PR Vest și se completează în concordanță cu tipologia activităților din cadrul proiectului propus. Solicitantul de finanțare are obligativitatea ajustării valorilor acestora în conformitate cu realitatea, atât în procesul de evaluare și selecție, cât și în procesul de implementare.

Se vor consulta prevederile Anexei 4_Contract de finanțare și prevederile Manualului beneficiarului, disponibil pe site-ul programului: www.vest.ro.

Indicatorii specifici în cadrul apelurilor de proiecte nr. PRV/3.1A/1.1, PRV/3.1A/1.2, PRV/3.1A/1.3, PRV/3.1A/1.4, PRV/3.1A/1.5, PRV/3.1A/1.6 sunt următorii:

Nr. crt.	Indicator specific	Unitate de măsură
1.	Reducerea consumului anual de energie primară	kWh/an

¹⁵ Consumul total anual de energie primară pentru entitățile sprijinite. Valoarea de bază se referă la consumul anual de energie primară înainte de intervenție, iar valoarea realizată se referă la consumul anual de energie primară pentru anul de după intervenție. Pentru clădiri, ambele valori trebuie documentate pe baza certificatelor de performanță energetică, în conformitate cu Directiva 2010/31/UE.

¹⁶ Valoarea totală estimată a emisiilor de gaze cu efect de seră a entităților sau proceselor sprijinite. Valoarea de referință se referă la nivelul estimat al emisiilor de gaze cu efect de seră în anul dinaintea începerii intervenției, iar valoarea atinsă se calculează bazat pe nivelul de performanță energetică din timpul anului după încheierea intervenției.

¹⁷ Energia regenerabilă înseamnă „energie din surse regenerabile non-fosile regenerabile și anume, energie eoliană, solară (termică și fotovoltaică) și geotermală, energia ambientală, energia mareelor, valurilor și alte tipuri de energie a oceanelor, energie hidroelectrică, biomasă, gaz de depozit, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz.

¹⁸ Energie regenerabilă anuală produsă înainte și după intervenție în proiectele sprijinite. Valoarea de bază se referă la energia anuală produsă în anul care precede demararea intervenției și poate fi diferită de zero în cazul în care capacitatea de producție se extinde. Valoarea atinsă este energia anuală produsă în anul după ce intervenția este finalizată. Dezagregarea în electricitate și termică se referă la sursa energiei regenerabile



2.	Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră	Echivalent tone de CO ₂
3.	Număr de blocuri de locuințe reabilitate energetic	Număr
4.	Număr de blocuri de locuințe rebranșate la sistemul de termoficare	Număr

3.9. Rezultatele așteptate

Rezultatele așteptate asigură îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor specifice proiectului, fiind stabilite în concordanță cu acestea.

În cadrul cererii de finanțare, solicitantul de finanțare va enumera rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului, în corelare cu tipologia activităților propuse spre finanțare.

Atenție!

Rezultatele așteptate trebuie să fie realiste, realizabile, măsurabile și în concordanță cu indicatorii și obiectivele specifice ale proiectului.

3.10. Operațiuni de importanță strategică

Nu se aplică prezentelor apeluri.

3.11. Investiții teritoriale integrate

În conformitate cu PR Vest, în cadrul apelurilor de proiecte aferente IR 3.1A Eficiență energetică în clădiri rezidențiale se aplică instrumente teritoriale integrate astfel:

- "Investiții teritoriale integrate", conform Regulamentului (UE) 1060/2021, art. 28 lit. (a), care se aplică în cazul celor 6 orașe și municipii din Valea Jiului - Aninoasa, Lupeni, Petrla, Petroșani, Uricani și Vulcan;
- "Finanțare în baza SIDU", conform Regulamentului (UE) 1060/2021, art. 28 lit. (c), care se aplică celorlalte 36 de municipii și orașe din regiune. Proiectele trebuie să fie incluse într-o strategie teritorială integrată, elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1060/2021, art. 29 și implementată sub responsabilitatea municipiilor/orașelor, cu implicarea partenerilor relevanți de la nivel local. AM PR Vest va verifica strategiile teritoriale integrate în baza unei grile de verificare și a unei autoevaluări realizate de către autoritățile locale.

Proiectele finanțabile vor fi rezultatul unui proces de selectare/priorizare desfășurat la nivelul autorităților responsabile cu implementarea strategiilor teritoriale (Consilii Locale, ADI, Asociația pentru dezvoltare teritorială integrată Valea Jiului).

3.12. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Nu se aplică prezentelor apeluri.

3.13. Reguli privind ajutorul de stat

Ajutorul de stat înseamnă orice măsură care îndeplinește **toate criteriile** prevăzute la art. 107, alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în conformitate cu Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (2016/C 262/01),



respectiv: să implice transferul de resurse de stat, să se materializeze într-un avantaj economic de care întreprinderea nu ar fi beneficiat în mod normal, să fie selectiv și să aibă un efect potențial asupra concurenței și comerțului între Statele Membre.

Selecția executantului realizată în baza unei proceduri competitive, înlătură ajutorul la nivelul constructorului.

Pentru investițiile susceptibile a intra sub incidența ajutorului de stat, se recomandă solicitanților să adreseze autorității naționale competente în domeniul concurenței și al ajutorului de stat.

În cazul persoanelor fizice care vor beneficia de lucrările de reabilitare energetică a clădirilor rezidențiale/a apartamentelor în care nu se desfășoară activitate economică, investițiile nu implică elemente de ajutor de stat.

Dacă în perioada de implementare a proiectului sau în perioada de durabilitate se constată situații care să indice potențiala incidență a regulilor de acordare a ajutorului de stat asupra finanțării, AM PR Vest va acționa conform legislației aplicabile în vigoare.

Dacă prin utilizarea echipamentelor pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu rezultă un surplus, acesta poate fi livrat în sistemul energetic național, cu respectarea legislației în domeniu, sub rezerva necomercializării respectivului surplus în condiții de piață liberă/concurențială, conform Ordinului 15/2022. În caz contrar, sprijinul financiar acordat prin prezentul program constituie ajutor de stat, caz în care AM PR Vest va dispune recuperarea sumelor finanțate aferente activităților privind sursele de energie regenerabile.

3.14. Reguli privind instrumentele financiare

Nu se aplică prezentelor apeluri.

3.15. Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale

Regiunea Vest, la fel ca întreaga regiune a Dunării se bazează, în mare măsură, pe combustibili fosili atât în ceea ce privește producția, cât și consumul de energie. În ciuda schimbărilor favorabile și semnificative din multe țări, sectorul energetic este foarte departe de a fi unul cu un nivel scăzut de emisii de carbon. La nivel regional, producția și consumul de energie durabilă necesită o trecere la surse de energie regenerabile, deoarece ponderea combustibililor fosili în producție este, ca nivel de utilizare, între 65% și 80%. Prin OS b(i), Regiunea Vest va aduce o contribuție la obiectivele și acțiunile P 2 și 6 ale SUERD care promovează, de exemplu, eficiența energetică și utilizarea energiei regenerabile în clădiri și consolidarea capacității autorității de management, a promotorilor de proiecte și a autorităților publice în domeniul eficienței energetice prin campanii de informare, educație și conștientizare.

Astfel, prin implementarea proiectelor din cadrul acestei Intervenții Regionale, PR Vest va răspunde Planului de acțiune al SUERD, contribuind astfel la atingerea obiectivelor acestuia, iar prin definirea acțiunilor eligibile prin PR Vest beneficiarii de finanțare vor implementa proiecte aliniate acțiunilor propuse în aria de acoperire a Planului de acțiune al SUERD.

Provocările și acțiunile identificate de PR Vest sunt în conformitate cu angajamentele cheie ale Pactului Verde European în ceea ce privește furnizarea de energie curată, accesibilă și sigură. Mai mult decât atât, experiența regiunii vest în programele transfrontaliere este una bogată prin prisma proiectelor comune beneficiarilor din această zonă în programe precum RO-RS și RO-HU.



În plus, prin prioritatea 3 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul, PR Vest este aliniat Priorității 1 a RO-SRB și Priorității 2 a Programelor RO-HU și PTD, fiind axate pe elemente cheie precum energia regenerabilă sau decarbonizare. Astfel, se creează premisele unei colaborări complementare la nivel transnațional, inclusiv printr-o sincronizare a apelurilor de proiecte, în conformitate cu nevoile spațiului dunărean și a politicii de coeziune europene, colaborare care poate da posibilitatea capitalizării unor proiecte implementate anterior (e.g. 3Smart, CSSC Lab).

Prin acest tip de Intervenție Regională se încurajează solicitanții de finanțare să demonstreze realizarea de acțiuni de cooperare interregională/transfrontalieră/transnațională și/sau participarea activă la inițiative la nivel european în domeniul eficienței energetice a clădirilor rezidențiale.

Acest aspect este verificat la nivel de proiect în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară, în conformitate cu prevederile grilei ETF.

3.16. Principii orizontale

Pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, perioada de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate/sustenabilitate a proiectului AM PR Vest va aplica, va verifica și se va asigura de respectarea principiilor legate de egalitatea de șanse, nediscriminare și accesibilitatea persoanelor cu dizabilități conform legislației naționale și europene în vigoare, în conformitate cu prevederile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, de principiul dezvoltării durabile și de politica Uniunii în domeniul mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, precum și de principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în concordanță cu Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului.

Beneficiarii care solicită sprijin nerambursabil au obligația de a respecta principiile orizontale descrise la punctele **3.17 Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice, 3.18 Caracterul durabil al proiectului și 3.19 Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea**, care derivă din legislația aplicabilă, iar proiectele trebuie să detalieze și să demonstreze modul în care acestea sunt tratate în cadrul investiției propuse prin măsuri și instrumente clare prin care solicitantul va garanta aplicarea respectivelor principii.

În cadrul Declarației unice, solicitantul de finanțare își va asuma că va respecta clauzele Cartei Drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și obligațiile prevăzute în legislația europeană și națională în domeniul nediscriminării pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, precum și accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități.

Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă și va evidenția elementele de relevanță în raport cu asigurarea accesibilității, în conformitate cu art. 9 al Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.

De asemenea, solicitanții de finanțare vor include cerințele de accesibilitate în proiectarea și construcția mediului fizic de la începutul procesului de proiectare, respectiv arhitectii, inginerii constructori și toți cei implicați profesional în proiectarea și construcția mediului fizic vor respecta cerințele cu privire la politica în domeniul promovării drepturilor



persoanelor cu dizabilități și la măsurile de realizare a accesibilității sau de adaptare rezonabilă.

Legislația aplicabilă, obligațiile solicitanților de finanțare și modul de îndeplinirea a acestora sunt detaliate în cadrul a două anexe elaborate de AM PR Vest în sprijinul solicitanților de finanțare:

- a) Anexa 17_Metodologie privind respectarea principiilor orizontale: Asigurarea Dezvoltării Durabile prin respectarea cerințelor privind protecția mediului, Asigurarea „Imunizării la schimbările climatice” și Respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH), la GSF.
- b) Anexa 18_Metodologie privind respectarea principiilor orizontale: Egalitate de șanse, Nediscriminare și Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, la GSF.

3.17. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice

Solicitanții și beneficiarii de sprijin nerambursabil au obligația de a se asigura că proiectele pentru care solicită sau care obțin finanțare respectă cerințele și prevăd măsuri privind:

- a) protecția mediului pentru promovarea dezvoltării durabile, care se referă la utilizarea surselor de energie curată, economie circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor, prevenirea și controlul poluării asupra aerului, apei, solului, protecția resurselor de apă, protecția și conservarea biodiversității în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE;
- b) atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, în conformitate cu principiul imunizării la schimbările climatice;
- c) respectarea principiului DNSH - „A nu prejudicia în mod semnificativ”, conform legislației aplicabile din Regulamentul (UE) 2020/852.

Solicitanții de finanțare au obligația respectării legislației naționale și europene în vigoare, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, perioada de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului.

Legislația aplicabilă, obligațiile solicitanților de finanțare și modul de îndeplinirea a acestora sunt detaliate în Anexa 17_Metodologie privind respectarea principiilor orizontale: Asigurarea Dezvoltării Durabile prin respectarea cerințelor privind protecția mediului, Asigurarea „Imunizării la schimbările climatice” și Respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH), la GSF.

3.18. Caracterul durabil al proiectului

Caracterul durabil al proiectului este definit în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) 1060/2021 și se referă la menținerea unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau în dotări pe o perioadă de cinci ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz. Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din PR Vest, trebuie ca pe perioada de durabilitate a proiectului:

- a) să se asigure că se va menține investiția realizată și că sunt asigurate resursele și mecanismele financiare și materiale necesare pentru a acoperi costurile de funcționare și întreținere ale investiției, dovedind sustenabilitatea financiară după



încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile, pe toată durata de durabilitate a contractului de finanțare;

- b) să se asigure că nu se încetează/transferă activitatea prevăzută în afara regiunii Vest;
- c) să se asigure că nu se efectuează o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;
- d) să se asigure că nu se efectuează o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a operațiunii și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

3.19. Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea

Beneficiarii care solicită sprijin nerambursabil au obligația de a respecta aspectele legate de egalitatea de șanse, nediscriminare și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități conform legislației naționale și europene în vigoare începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, perioada de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului.

De asemenea, beneficiarii au obligația respectării drepturilor fundamentale în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, a Convenției Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu dizabilități.

Respectarea legislației naționale și europene în domeniile egalității de șanse, de gen/nediscriminare/accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități reprezintă criteriu aferent pragului de calitate și o condiție obligatorie de îndeplinit pentru accesarea fondurilor europene. Se va urmări în cadrul proiectelor eliminarea inegalităților și promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, precum și combaterea discriminării pe bază de sex, rasă sau origine etnică, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală.

Beneficiarul își va asuma că rezultatele proiectelor vor permite persoanelor cu dizabilități accesul la mediul fizic, la infrastructura creată sau modernizată, la produsele informaționale și comunicative, la serviciile și programele pe care entitatea le pune la dispoziția membrilor săi, în condiții de egalitate și nediscriminare în conformitate cu prevederile art. 9 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și cu prevederile naționale în vigoare.

Legislația aplicabilă, obligațiile solicitanților de finanțare și modul de îndeplinirea a acestora sunt detaliate în Anexa 18_Metodologie privind respectarea principiilor orizontale: Egalitate de șanse, Nediscriminare și Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, la GSF.

3.20. Teme secundare

Nu se aplică prezentelor apeluri.

3.21. Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri

Conform prevederilor Regulamentului UE 1060/2021, activitatea de comunicare și vizibilitate reprezintă o componentă obligatorie în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.



Beneficiarii proiectelor finanțate prin Programul Regional Vest 2021-2027 au obligația de a asigura vizibilitatea sprijinului primit din partea Uniunii Europene (UE) și de a face cunoscute publicului larg rezultatele finanțărilor.

Acest lucru se realizează prin afișarea corespunzătoare a **elementelor de identitate vizuală obligatorii** și prin derularea unor **activități de comunicare și vizibilitate**, conform specificațiilor și termenelor menționate în **Manualul cde identitate vizuală și comunicare pentru beneficiari**, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro la secțiunea Comunicare și vizibilitate și **Resurse utile**.

Elementele de identitate vizuală obligatorii care trebuie afișate pe toate materiale/instrumentele de comunicare ale proiectului sunt următoarele:

- a) emblema UE, însoțită de declarația de finanțare „Cofinanțat de Uniunea Europeană”;
- b) sigla Guvernului României;
- c) logoul PR Vest;
- d) logoul ADR Vest.
- e) logoul beneficiarului, dacă există

Activitățile obligatorii de comunicare și vizibilitate, aplicabile tuturor proiectelor sunt următoarele:

- a) Crearea unei **pagini dedicate proiectului pe site-ul web propriu al Beneficiarului**, dacă acesta există, care să conțină o descriere a proiectului și informații actualizate despre implementarea acestuia;
- b) Promovarea proiectului pe **paginile de social media proprii**;
- c) Realizarea unei **randări 3D** a investiției, în cazul proiectelor care includ lucrări de construcții cu autorizație, pentru a se utiliza în materialele de comunicare, sau fotografii cu investiția finalizată, în cazul proiectelor demarate;
- d) Realizarea unui portofoliu de fotografii reprezentative pentru proiect care să ilustreze evoluția proiectului (“înainte și după”) sau rezultatele acestuia, în cazul proiectelor demarate;
- e) Expunerea la locația de implementare a proiectului, într-un loc ușor vizibil publicului, cum ar fi zona de intrare, a cel puțin unui **afiș** cu dimensiunea minimă A3 sau a unui afișaj electronic echivalent, doar în cazul în care solicitantul deține un astfel de afișaj la nivelul instituției, cu informații despre proiect, în cazul proiectelor a căror valoare totală nu depășește 500.000 de euro;
- f) Expunerea la locația de implementare a proiectului, într-un loc ușor vizibil publicului, a cel puțin unui **panou** cu informații despre proiect, în cazul proiectelor a căror valoare totală depășește 500.000 de euro;
- g) Amplasarea de **autocolante sau plăcuțe** pe mijloacele fixe achiziționate prin proiect;¹⁹
- h) Transmiterea spre publicare a cel puțin două **comunicate de presă** către mass-media (presă scrisă tipărită locală/regională/națională, publicații online etc).

¹⁹ În funcție de modalitatea de înregistrare a mijloacelor fixe în contabilitatea beneficiarului de finanțare.



Toate informațiile necesare pentru realizarea măsurilor specifice se regăsesc în **Manualul de identitate vizuală și comunicare**.

Bine de știut!

Autoritatea de Management va monitoriza respectarea regulilor de identitate vizuală și a activităților de comunicare. Conform prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1060/2021, în cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin conform contractului de finanțare referitor la comunicare și vizibilitate și în cazul în care nu se iau măsuri de remediere, Autoritatea de Management aplică măsuri, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, putând anula până la 3% din sprijinul din partea fondurilor pentru operațiunea în cauză.

4. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE

4.1. Data deschiderii apelului de proiecte

Data și ora deschiderii apelurilor de proiecte, respectiv a publicării ghidului solicitantului de finanțare aprobat: 26.01.2024.

4.2. Perioada de pregătire a proiectelor

Pentru pregătirea proiectelor în vederea depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are la dispoziție o perioadă de 90 de zile calendaristice de la momentul publicării ghidului în forma aprobată.

4.3. Perioada de depunere a proiectelor

4.3.1. Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte:

26.04.2024 ora 12:00:00

4.3.2. Data și ora închiderii apelului de proiecte:

30.09.2025, ora 12:00:00

4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, disponibil la adresa web <http://www.fonduri-ue.ro/MySMIS2021/SMIS2021+>, doar în intervalul menționat la capitolul **4.3 Perioada de depunere a proiectelor** din GSF.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii formularului electronic al cererii de finanțare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Cererile de finanțare se vor transmite sub semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului/împuțernicitului reprezentantului legal, dacă este cazul.

Anexele la cererea de finanțare vor fi încărcate în copie format PDF sub semnătură electronică extinsă certificată a reprezentantului legal al solicitantului/împuțernicitului reprezentantului legal, dacă este cazul sau a persoanei cu cont de înrolat în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzător, ușor de identificat și lizibile.



Cererea de finanțare și declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului de finanțare/împuternicitului desemnat în condițiile legii, dacă este cazul, alte declarații în nume personal care angajează organizația în relația cu AM PR Vest sau cu alți terți vor fi semnate doar de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul desemnat în condițiile legii al solicitantului, după caz. Nu se acceptă însușirea și/sau semnarea acestora de către o altă persoană, în afară de reprezentantul legal/împuternicitul desemnat în condițiile legii. Persoana care este înrolată și care deține rolul de împuternicit al solicitantului de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ nu își poate asuma și nu poate semna cererea de finanțare și declarațiile în nume personal, documente care angajează organizația în relația cu terții.

Atenție!

Cererea de finanțare și declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal al solicitantului de finanțare, alte declarații în nume personal care angajează organizația în relația cu terții poate/pot fi transmisă/e asumată/e cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de către o persoană împuternicită special în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care preia și în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ rolul de reprezentant al organizației exclusiv în cazuri/situații excepționale cum ar fi: reprezentantul legal se află în situații de incompatibilitate/conflict de interese, este în concediu medical sau în orice alt tip de concediu prevăzut de lege etc. și exclusiv pe perioada existenței acestor situații.

5. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Condițiile de eligibilitate detaliate în cadrul acestui capitol trebuie respectate de către solicitantul de finanțare începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului, în condițiile stipulate în cadrul contractului de finanțare, cu excepțiile menționate în GSF, ca de exemplu:

- a) valoarea minimă eligibilă prevăzută la capitolului **5.4 Valoarea minimă și maximă eligibilă a unui proiect**, a cărei respectare este obligatorie până la momentul încheierii contractului de finanțare;
- b) pragurile/plafoanele stabilite pentru cheltuieli în cadrul secțiunii A. Cheltuieli eligibile din **Anexei 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile** și pragul de cost prevăzut la capitolul **5.7 Alte cerințe de eligibilitate a proiectului**, a căror respectare este obligatorie până la finalul perioadei de implementare a contractului de finanțare, inclusiv;
- c) numărul apartamentelor care au proprietari persoane fizice pentru care UAT acordă cheltuieli de natură socială, declarat la momentul depunerii cererii de finanțare, a cărui proporție raportat la numărul total al spațiilor cu destinație de locuință din cadrul tuturor blocurilor de locuințe propuse pentru reabilitare la nivelul cererii de finanțare este de cel puțin 30%. Valoarea declarată trebuie menținută cel puțin la nivelul de la data depunerii cererii de finanțare, până la momentul contractării proiectului.



În cazul apelurilor de proiecte competitive, în situația în care, după depunerea cererii de finanțare, numărul apartamentelor care au proprietari persoane fizice pentru care UAT acordă cheltuieli de natură socială se modifică în sensul creșterii, criteriul de prioritizare nr. 9.8 din Anexa 3.1b - Grila ETF_3.1.A_apel competitiv va fi punctat în baza valorii declarată la momentul depunerii cererii de finanțare.

În cazul tuturor apelurilor de proiecte, competitive și necompetitive, în situația în care, după data depunerii cererii de finanțare și până la semnarea contractului de finanțare numărul apartamentelor care au proprietari persoane fizice pentru care UAT acordă cheltuieli de natură socială scade sub 30% din numărul total al spațiilor cu destinație de locuință din cadrul tuturor blocurilor de locuințe propuse pentru reabilitare la nivelul cererii de finanțare, UAT Municipiu/Oraș trebuie să notifice AM PR Vest în termen de 5 zile lucrătoare, iar criteriul de eligibilitate a proiectului nr. 14 din Anexa 3.2_Grila contractare_IR 3.1A se consideră neîndeplinit, proiectul fiind respins de la finanțare.

Prin excepție, în situația în care procentul de 30% nu este atins prin cheltuielile de natură socială acordate de UAT, la calculul procentului se vor lua în considerare toate categoriile de proprietari, persoane fizice, enumerate în OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, la art. 14 alin. (8), indiferent care este entitatea publică ce acordă cheltuiela de natură socială²⁰.

Atenție!

a) Atât solicitantul de finanțare cât și proiectul propus spre finanțare trebuie să îndeplinească obligatoriu și cumulativ toate condițiile menționate în Ghidul solicitantului de finanțare aferent prezentelor apeluri de proiecte. Neîndeplinirea unei condiții de eligibilitate conduce la declararea neeligibilității solicitantului de finanțare/proiectului/componentei propus/ă spre finanțare.

b) În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate conform ghidului solicitantului, oricând pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, componenta/cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului de finanțare vor fi aduse la cunoștința AM PR Vest în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective.

c) Solicitantul de finanțare se va asigura de evitarea dublei finanțări a lucrărilor de intervenție/activităților propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură implementate

²⁰ La data aprobării Corrigendum-ului nr. 1 la GSF, categoriile de proprietari, persoane fizice, enumerate în OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, la art. 14 alin. (8) sunt:

a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreținere;

b) persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administrației publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câștigul salarial mediu net pe economie;

c) veterani de război și soți/soții supraviețuitori/ supraviețuitoare ai/ale acestora;

d) pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie;

e) persoane aflate în sărăcie energetică, definită la art. 3 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare, inclusiv persoane identificate ca și consumatori vulnerabili de energie.



prin programe operaționale sau/și prin alte programe cu surse publice de finanțare, astfel:

- i. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul de finanțare își va asuma secțiunea A din Anexa 2_Declarația unică;
 - ii. Detalii referitoare la proiectul depus la altă entitate finanțatoare se vor include în Formularul cererii de finanțare la secțiunea Justificare. Se va preciza titlul proiectului, programul în cadrul căruia a fost depus, Autoritatea de Management/ Organismul care gestionează programul, codul SMIS, dacă a fost depus prin MySMIS2021/SMIS2021+ și stadiul proiectului la momentul depunerii cererii de finanțare în cadrul PR Vest;
 - iii. Pe toată perioada de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului, cât și în perioada de raportare și verificare finală a proiectului și perioada de durabilitate, beneficiarul este obligat să aducă la cunoștința AM PR Vest orice modificări care intervin în situația sa și care contravin prevederilor asumate prin declarațiile anexate la cererea de finanțare, contractului de finanțare sau ghidului solicitantului de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective;
 - iv. În cazul în pe parcursul evaluării și selecției proiectului/contractării proiectului/derulării contractului de finanțare, se identifică situații de dublă finanțare, AM PR Vest respinge de la finanțare proiectul propus/emite decizii de reziliere a contractelor de finanțare, cu recuperarea sumelor acordate necuvenit.
- d) AM PR Vest aplică proceduri de management și control care să asigure corectitudinea acordării și utilizării fondurilor, precum și respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, așa cum este aceasta definită în legislația europeană incidentă.

5.1. Eligibilitatea solicitanților și partenerilor

5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor

5.1.1.1. Solicitantul de finanțare se încadrează în categoria solicitanților eligibili, conform secțiunii **5.1.2 Categoriile de solicitanți eligibili**.

5.1.1.2. Proiectul, solicitantul de finanțare și/sau reprezentantul său legal, care își exercită atribuțiile de drept, la data depunerii cererii de finanțare, respectă toate prevederile din Declarația unică și NU se încadrează în niciuna din situațiile exceptate prezentate în cadrul secțiunii B din Declarația unică.

5.1.1.3. Cererea de finanțare și anexele la aceasta sunt asumate prin semnătură și transmise prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021 sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal/a unui împuternicit al reprezentantului legal al solicitantului de finanțare, după caz.

Atenție!

În cazul în care cererea de finanțare este transmisă sub semnătura electronică a reprezentantului legal/a unui împuternicit al reprezentantului legal, în situațiile excepționale prevăzute în ghidul solicitantului de finanțare **la capitolul 4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor**: dacă cererea de finanțare, declarațiile în nume propriu ale reprezentantului legal/



împuternicitului reprezentantului legal sau alte declarații în nume personal care angajează organizația în relația cu terții, date de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al solicitantului de finanțare nu au fost semnate electronic și asumate de către acesta, proiectul se respinge fără solicitare de clarificări, conform capitolului **4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor.**

În acest caz, prin persoană împuternicită nu se înțelege persoana care deține rolul de împuternicit al solicitantului de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, ci persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a fi împuternicită să acționeze legal în numele și pe seama solicitantului de finanțare.

5.1.1.4. Solicitantul de finanțare are capacitatea financiară de a implementa proiectul, asigurând:

- a) contribuția proprie de minim 2% din valoarea totală eligibilă a investiției, suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect, conform precizărilor din Ghidul solicitantului de finanțare, capitolul **3.4 Rata de cofinanțare;**
- b) finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, dacă acestea există;
- c) resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Solicitantul de finanțare trebuie să respecte toate cerințele de mai sus, respectiv: litera a), b) și c).

Atenție!

Solicitantul de finanțare are obligația de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor - eligibile și neeligibile ale proiectului, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile generate de următoarele categorii de:

- a) apartamente cu destinație de locuință (inclusiv apartamentele declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, unde nu se desfășoară activitate economică) aflate în proprietatea persoanelor juridice (IMM, ONG, alți operatori economici), a Solicitantului de finanțare sau autorităților și instituțiilor publice;
- b) apartamentele cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice (IMM, ONG, alți operatori economici), a Solicitantului de finanțare sau a autorităților și instituțiilor publice;
- c) spațiile comerciale/spații cu altă destinație decât cea de locuință din construcția blocului, aflate la parter sau mezanin indiferente de proprietarul acestora (persoane fizice, persoane juridice, solicitantul de finanțare sau autorități și instituții publice)

5.1.1.5. Solicitantul de finanțare și-a achitat obligațiile de plată nete în termenele legale către bugetul de stat și respectiv bugetul local, în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale la momentul verificării.



Atenție!

- a) Verificarea achitării obligațiilor de plată scadente la bugetul de stat, pentru solicitantul de finanțare și membrii parteneriatului, dacă este cazul, se realizează în baza Certificatului de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul de stat conform prevederilor din prezentul ghid, capitolul **7.6 Anexe și documente necesare la momentul contractării**. În situația în care documentul expiră până la finalul perioadei de contractare se solicită retransmiterea acestuia astfel încât la momentul contractării să fie în termen de valabilitate.
- b) Verificarea achitării obligațiilor de plată scadente la bugetul local, pentru solicitantul de finanțare și membrii parteneriatului, dacă este cazul, se realizează în baza Certificatului de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local transmis de solicitantul de finanțare, conform prevederilor din prezentul ghid, capitolul **7.6 Anexe și documente necesare la momentul contractării**. În situația în care documentul expiră până la finalul perioadei de contractare se solicită retransmiterea acestuia astfel încât la momentul contractării să fie în termen de valabilitate.
- c) Verificarea inexistenței faptelor înscrise în cazierul fiscal al solicitantului de finanțare și al membrilor parteneriatului, dacă este cazul, se realizează în baza Certificatului de cazier fiscal, transmis de solicitantul de finanțare, conform prevederilor din prezentul ghid, secțiunea **7.6 Anexe și documente necesare la momentul contractării**. În situația în care documentul expiră până la finalul perioadei de contractare se solicită retransmiterea acestuia astfel încât la momentul contractării să fie în termen de valabilitate.
- d) Contractul de finanțare nu se va semna în cazul în care în etapa de contractare se constată că solicitantul de finanțare are în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni datorii scadente neachitate în termenul legal și care nu fac obiectul unei decizii de eşalonare și/sau are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale.

5.1.2. Categoriile de solicitanți eligibili

În cadrul apelurilor de proiecte aferente IR 3.1.A Eficiență energetică în clădiri rezidențiale, solicitanții eligibili sunt unitățile administrativ teritoriale: municipii reședință de județ, municipii și orașe din cadrul Regiunii Vest²¹, inclusiv cele aferente ITI Valea Jiului.

Atenție!

²¹ Autoritățile publice menționate mai sus sunt constituite conform:

- a) Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- b) OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- c) Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.



Nu sunt eligibile Unitățile Administrativ Teritoriale din mediul rural.

În vederea depunerii cererii de finanțare și implementării proiectului în cadrul acestei Intervenții regionale, solicitantul de finanțare încheie contract/e cu Asociația/Asociațiile de proprietari pentru mandatarea UAT în vederea depunerii și derulării proiectului. În acest sens, solicitantul de finanțare poate folosi Anexa 24_Model orientativ Contract UAT - asociatia proprietari. Anexa 24 este un model recomandat, nu este obligatoriu.

Atenție!

Anexa 24_Model orientativ Contract UAT - asociatia proprietari NU va fi atașată ca anexă la cererea de finanțare, dar va fi păstrată de către solicitantul de finanțare la sediul acestuia, în vederea unor verificări ulterioare, dacă este cazul, de către instituțiile abilitate, pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare și pe perioada de durabilitate a acestuia.

Având în vedere prevederile art. 6 alin (11) din OUG nr. 23/2023 cu modificările și completările ulterioare și ținând seama că, potrivit legii, lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe reprezintă investiții de interes public local conform art. 1 alin (7) din OUG 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul de finanțare are obligația, în condițiile și la termenele din Ghidul solicitantului de finanțare, de a face dovada dreptului de a realiza investiția asupra imobilelor care fac obiectul cererii de finanțare, sens în care își va asuma prevederile secțiunii C din cadrul Anexei 2- Declarația Unică și va prezenta Autorizația de construire pentru investiția care face obiectul finanțării, conform prevederilor capitolului 7.4 din cadrul prezentului ghid.

În baza contractului mai sus menționat, solicitantul de finanțare va obține de la **Asociația de proprietari Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Proprietari**²² pentru fiecare componentă, întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, privind:

- mandatarea Unității administrativ teritoriale Municipiu/Oraș în vederea realizării activităților/lucrărilor de intervenție;
- luarea la cunoștință și aprobarea intervențiilor de creștere a eficienței energetice și indicatorilor tehnico-economici aferenți, detaliați în documentația tehnico-economică faza PT, pusă la dispoziție de către Unitatea administrativ teritorială Municipiu/Oraș și aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local, dacă este cazul;
- luarea la cunoștință și aprobarea valorii totale a investiției, conform devizului general;
- luarea la cunoștință și aprobarea duratei de execuție a lucrărilor de intervenție;
- confirmarea numărului apartamentelor/spațiilor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenție propuse prin proiect din totalul apartamentelor/spațiilor din blocul de locuințe (obligatoriu cvorumul necesar pentru adoptarea Hotărârii, conform legislației în vigoare).

²² Adunarea generală a asociației de proprietari hotărăște, asupra oricărei acțiuni vizând modernizarea condominiului, cum ar fi transformarea unuia sau mai multor elemente de echipament existent aparținând imobilului respectiv, adăugarea de elemente noi, amenajarea corpurilor de clădiri destinate folosinței comune sau crearea unor astfel de corpuri, cu condiția ca ea să fie conformă destinației condominiului, cu respectarea legislației aplicabile în vigoare, respectiv a Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor cu modificările ulterioare.



- f) confirmarea numărului de apartamente/spații care presupun lucrări de intervenții în interiorul apartamentelor/spațiilor ai căror proprietari sunt de acord cu respectivele lucrări (obligatoriu 100% acolo unde soluția tehnică prevede acest tip de lucrări de intervenție).
- g) numărul **spațiilor comerciale/spațiilor cu altă destinație** decât cea de locuință **din construcția blocului, aflate la parter sau mezanin** indiferent de proprietarul acestora (persoane fizice, persoane juridice, solicitantul de finanțare sau alte autorități și instituții publice), precum și menționarea includerii intervențiilor asupra acestora în cadrul proiectului în categoria neeligibilă sau excluderea integrală a acestora din cadrul proiectului și depunerea proiectului fără intervenții asupra acestor spații, în condițiile realizării țintelor de eficientizare energetică solicitate în cadrul Intervenției regionale 3.1A Eficiență energetică în clădiri rezidențiale a PR Vest 2021-2027.
- h) împuternicirea președintelui Asociației de proprietari să semneze Contractul dintre UAT Municipiu/Oraș și Asociația de proprietari pentru depunerea și derularea proiectului în cadrul PR Vest 2021 – 2027.

În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări cu mai multe Asociații de proprietari, este necesar acordul membrilor fiecărei Asociații de proprietari pentru fiecare scară inclusă în proiect, în condițiile prevăzute de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor cu modificările ulterioare, fără a lua în considerare, dacă este cazul, spațiile cu altă destinație existente din construcția blocului situate la parter și/sau mezanin, dacă acestea nu vor fi parte din proiect.

În cazul în care în cadrul unei Asociații de proprietari sunt incluse mai multe blocuri /scări și doar unul/una dintre acestea face obiectul proiectului, adoptarea Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Proprietari se va putea lua cu acordul scris al majorității proprietarilor blocului/tronsonului de scări/scării obiect al proiectului, membri ai asociației de proprietari, fiind aspecte care îi vizează direct, pe bază de tabel nominal, cu condiția ca acest lucru să fi fost prevăzut în statutul respectivei asociații de proprietari, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare și doar în cazul în care clădirea se poate expertiza tehnic.

Dacă blocul a fost construit cu spații comerciale/spații cu altă destinație decât cea de locuință la parter sau mezanin și:

- proprietarii acestor spații nu sunt de acord cu lucrările de intervenție prevăzute prin proiect, proiectul se poate realiza și **fără spațiile comerciale de la parter sau mezanin**, cu condiția ca pentru blocul respectiv să se îndeplinească condițiile de eligibilitate privind reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră,
sau
- proprietarii acestor spații sunt de acord cu lucrările de intervenție prevăzute prin proiect, aceste spații pot fi reabilitate cu condiția încadrării cheltuielilor aferente reabilitării respectivelor spații în categoria cheltuielilor **neeligibile**.

Astfel, în cadrul Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Proprietari se vor menționa aceste spații și soluția adoptată pentru ele, fără a fi incluse în valoarea investiției aprobată, dacă este cazul.



În elaborarea Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Proprietari, se poate folosi Anexa 16_Model orientativ Hotarare Generala Asociatie Proprietari. Anexa 16 este un model recomandat, nu este obligatoriu.

În cadrul secțiunii Maturitatea proiectului din cererea de finanțare, solicitantul de finanțare va menționa numărul Contractului de mandat încheiat de UAT cu Asociația/Asociațiile de proprietari și numărul Hotărârii/lor Adunării/lor Generale a/ale Asociației/iilor de Proprietari aferente componentelor propuse spre finanțare, conform Anexei 1_Instrucțiuni de completare formular cerere de finanțare.

Atenție!

Anexa 16_Model orientativ Hotarare Generala Asociatie Proprietari nu se va depune ca anexă la cererea de finanțare, ci se va păstra de către solicitantul de finanțare la sediul acestuia, în vederea unor verificări ulterioare de către instituțiile abilitate, pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare și pe perioada de durabilitate, în conformitate cu cele asumate în Anexa 2_Declarația unică.

Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Proprietari va conține ca anexă un tabel din care să rezulte următoarele informații:

- a) **acordul membrilor asociației de proprietari** emis în conformitate cu prevederile legale aplicabile din Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor cu modificările ulterioare, pentru mandatarea UAT Municipiu/Oraș în vederea solicitării finanțării în cadrul PR Vest 2021 - 2027 pentru lucrările de intervenție propuse prin documentația tehnico-economică faza PT și Raportul de audit energetic, aprobate prin HCL;
- b) acordul tuturor proprietarilor apartamentelor/spațiilor pentru care soluția tehnică prevede intervenții în interiorul apartamentelor;
- c) **numărul apartamentelor de tipul:**
 - apartamente cu destinație locuință (inclusiv apartamente declarate la ONRC ca sedii sociale de firma, unde nu se desfășoară activitate economică), aflate în proprietatea persoanelor juridice (IMM, ONG, alți operatori economici), a solicitantului de finanțare sau a autorităților și instituțiilor publice;
 - apartamente cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice (IMM, ONG, alți operatori economici), a solicitantului de finanțare sau a autorităților și instituțiilor publice;
 - spații comerciale/spații cu altă destinație decât cea de locuință din construcția blocului, aflate la parter sau mezanin, indiferent de proprietarul acestora (persoane fizice, persoane juridice, solicitantul de finanțare sau autorități și instituții publice).
- d) **decizia de a include sau nu în cadrul proiectului spațiile** comerciale/spațiile cu altă destinație decât cea de locuință din construcția blocului, aflate la parter sau mezanin, indiferent de proprietarul acestora (persoane fizice, persoane juridice, solicitantul de finanțare sau autorități și instituții publice).

În cazul în care într-un bloc sunt mai multe scări, cu mai multe Asociații de proprietari, se poate întocmi un tabel centralizator al proprietarilor la nivel de bloc.



Atenție!

Anexa tabel la Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Proprietari - nu se va depune ca anexă la cererea de finanțare, ci se va păstra de către solicitantul de finanțare la sediul acestuia, în vederea unor verificări ulterioare, de către instituțiile abilitate, pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare și pe perioada de durabilitate, în conformitate cu cele asumate în Anexa 2_Declarația unică.

Notă!

- a) Verificarea corectitudinii întocmirii, completării și semnării Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Proprietari și a Tabelului anexă la HAGAP este exclusiv sarcina și responsabilitatea solicitantului de finanțare. În cazul în care consideră necesar, AM PR Vest poate solicita aceste documente în vederea verificării lor.
- b) În cazul în care pe parcursul evaluării, selecției și contractării cererii de finanțare intervin schimbări care afectează condițiile de eligibilitate:
 - i. este responsabilitatea asociației de proprietari să notifice solicitantul de finanțare cu privire la aceste modificări;
 - ii. este responsabilitatea solicitantului de finanțare să verifice dacă modificările respective afectează sau nu condițiile de eligibilitate: de exemplu respectarea condițiilor legale privind cvorumul necesar pentru adoptarea Hotărârii AGAP și să notifice AM PR Vest asupra acestor modificări, inclusiv dacă sunt în continuare respectate sau nu toate condițiile impuse prin GSF.
 - iii. este obligația solicitantului de finanțare de a se asigura de actualizarea tuturor documentelor afectate de schimbări, ca de exemplu acordul proprietarilor, hotărârea AGAP, bugetul proiectului, Hotărârea Consiliului Local etc.

5.1.3. Categoriile de parteneri eligibili

Nu se aplică prezentelor apeluri.

5.1.4. Reguli și cerințe privind parteneriatul

Nu se aplică prezentelor apeluri.



5.2. Eligibilitatea activităților

Atenție!

- a) Un proiect poate conține **mai multe blocuri de locuințe**, denumite **componente**.
- b) Criteriile de conformitate, de calitate și prioritizare aferente evaluării tehnice și financiare și de eligibilitate, după caz, aplicabile proiectului și componentelor vor fi verificate conform detalierii din cadrul grilelor ETF - Anexa 3.1a_apel necompetitiv și Anexa 3.1b_apel competitiv, și a grilei de contractare - Anexa 3.2. Modalitatea de evaluare, selecție și contractare a proiectelor se va face conform mecanismului descris în cadrul **capitolului 8. Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor** din prezentul GSF.
- c) Pentru a fi eligibile, proiectele propuse în cadrul apelurilor aferente 3.1.A Eficiență energetică în clădiri publice trebuie să respecte cumulativ cerințele detaliate la capitolul **5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților**.

5.2.1. Cerințe generale privind eligibilitatea activităților

5.2.1.1 Proiectul trebuie să fie corelat cu obiectivul general al apelului de proiecte și să propună investiții specifice privind **creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale din mediul urban**.

Criteriul se verifică pentru toate componentele din cadrul proiectului.

Atenție!

- a) Neeligibilitatea unei activități în cadrul apelurilor aferente Intervenției Regionale 3.1.A Eficiență energetică în clădiri rezidențiale, nu conduce la neeligibilitatea cererii de finanțare, ci doar la neeligibilitatea cheltuielilor.
- b) Cu toate acestea, în cazul în care investițiile propuse în cadrul cererii de finanțare nu răspund obiectivului Intervenției Regionale 3.1.A, nu prevăd activități eligibile detaliate în cadrul GSF la capitolul **5.2.2 Activități eligibile** și nu respectă cerințele minime pentru activitatea de bază prevăzută la capitolul **5.2.3 Activitatea de bază**, componenta/proiectul se va respinge de la finanțare.
- c) În conformitate cu prevederile art. 4, alineatul 7, litera c) din OUG nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare, solicitantul de finanțare are obligația de a asigura termene realiste pentru realizarea activităților, cu încadrarea în durata maximă de implementare a proiectului.

5.2.1.2 Proiectul/componenta nu face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau nu a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru același tip de activități executate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiasi segment de infrastructură în ultimii 5 ani.

Criteriul se verifică pentru toate componentele din cadrul proiectului.



5.2.1.3 După semnarea contractului de finanțare perioada de implementare a activităților proiectului în cadrul căreia pot fi efectuate cheltuielile eligibile este de maxim 24 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.

Atenție!

Perioada de implementare a proiectului în cadrul căreia pot fi efectuate cheltuielile eligibile poate fi prelungită, în cazuri justificate, fără a depăși fie durata de maxim 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare, reprezentând durata maximă de 24 luni plus jumătate din aceasta, respectiv încă 12 luni, fie data de 31 decembrie 2029, oricare termen intervine primul.

Durata maximă = 24 luni de la data semnării contractului de finanțare

Durata maximă prelungită = 36 luni de la data semnării contractului de finanțare (36 luni = 24 luni + 12 luni).

Exemplu de calcul:

În cazul unui contract cu durată implementare de 20 luni de la data semnării contractului de finanțare, Beneficiarul poate solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu maxim 16 luni, calculat astfel:

Durata maximă prelungită – Durată implementare contract inițial =
Durata prelungită (36 luni – 20 luni = 16 luni).

Criteriul se verifică la nivel de proiect.

5.2.1.4 Proiectul include măsurile de comunicare și vizibilitate, conform cerințelor din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepțiile stabilite prin HG 873/2022 privind stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021 - 2027 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune și Fondul pentru o Tranziție Justă, în conformitate cu capitolul **3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri** din cadrul GSF și cu prevederile Manualului de identitate vizuală și comunicare.

Criteriul se verifică la nivel de proiect.

5.2.1.5 Numărul apartamentelor în care se regăsesc proprietari persoane fizice care necesită cheltuieli de natură socială reprezintă cel puțin 30% din numărul total al spațiilor cu destinație de locuință din cadrul tuturor blocurilor de locuințe propuse pentru reabilitare la nivelul cererii de finanțare.

Atenție

Categoriile de proprietari persoane fizice pentru care UAT acordă cheltuieli de natură socială se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (8) din OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare.

Această cerință se verifică în baza datelor colectate de la fiecare componentă propusă prin proiect și a asumării de la litera C din Anexa 2_Declarația unică.



Pentru stabilirea procentului se iau în considerare doar acele apartamente cu proprietari persoane fizice pentru care UAT acordă cheltuieli de natură socială la momentul depunerii proiectului.

În cazul apelurilor de proiecte competitive, în situația în care, după depunerea cererii de finanțare, numărul apartamentelor care au proprietari persoane fizice pentru care UAT acordă cheltuieli de natură socială se modifică în sensul creșterii, criteriul de prioritizare nr. 9.8 din Anexa 3.1b - Grila ETF_3.1.A_apel competitiv va fi punctat în baza valorii declarată la momentul depunerii cererii de finanțare.

În cazul tuturor apelurilor de proiecte, competitive și necompetitive, în situația în care, după data depunerii cererii de finanțare și până la semnarea contractului de finanțare numărul apartamentelor care au proprietari persoane fizice pentru care UAT acordă cheltuieli de natură socială scade sub 30% din numărul total al spațiilor cu destinație de locuință din cadrul tuturor blocurilor de locuințe propuse pentru reabilitare la nivelul cererii de finanțare, UAT MUnicipiu/Oraș trebuie să notifice AM PR Vest în termen de 5 zile lucrătoare, iar criteriul de eligibilitate a proiectului nr. 14 din Anexa 3.2_Grila contractare_IR 3.1A se consideră neîndeplinit, proiectul fiind respins de la finanțare.

Prin excepție, în situația în care procentul de 30% nu este atins prin cheltuielile de natură socială acordate de UAT, la calculul procentului se vor lua în considerare toate categoriile de proprietari, persoane fizice, enumerate în OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare, la art. 14 alin. (8), indiferent care este entitatea publică ce acordă cheltuiela de natură socială.

Criteriul se verifică la nivel de proiect.

5.2.1.6 Toate componentele proiectului au fost construite până la 31 decembrie 2000, respectiv au lucrările finalizate din punct de vedere fizic, cel târziu la 31 decembrie 2000, conform extrasului din cartea tehnică a clădirii, fișei tehnice a clădirii, extrasului din expertiza tehnică, procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau a oricărui alt document justificativ oficial.

Criteriul se verifică pentru toate componentele din cadrul proiectului.

5.2.1.7 Toate componentele proiectului au un regim minim de înălțime P+2E.

Atenție!

În cadrul unei cereri de finanțare vor fi incluse doar componente cu **același regim de înălțime**, de exemplu: o cerere de finanțare va conține doar componente cu regim de înălțime de până la P+4E inclusiv, sau doar componente cu regim de înălțime de peste P+4E.

În cazul în care componenta propusă spre finanțare are:

- a) regim de înălțime de P+4E+M, blocul va fi încadrat ca regim de înălțime de P+4E;
- b) regim de înălțime de P+4E+ER (etaj retras), blocul va fi încadrat ca regim de înălțime de P+5E.



În cazul în care printr-o cerere de finanțare se solicită finanțare pentru componente cu regim de înălțime mai mic sau egal cu P+4E cât și componente cu regim de înălțime mai mare decât P+4E, cererea de finanțare se va respinge fără solicitare de clarificări.

Criteriul se verifică pentru toate componentele din cadrul proiectului.

5.2.1.8 Proiectul include un număr maxim de 10 componente.

Atenție!

Dacă un bloc de locuințe are mai multe scări, care nu pot fi delimitate structural conform expertizei tehnice, având una sau mai multe Asociații de proprietari, acestea vor trebui să facă parte dintr-o singură componentă, în vederea asigurării unei soluții tehnice unitare pentru întreaga construcție, inclusiv din punct de vedere al aspectului și cromaticii anvelopei blocului.

În cazul în care blocurile sunt delimitate din punct de vedere structural, conform expertizei/expertizelor tehnice, acestea vor fi considerate componente distincte.

O cerere de finanțare poate include un număr maxim de 10 blocuri de locuințe²³, fiecare dintre acestea constituind o „componentă” în cadrul proiectului.

Criteriul se verifică la nivel de proiect.

5.2.1.9 În cazul proiectelor pentru care s-a semnat contractul de achiziție publică aferent activității de bază din cadrul proiectului, înainte de depunerea cererii de finanțare, este respectată legislația UE și națională în domeniul achizițiilor publice.

Procesul de verificare a acestora se va desfășura concomitent cu etapele de evaluare tehnică și financiară, respectiv contractare a cererii de finanțare, în baza Anexei 22_Liste de verificare a dosarului de achiziții, conform prevederilor detaliate la capitolul **8.4.2 Verificarea dosarelor achizițiilor publice.**

Criteriul se verifică pentru toate componentele proiectului.

5.2.2. Activități eligibile

Pentru activitățile eligibile enumerate mai jos sunt eligibile categoriile de cheltuieli descrise la secțiunea A din cadrul Anexei 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile, în limita plafoanelor detaliate la secțiunea A din cadrul Anexei 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile.

A. Activități aferente creșterii eficienței energetice:

a) Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii;

- i. izolarea termică a fațadei - parte vitrată, respectiv înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată, înlocuirea tâmplăriei interioare: uși de acces și ferestre către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite, dacă este cazul;

²³ Blocul de locuințe – condominiu, proprietatea imobiliară formată din proprietăți individuale, definite apartamente sau spații cu altă destinație decât aceea de locuințe, și proprietatea comună indiviză.



- ii. izolarea termică a fațadei - parte opacă, respectiv termoizolarea pereților exteriori, termohidroizolarea terasei sau termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenței șarpantei, inclusiv refacerea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice de la nivelul acoperișului tip terasă;
- iii. închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv termoizolarea parapeților acestora;
- iv. izolarea termică a planșeului peste sol/subsol neîncălzit;
- v. izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimitează spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite;

b) Îmbunătățirea/modernizarea²⁴ sistemelor tehnice ale clădirii:

- i. lucrări de instalare/reabilitare²⁵/modernizare a sistemelor de ventilare prin introducerea de sisteme minim 75% recuperare de căldură, în vederea asigurării calității aerului interior, soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
- ii. refacerea canalelor de ventilație din apartamente în scopul menținerii/realizării ventilării naturale a spațiilor ocupate, în cazul în care acestea au fost înfundate/blocate;
- iii. reabilitarea/modernizarea/instalarea instalației de distribuție centralizată a agentului termic – încălzire și apă caldă de consum, din interiorul apartamentelor, inclusiv înlocuirea/dotarea cu calorifere și montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire cât și pentru apă caldă de consum;
- iv. achiziționarea și instalarea la nivel de clădire rezidențială multifamilială de sisteme centralizate de încălzire cu eficiență ridicată²⁶ și funcționare electrică sau pe gaz²⁷, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră, în situația în care la nivelul localității urbane nu există sistem centralizat de termoficare;

Atenție!

Nu sunt eligibile investițiile care constau în:

- înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili solizi, și anume cărbune, turbă, lignit, șisturi bituminoase cu altele de același tip, cu excepția cazului în care acestea sunt înlocuite cu sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaz;

²⁴ Lucrări de modernizare - reprezintă lucrările care urmăresc aducerea construcției la parametri superiori celor inițiali și includ înlocuirea structurilor sau elementelor depășite cu altele corespunzătoare nivelului tehnic actual (GE 032-97 - Normativ privind executarea lucrărilor de întreținere și reparații la clădiri și construcții speciale).

²⁵ Lucrări de reabilitare - reprezintă orice fel de lucrări de intervenții necesare pentru îmbunătățirea performanțelor de siguranță și exploatare a construcțiilor existente, inclusiv a instalațiilor aferente, în scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerințelor esențiale de calitate prevăzute de lege. (Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții).

²⁶ În conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE

²⁷ Exclusiv în cazul înlocuirii sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili solizi, și anume cărbune, turbă, lignit, șisturi bituminoase cu sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaz.



- înlocuirea sistemelor de încălzire pe bază de biomasă cu alte sisteme de încălzire;
 - instalarea de sisteme de încălzire pe bază de biomasă/înlocuirea oricăror sisteme de încălzire cu sisteme de încălzire pe bază de biomasă;
 - instalarea de sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaz/înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de gaz cu altele de același tip.
- v. pentru partea comună a clădirii tip bloc de locuințe reabilitarea/modernizarea instalației de distribuție a agentului termic - încălzire și apă caldă de consum, prin montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare și izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă și creșterii eficienței energetice;
- vi. lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate – pentru părțile comune, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat cu LED, senzori de mișcare etc;
- vii. sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, inclusiv pregătirea clădirilor pentru soluții inteligente;
- viii. sisteme de umbrire pentru sezonul cald cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă, ca de exemplu obloane, jaluzele, rulouri.

Atenție!

Nu sunt eligibile investițiile în marchize, pergole și copertine retractabile și fixe pentru ferestre, uși, balcoane și terase.

- c) **Achiziționarea și instalarea surselor regenerabile de producere de energie** în măsura în care sunt concepute și dimensionate pentru părțile comune ale clădirii, de exemplu: instalații cu panouri solare fotovoltaice, etc.

Atenție!

Valoarea eligibilă a surselor regenerabile de producere de energie aferente unei componente este maxim 10% din valoarea totală eligibilă a componentei.

Tipurile de lucrări menționate mai sus nu au un caracter limitativ, ele putând fi adaptate specificului clădirii, tipului de intervenție și prevederilor legislative și normativelor în vigoare referitoare la asigurarea cerințelor de calitate.

Sursele de producere a energiei regenerabile se dimensionează doar pentru acoperirea necesarului anual de energie, respectiv a consumului mediu anual de energie al clădirii - componente – pentru părțile comune, fără a se urmări în mod special livrarea de energie în rețelele naționale. Dacă prin utilizarea echipamentelor pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu rezultă un surplus, acesta poate fi livrat în sistemul energetic național, cu respectarea legislației în domeniu, sub rezerva necomercializării respectivului surplus în condiții de piață liberă/concurențială, conform Ordinului 15/2022. În caz contrar, sprijinul financiar acordat prin prezentul program constituie ajutor de stat, caz în care AM PR Vest va dispune recuperarea sumelor finanțate aferente activităților privind sursele de energie



regenerabile.

- d) **Activități aferente amenajării terenului, amenajării pentru protecția mediului și aducerii la starea inițială, relocării/protecției utilităților afectate de lucrările de eficientizare energetică, asigurării utilităților necesare obiectivului de investiții, lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier²⁸.**
- e) **Alte intervenții aferente măsurilor conexe** care contribuie la implementarea proiectului, cum ar fi:
- crearea de facilități/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități, ca de exemplu: rampe de acces, ascensoare, platforme mobile, sisteme de ghidaj și orientare, sisteme de avertizare luminoasă, covoare tactile etc. sau alte măsuri suplimentare de dezvoltare durabilă. Acest tip de **măsuri conexe sunt obligatorii**.
 - refacerea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe;
 - reabilitarea/construirea acoperișului de tip șarpantă, inclusiv a sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă.
 - demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;
 - refacerea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
 - refacerea finisajelor interioare afectate de măsurile de eficientizare energetică în zonele de intervenție, inclusiv șpaletii interiori;
 - reabilitarea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, precum și reabilitarea/modernizarea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, trolilor, după caz, cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate²⁹;
 - reabilitarea/modernizarea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din subsolul blocului de locuințe până la căminul de branșament/de racord, după caz;
 - realizarea lucrărilor de branșarea/rebranșare a blocului de locuințe la sistemul centralizat de producere și furnizare a energiei termice. Lucrările de branșare/rebranșare la sistemul centralizat de încălzire și apă caldă de consum de la blocul de locuințe până la punctul de branșament/de racord sunt eligibile cu condiția existenței unei sistem centralizat de încălzire și apă caldă de consum în apropiere și a existenței avizului favorabil al furnizorului de energie termică privind asigurarea necesarului de consum aferent acestora.
 - intervenții la structura blocului în cazul în care acestea rezultă că sunt necesare

²⁸ Inclusiv diverse și neprevăzute

²⁹ Necesitatea intervențiilor asupra lifturilor trebuie să fie fundamentată în raportul tehnic de specialitate care se va întocmi, aviza și aproba în conformitate cu legislația în vigoare. La momentul publicării GSF legislația aplicabilă este Legea 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și Prescripția tehnică ISCIR (PT R2-2010).



din raportul de expertiză tehnică al blocului.

Atenție!

Valoarea eligibilă a măsurilor conexe aferente componentei este **maxim 15% din valoarea totală eligibilă a componentei**.

Aceste măsuri conexe nu au caracter limitativ ele putând fi adaptate specificului clădirii, tipului de intervenție și prevederilor legislative, cu condiția fundamentării acestora în raportul de expertiză tehnică și/sau în raportul de audit energetic, detalierii în cadrul documentației tehnico – economice faza PT și respectării legislației în vigoare.

Toate măsurile de tip A trebuie să fie fundamentate, după caz, în raportul de expertiză tehnică și/sau în raportul de audit energetic, și detaliate în documentația tehnico-economică faza PT.

Recomandare pentru proiectele depuse în cadrul apelurilor necompetitive:

Se recomandă utilizarea de materiale de construcții certificate Eco Label și realizarea preponderentă a procedurilor pentru atribuirea de contracte de achiziții publice verzi pentru lucrări, echipamente și dotări, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare³⁰.

B. Alte activități eligibile în cadrul proiectului:

- a) **activități aferente serviciilor de proiectare, consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului, auditului financiar al proiectului, informării și publicității**, în corelare cu detalierile din secțiunea **A. Cheltuieli eligibile** din Anexa **5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile**, la GSF.
- b) **activități de promovare a măsurilor de eficiență energetică în scopul reducerii consumului de energie și a emisiilor de CO₂**: măsuri soft de tipul celor enumerate mai jos, fără ca lista să fie exhaustivă:
 - i. campanii de informare, promovare și conștientizare a cetățenilor cu privire la avantajele utilizării corecte a echipamentelor și sistemelor de eficiență energetică, a implementării de măsuri de eficiență energetică în cadrul clădirilor rezidențiale multifamiliale, a execuției corecte a lucrărilor de eficiență energetică, a elaborării de proiecte de eficiență energetică fundamentate pe cazuri de bune practici, în scopul creșterii calității mediului și vieții, etc.

³⁰ La momentul aprobării GSF legislația aplicabilă este Legea nr. 69/2016 și Ordinul nr. 2395/2023, recomandările prevăzute în Ghidul privind achizițiile publice ecologice – document cu caracter orientativ al Comisiei Europene.

La momentul aprobării Corrigendum-ului nr. 3 la GSF legislația aplicabilă este Ordinul nr. 1946/2024 și recomandările prevăzute în Ghidul privind achizițiile publice ecologice – document cu caracter orientativ al Comisiei Europene



- ii. dezvoltarea și schimbul de modele de bune practici în domeniul eficienței energetice cu alte instituții sau actori relevanți, inclusiv la nivel interregional sau transnațional.

Atenție!

Cheltuielile aferente informării și publicității detaliate la capitolul 3.21 sunt obligatoriu de realizat.

Activitățile din categoria B, litera b), de promovare a măsurilor de eficiență energetică în scopul reducerii consumului de energie și a emisiilor de CO₂, **sunt obligatorii** și trebuie să fie integrate în proiecte care propun activități din categoria A.

Canalele și instrumentele de comunicare pot include următoarele:

- a) evenimente;
- b) comunicare în mediul online;
- c) comunicare prin mass media, radio, publicații online/tipărite.

Solicitantul de finanțare are obligația de a notifica AM PR Vest cu privire la Activitățile de promovare obligatorii întreprinse.

5.2.3. Activitatea de bază

Activitatea de bază³¹ reprezintă activitatea sau pachetul de activități declarată/e de către beneficiar ca fiind principală/e sau de referință pentru un proiect și care respectă următoarele condiții cumulative:

- a) are/au legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;
- b) se regăsește/regăsesc în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile specificate la **Capitolul 5.2.2, litera A;**
- c) nu fac/e parte din activitățile conexe implementării investiției, detaliate în GSF la **Capitolul 5.2.2, litera B;**
- d) reprezintă **minimum 50% din bugetul eligibil al componentei.**

Atenție!

Dacă activitatea de bază propusă în cadrul proiectului nu vizează îndeplinirea obiectivului priorității, proiectul se va respinge de la finanțare.

În secțiunea **Activități** din cererea de finanțare se va selecta în mod obligatoriu activitate de bază doar pentru categoriile de activități care se încadrează la litera A.

În secțiunea **Buget proiect** din cererea de finanțare, în câmpul **Denumirea cheltuielii** se va completa în mod obligatoriu, pentru fiecare cheltuială, dacă

³¹ Conform OUG nr. 23/2023, art. 2, ali.(3), lit.a)



este aferentă activității de bază sau activității conexe, în corelare cu activitatea de care este legată.

Exemplu: Activitățile și cheltuielile legate de execuția de lucrări, achiziționare active corporale sau necorporale reprezintă activitate de bază.

Activitățile și cheltuielile legate de consultanță, audit, cote și taxe legale reprezintă activitate conexă.

5.2.4. Activități neeligibile

Activitățile și proiectele neeligibile în cadrul apelurilor de proiecte aferente IR 3.1.A Eficiență energetică în clădiri rezidențiale reprezintă acele proiecte și activități care nu răspund obiectivul Priorității 3, Obiectivul specific RSO2.1 și obiectivului apelurilor de proiecte stabilit prin PR Vest, respectiv care nu conduc la creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul clădirilor rezidențiale multifamiliale din mediul urban în vederea combaterii schimbărilor climatice.

Proiectele și activitățile neeligibile în cadrul IR 3.1.A Eficiență energetică în clădiri rezidențiale sunt:

- a) Blocurile care sunt clasate/în curs de clasare ca monument istoric aflat în patrimoniul cultural național, respectiv în patrimoniul cultural local din mediul urban.
- b) Blocurile care sunt încadrate în clasele de risc seismic I și II conform reglementărilor tehnice în vigoare.
- c) Blocurile de locuințe cu destinație spațiu de locuit aflate exclusiv în proprietatea unui unic proprietar, inclusiv a solicitantului de finanțare.
- d) Blocurile situate în mediul rural.
- e) Blocurile de locuințe sociale.
- f) Investițiile privind repararea/înlocuirea cazanului și/sau a arzătorului din centrala termică proprie a clădirii.
- g) Proiectele sau obiectivele care au făcut parte din cadrul unor proiecte pentru care a fost semnat un contract de finanțare anterior, pentru care nu a fost realizată recepția finală și/sau pentru care a fost reziliat contractul de finanțare din Programul Operațional Regional 2014-2020.
- h) Proiectele/componentele care propun:
 - i. înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili solizi, și anume cărbune, turbă, lignit, șisturi bituminoase cu altele de același tip, cu excepția cazului în care acestea sunt înlocuite cu sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaz;
 - ii. înlocuirea sistemelor de încălzire pe bază de biomasă cu alte sisteme de încălzire;
 - iii. instalarea de sisteme de încălzire pe bază de biomasă/înlocuirea oricărui sistem de încălzire cu sisteme de încălzire pe bază de biomasă;
 - iv. instalarea de sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaz/înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de gaz cu altele de același tip.
- i) Proiectele/obiectele de investiții care intră sub incidența ajutorului de stat definit



conform prevederilor art. 107, alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

- j) Proiectele care propun intervenții asupra componentelor/componentele amplasate într-o zonă de protecție a monumentelor istorice și/sau într-o zonă construită protejată aprobată potrivit legii, pentru care NU este emis avizul Ministerului Culturii sau a structurilor deconcentrate ale acestuia cu privire la lucrările de eficientizare energetică.
- k) Proiectele/componentele care propun exclusiv lucrări de întreținere, reparații³² și mentenanță.
- l) Proiectele/componentele care propun intervenții de construire de corpuri noi/extindere.
- m) Proiectele finalizate care potrivit art. 2 al Regulamentului (UE) 2021/1060), pct. 37, reprezintă proiecte care au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral și pentru care toate plățile aferente au fost efectuate de beneficiar, iar contribuția publică relevantă a fost plătită beneficiarilor.
- n) Activitățile aferente demolării lucrărilor efectuate după construcția blocului, pentru care a fost obligatorie autorizarea, însă au fost realizate fără autorizație de construire.

Notă!

Neeligibilitatea unei activități în cadrul apelurilor aferente Intervenției regionale 3.1.A Eficiență energetică în clădiri rezidențiale nu conduce la neeligibilitatea componentei/cererii de finanțare, ci doar la neeligibilitatea cheltuielilor.

Încadrarea în una din tipologiile de proiecte/componente neeligibile conduce la respingerea componentei/proiectului, după caz.

5.3. Eligibilitatea cheltuielilor

5.3.1. Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să respecte cumulativ următoarele condiții:

- a) să respecte prevederile art. 63 din Regulamentul (UE) 2021/1060, respectiv cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din fonduri dacă au fost suportate de un beneficiar sau de partenerul privat din cadrul unei operațiuni PPP (Parteneriat Public-Privat) și plătite în cadrul implementării operațiunilor, între data transmiterii programului către Comisie sau data de 1 ianuarie 2021, oricare dintre aceste date survine prima, și 31 decembrie 2029;
- b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare sau cu prevederile legislației statului în care acestea au fost emise, ori de alte documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepțiile stabilite prin HG 873/2022 privind stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul

³² Lucrări de reparații: reprezintă refacerea sau înlocuirea de elemente, detalii sau părți de construcții și instalații ieșite din uz, ca urmare a exploatării normale sau acțiunii agenților de mediu, conform GE 032-97-Normativ privind executarea lucrărilor de întreținere și reparații la clădiri și construcții speciale



European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o Tranziție Justă;

- c) să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepțiile stabilite prin HG 873/2022 privind stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune și Fondul pentru o Tranziție Justă;
- d) să fie în conformitate cu prevederile programului;
- e) să fie în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanțare;
- f) să fie rezonabilă, justificată, necesară și să respecte principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența operațiunii;
- g) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și legislației naționale aplicabile;
- h) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepțiile stabilite prin HG 873/2022 privind stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune și Fondul pentru o Tranziție Justă.

În conformitate cu prevederile art. 4, alineatul 7, litera c) din OUG nr. 23/2023 cu modificările și completările ulterioare, solicitantul de finanțare are obligația de a asigura fonduri suficiente și realiste în bugetul proiectului, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute în **Anexa 5**_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile, la GSF.

5.3.2. Categori și plafoane de cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile reprezintă cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor regionale, care pot fi finanțate atât din instrumente structurale, cât și din bugetul de stat și/sau contribuția proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale europene și naționale în vigoare.

Categoriile și plafoanele de cheltuieli eligibile aplicabile apelurilor de proiecte aferente IR 3.1.A Eficiență energetică în clădiri rezidențiale sunt detaliate în cadrul secțiunii A. Cheltuieli eligibile din **Anexa 5**_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile, la GSF.

Atenție!

Plafoanele de cheltuieli eligibile trebuie respectate de către solicitantul de finanțare până la finalul perioadei de implementare a contractului de finanțare, inclusiv.

Conform art. 64 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, taxa pe valoarea adăugată („TVA”) nu este eligibilă pentru o contribuție din fonduri sub formă de granturi în cadrul prezentului apel, cu următoarele excepții:

- (i) pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5.000.000,00 EUR (inclusiv TVA);
- (ii) pentru operațiunile al căror cost total este mai mare de 5.000.000,00 EUR (inclusiv TVA), în cazul în care TVA-ul nu se recuperează în temeiul legislației naționale privind TVA;



În aplicarea excepției prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. (c) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cheltuiala cu taxa pe valoare adăugată este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate, în condițiile în care nu este finanțată și din alte fonduri publice.

În aplicarea excepției prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. (c) pct. (ii) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cheltuiala cu taxa pe valoare adăugată este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor.

Taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă, în condițiile depunerii declarațiilor de TVA conform art. 7 cap. III din Ordinul MIPE nr. 4013/23.10.2023/MF nr. 5316/27.11.2023 - Anexa Instrucțiuni de aplicare a prevederilor art.9 alin (1) și (2) din HG nr. 873/2022.

Notă!

La **depunerea cererii de rambursare/plată**, beneficiarii de finanțare au obligația depunerii la autoritatea de management a unei declarații pe propria răspundere conform Anexei nr. 1 „Declarație privind eligibilitatea TVA în cazul operațiunii al cărei cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA)” sau Anexei nr. 3 „Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul în operațiunii a cărei cost total este mai mare de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA)”, anexe la Ordinul MIPE nr. 4013/23.10.2023/MF nr. 5316/27.11.2023. Formularele acestor anexe reprezintă Anexa 20A și Anexa 20B la ghidul solicitantului de finanțare.

5.3.3. Categoriile de cheltuieli neeligibile

Cheltuielile neeligibile reprezintă cheltuielile inerente realizării proiectelor finanțate din instrumentele structurale în cadrul programelor regionale, care nu pot fi finanțate din instrumentele structurale, conform reglementărilor europene și naționale:

- a) Orice cheltuielile efectuate înainte de 01.01.2021 conform prevederilor art. 63, alin (2) din Regulamentul (UE) nr.1060/2021.
- b) Orice cheltuieli efectuate după finalizarea etapei de implementare a proiectului.

Identificarea unor elemente aferente investiției, care punctual/parțial nu respectă condițiile de finanțare detaliate în ghidul solicitantului de finanțare, însă care nu afectează eligibilitatea integrală a proiectului, conduce la încadrarea acestora în categoria cheltuielilor neeligibile.

Categoriile de cheltuieli neeligibile sunt detaliate la secțiunea B. Cheltuieli excluse de la finanțare din Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile, la GSF.

5.3.4. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte

În conformitate cu art. 54, lit. (a) din Regulamentul (UE) 2021/1060, pentru apelurile de proiecte aferente IR 3.1 A Eficiență energetică în clădiri rezidențiale, AM PR Vest va calcula costurile indirecte prin aplicarea unei rate forfetare asupra costurilor directe eligibile.

Se vor utiliza opțiuni simplificate în materie de costuri pentru decontarea cheltuielilor aferente consultanței, auditului financiar, comisioanelor, cotelor, taxelor și măsurilor de comunicare și vizibilitate - inclusiv activităților de promovare a măsurilor de eficiență energetică în scopul reducerii consumului de energie și a emisiilor de CO₂, ca 7 % rată forfetară din costurile directe.



Scopul utilizării opțiunilor simplificate în materie de costuri (SCO) este reducerea semnificativă a sarcinii administrative prin eliminarea verificării documentelor justificative individuale în decontarea cheltuielilor finanțate.

Conform OUG nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare, capitolul X. Costuri simplificate, art. 27, alin 1 și alin. 4:

Costurile directe reprezintă acele cheltuieli eligibile care sunt direct legate de punerea în aplicare a investiției sau a proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă cu respectiva investiție sau cu respectivul proiect. Costurile directe pot include și alte categorii de cheltuieli eligibile decât cele cu investițiile care sunt direct legate de atingerea obiectivelor proiectului și pentru care poate fi demonstrată legătura directă.

Costurile indirecte sunt toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria costurilor directe.

Acestea reprezintă costurile care sunt necesare pentru implementarea operațiunii și care nu sunt sau nu pot fi legate direct de implementarea operațiunii în cauză sau care sunt legate de implementarea operațiunii, dar reprezintă cheltuieli auxiliare care nu contribuie în mod direct la îndeplinirea indicatorilor/rezultatelor/obiectivelor acesteia.

În cadrul prezentului ghid, structura costurilor directe este următoarea:

1. **Lucrări:** conform cap. 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții, cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază, subcap. 4.1, 4.2, 4.3, cap.5 - Alte cheltuieli, subcap. 5.1, 5.3 din Devizul General;
2. **Echipamente/dotări:** conform cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază, subcap. 4.4, 4.5, 4.6, din Devizul General;
3. **Servicii:** conform cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, subcap.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.8 din Devizul General

Costurile directe reprezintă baza pentru calcularea costurilor indirecte.

Structura costurilor indirecte este următoarea:

1. **Consultanța** (conform cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, subcap. 3.6 Organizarea procedurilor de achiziție, subcap. 3.7.1 - Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții, 3.7.2 Auditul financiar din Devizul General).
2. **Comunicare și vizibilitate** (conform capitolului 5 - Alte cheltuieli, subcap. 5.4 - Cheltuieli pentru informare și publicitate din Devizul General), inclusiv cele aferente activităților de promovare a măsurilor de eficiență energetică.
3. **Comisioane, cote, taxe** (conform cap. 5 - Alte cheltuieli, subcap. 5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată; 5.2.3. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor; 5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare din Devizul General).



Notă:

În cazul în care beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele întocmite de auditori trebuie să confirme că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și:

- sunt necesare pentru realizarea proiectului;
- sunt prevăzute în contractul de finanțare încheiat cu beneficiarul proiectului;
- sunt prevăzute în bugetul proiectului și au fost efectuate în conformitate cu prevederile contractului de finanțare;
- sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, și un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea prețurilor conform prevederilor OUG 66/2011);
- sunt efectuate și plătite de beneficiar;
- au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;
- sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la bază documente justificative, sunt identificabile și verificabile, sunt dovedite prin documente originale, dacă este cazul;
- cheltuielile decontate sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare oferite (se verifică prețurile unitare și cantitățile decontate),

Pentru operațiunile specifice proiectului se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilității în funcție de tipul beneficiarului, și codul SMIS al proiectului.

Beneficiarii vor derula fondurile aferente prefinanțării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect.

Beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută.

Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifică potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

5.3.5. Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare

Formula de calcul a costurilor indirecte:

$$\text{Co ind} = \text{Co dir} * \text{Rforfetară (7\%)}$$

Unde:

Co ind = costurile indirecte

Co dir = costurile directe

Rforfetară (%) = rata forfetară



Atenție!

Costurile directe vor fi decontate în baza documentelor justificative.

5.3.6. Finanțare nelegată de costuri

Nu se aplică prezentelor apeluri.

5.4. Valoarea minimă și maximă eligibilă a unui proiect³³

A. Valoarea eligibilă minimă: 200.000 euro.

B. Valoare eligibilă maximă:

B1. UAT municipii reședință de județ: 5.000.000 euro;

B2. UAT municipii: 2.500.000 euro;

B3. UAT orașe: 1.500.000 euro.

Atenție!

Valoarea minimă eligibilă este obligatoriu de respectat până la momentul semnării contractului de finanțare, inclusiv.

Conform prevederilor OUG nr. 23/2023 cu modificările și completările ulterioare:

- a) art. 4, alin (7), lit. c): solicitantul de finanțare are obligația de a asigura fonduri suficiente și realiste în bugetul proiectului, precum și termene realiste pentru realizarea activităților, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute pentru bugetul sau, după caz, durata maximă de implementare a proiectului;
- b) art. 15, alineatul 10: valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului de finanțare se poate majora prin acte adiționale doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte normative.

5.5. Cuantumul cofinanțării acordate

Contribuția programului (FEDR + BS) la finanțarea unei investiții în cadrul Intervenției regionale 3.1.A Eficiență energetică în clădiri rezidențiale este de 98% din valoarea totală eligibilă a investiției, care reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect, din care buget FEDR 85% și buget de stat 13%.

Atenție!

Solicitantul de finanțare va întocmi și transmite Anexa 21_Macheta financiară a proiectului conform modelului anexă la ghidul solicitantului de finanțare.

5.6. Durata proiectului

Durata de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după

³³ Echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data publicării versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare, respectiv luna ianuarie 2024: 1 euro = 4,9753 lei



momentul contractării proiectului. Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități.

Perioada de implementare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, în cadrul căreia pot fi efectuate cheltuielile eligibile este de maxim 24 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.

În completarea duratei proiectului în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, se vor avea în vedere instrucțiunile de completare din Anexa 1_Instrucțiuni completare formular cerere de finanțare.

Atenție!

Perioada de implementare a proiectului în cadrul căreia pot fi efectuate cheltuielile eligibile poate fi prelungită, în cazuri justificate, fără a depăși fie durata de maxim 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare, reprezentând durata maximă de 24 luni plus jumătate din aceasta, respectiv încă 12 luni, fie data de 31 decembrie 2029, oricare termen intervine primul.

Durata maximă = 24 luni de la data semnării contractului de finanțare

Durata maximă prelungită = 36 luni de la data semnării contractului de finanțare (36 luni = 24 luni + 12 luni).

Exemplu de calcul:

În cazul unui contract cu durată implementare de 20 luni de la data semnării contractului de finanțare, Beneficiarul poate solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu maxim 16 luni, calculat astfel:

Durata maximă prelungită – Durată implementare contract inițial =
Durata prelungită (36 luni – 20 luni = 16 luni).

5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

5.7.1 Documentația tehnico-economică, Certificatul de performanță energetică a clădirii, Raportul de audit energetic, Raportul de expertiză tehnică aferente componentei și cererea de finanțare trebuie să fie coerente și corelate, fiind obligatorii următoarele cerințe:

- a) Datele prezentate în Certificatul de performanță energetică și în Raportul de audit energetic al clădirii trebuie să se coreleze cu descrierea din documentația tehnico-economică, din formularul cererii de finanțare și celelalte anexe aferente acesteia;
- b) Valorile indicatorilor din cererea de finanțare trebuie să fie corelate cu valorile din Anexa 9_Indicatori (centralizată) și cu valorile din Rapoartele de audit energetic și din Certificatele de performanță energetică ale componentelor.
- c) Măsurile propuse pentru o componentă trebuie să conducă la o reducere a consumului de energie primară și a emisiilor de CO₂ de cel puțin:
 - 40% față de consumul de energie primară și a emisiilor de CO₂ existente înainte de renovare în cazul blocului de locuințe cu un regim de înălțime mai mic sau egal cu P+4E,



- 60 % față de consumul de energie primară și a emisiilor de CO₂ existente înainte de renovare în cazul blocului de locuințe cu un regim de înălțime de peste P+4E, conform Raportului de audit energetic.
- d) La data depunerii cererii de finanțare componenta trebuie să aibă, conform informațiilor din cadrul Raportului de Audit Energetic, un consum final specific de energie de minim 200 kwh/m²an.

Atenție!

Consumul final specific de energie face referire la Consumul specific anual total de energie din certificatul de performanță energetică atașat auditului energetic pentru încadrarea în clasa de performanță energetică.

Pentru componentele care prezintă Auditul energetic elaborat înainte de intrarea în vigoare a Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 16/2023, **consumul final specific de energie** reprezintă **Consumul anual specific de energie**.

Pentru componentele care prezintă Auditul energetic elaborat după intrarea în vigoare a Ordinului nr. 16/2023, **consumul final specific de energie** reprezintă **Consumul specific anual total de energie primară**.

- e) Componenta este expertizată tehnic, conform reglementărilor tehnice în vigoare, fiind încadrată în clasa de risc seismic III sau IV.

Este obligatorie îndeplinirea tuturor cerințelor de la literele a), b), c), d) și e).

Atenție!

Se va avea în vedere ca prin măsurile propuse, la finalul implementării investițiilor să se respecte cerințele minime de performanță energetică ale clădirilor reabilite impuse prin normativul „Metodologie de calcul a performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022”, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 16/2023.

În cazul unei renovări majore, din punct de vedere energetic al unei clădiri rezidențiale multifamiliale, se va avea în vedere încadrarea clădirii în valorile limită maxim admise ale consumului total de energie primară și a emisiilor echivalente de CO₂ în conformitate cu mențiunile din **Mc 001-2022**, capitolul 2.2.2.1 Clădiri rezidențiale renovate, tabelul 2.10b – Valorile limită maxime admise ale consumului total de energie primară și ale emisiilor echivalente de CO₂ pentru renovarea majoră a clădirilor existente.

De asemenea, se vor avea în vedere dispozițiile tranzitorii de aplicare a acestuia, dacă este cazul.

În cazul în care o componentă pentru care se solicită finanțare este încadrată în clasa de risc seismic I sau II, aceasta se respinge fără solicitare de clarificări.

Cerințele se verifică în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară în conformitate cu prevederile grilei de evaluare tehnică și financiară, Anexa 3.1a sau 3.1b, după caz, **pentru fiecare componentă a proiectului.**



5.7.2 În respectarea valorilor minime și maxime eligibile de la capitolul **5.4. Valoarea minimă și maximă eligibilă a unui proiect**, solicitantul de finanțare trebuie să se asigure și de faptul că pentru investiția propusă, costurile fiecărei componente sunt realiste, rezonabile, corect estimate, iar valoarea eligibilă se încadrează în pragul de **300 euro/mp suprafață desfășurată**, cu TVA inclusă, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil pentru luna publicării versiunii aprobate a ghidului solicitantului de finanțare.

Atenție!

Costul include toate elementele componente ale valorii eligibile totale a componentei: servicii, lucrări de bază și conexe, achiziții de echipamente, utilaje și dotări.

Depășirea pragului nu conduce la respingerea componentei, ci la încadrarea pe neeligibil a valorii care depășește pragul.

Cerința se verifică pentru fiecare componentă a proiectului în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară în conformitate cu prevederile grilei de evaluare tehnică și financiară, Anexa 3.1a sau 3.1b, după caz.

Notă!

În cadrul apelurilor de proiecte aferente IR 3.1.A Eficiență energetică în clădiri rezidențiale sunt eligibile proiectele, inclusiv obiectele de investiții, pentru care execuția fizică de lucrări/contractele de servicii/contractele de furnizare nu au fost demarate la data depunerii cererii de finanțare, precum și proiectele, inclusiv obiectele de investiții, pentru care execuția fizică de lucrări/contractele de servicii/contractele de furnizare au fost demarate/încheiate, după caz, iar proiectele nu s-au încheiat din punct de vedere fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare.

6. INDICATORI DE ETAPĂ

Indicatorii de etapă reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative față de care este monitorizat și evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui proiect.

În funcție de specificul proiectelor, indicatorii de etapă sunt:

- realizarea unor activități sau subactivități din proiect,
- atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară prestabilite, precum și
- stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.

Planul de monitorizare a proiectului se completează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și este parte integrantă a cererii de finanțare și a contractului de finanțare.

Indicatorii de etapă și Planul de monitorizare al proiectului se stabilesc în corelare cu prevederile din cadrul GSF – **Anexa 27_Planul de monitorizare**. În cadrul acestuia sunt prezentați indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului,



condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora în vederea atingerii obiectivelor și țăntelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cadrul cererii de finanțare.

Solicitanții de finanțare își pot selecta indicatorii de etapă aplicabili, din cei stabiliți, în funcție de tipologia de proiect, își pot stabili termenele de realizare, fără însă a depăși termenul maxim prevăzut în **Anexa 27_Plan de monitorizare** la GSF.

Contractul de finanțare și Manualul beneficiarului cuprind modalitatea de urmărire și măsurile avute în vedere de AM PR Vest pentru respectarea Planului de monitorizare de către beneficiarii de finanțare.

7. COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE

7.1. Completarea formularului cererii

Cererea de finanțare este compusă din:

- a) **Formularul Cererii de finanțare** ale cărei secțiuni se completează exclusiv în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Anexa 1_Instrucțiuni de completare formular cerere de finanțare la acest ghid prezintă aceste secțiuni și include instrucțiuni, recomandări și clarificări privind modul de completare. Cererea de finanțare va fi semnată de către reprezentantul legal/un împuternicit al solicitantului de finanțare cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare conform prevederilor capitolului **4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor** din prezentul ghid;
- b) **Anexele la cererea de finanțare**, prezentate în cadrul capitolului **7.4 Anexa și documente obligatorii la depunerea cererii** și **7.6 Anexa și documente obligatorii la momentul contractării**, vor fi încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în format PDF, semnate de către reprezentantul legal al solicitantului, sau de către persoana împuternicită în condițiile legii cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Atenție!

Prin persoană împuternicită nu se înțelege persoana care este înrolată și deține rolul de împuternicit al solicitantului de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, ci persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a fi împuternicită să acționeze legal în numele și pe seama solicitantului de finanțare.

La cererea de finanțare, solicitantul anexează Declarația unică prin care confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă, etapă a procesului de evaluare, selecție și contractare complet digitalizată. Declarația unică va fi semnată numai de către reprezentantul legal sau un împuternicit al solicitantului, cu semnătură electronică extinsă, certificată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în conformitate cu prevederile capitolului **4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor** din prezentul ghid.

Solicitantul are obligația de a completa cererea de finanțare cu toate informațiile necesare și de a anexa toate documentele justificative, documentele suport și anexele prevăzute în Ghidul solicitantului, necesare pentru etapa de evaluare tehnico-financiară a proiectului și pentru etapa de contractare. Toate secțiunile cererii de finanțare trebuie completate și corelate cu informațiile din documentele și anexele care însoțesc cererea



de finanțare, iar indicatorii care fac obiectul monitorizării performanțelor programului trebuie să fie corect completați.

Anexele care sunt solicitate la momentul depunerii cererii de finanțare sunt enumerate la capitolul **7.4 Anexa și documente obligatorii la depunerea cererii**, iar cele care sunt solicitate în etapa contractuală sunt enumerate la capitolul **7.6 Anexa și documente obligatorii la momentul contractării**. Toate documentele și anexele trebuie transmise de către solicitantul de finanțare, trebuie să fie aferente proiectului propus și solicitantului de finanțare, trebuie să respecte modelul anexă la Ghidul solicitantului de finanțare și să fie în termen de valabilitate, dacă este cazul.

În cazul în care solicitantul consideră că poate demonstra o anumită situație și prin alte documente decât cele menționate în secțiunile **7.4 Anexa și documente obligatorii la depunerea cererii** și **7.6 Anexa și documente obligatorii la momentul contractării** din GSF, acesta le poate anexa la cererea de finanțare, însă acest aspect nu justifică lipsa documentelor obligatorii solicitate.

Atenție!

- a) Solicitantul de finanțare își asumă toate riscurile în ceea ce privește pregătirea și depunerea proiectelor în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, în cazul în care acestea nu sunt selectate pentru finanțare.
- b) Solicitantul de finanțare își asumă riscurile ce pot decurge din procesul de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectelor cu privire la cheltuielile efectuate în vederea pregătirii, implementării și atingerii rezultatelor preconizate aferente proiectelor depuse în cadrul prezentelor apeluri de proiecte.
- c) Depunerea cererii de finanțare nu are ca rezultat în mod obligatoriu acordarea finanțării, solicitantul la finanțare asumându-și riscul ca în urma procesului de evaluare tehnică și financiară, respectiv contractare, proiectul să poată fi respins pentru neîndeplinirea criteriilor de ETF sau de eligibilitate.

7.2. Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Cererea de finanțare, respectiv formularul cererii de finanțare și anexele acesteia enumerate la capitolele **7.4 Anexa și documente obligatorii la depunerea cererii** și **7.6 Anexa și documente obligatorii la momentul contractării**, trebuie să fie completate în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de traducere legalizată sau autorizată.

Cererile de finanțare depuse în altă limbă vor fi respinse automat din procesul de evaluare, selecție și contractare, respectiv de la finanțare, pentru nerespectarea procedurii de transmitere a cererii de finanțare, fără a mai fi evaluate.

7.3. Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare

Completarea bugetului cererii de finanțare, secțiune a Formularului cererii de finanțare generată în cadrul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, se va face conform prevederilor prezentului ghid, inclusiv a anexelor la acesta.

Corectitudinea, coerența documentelor și informațiilor financiare precum și justificarea acestora este esențială în procesul de evaluare și selecție.



Solicitantul de finanțare va completa în Anexa 21_Macheta financiară bugetul pentru fiecare componentă, urmând ca macheta să centralizeze în foaia de lucru Buget general valorile tuturor componentelor, formând astfel bugetul proiectului.

Atenție!

În completarea bugetului cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se vor avea în vedere instrucțiunile de completare din Anexa 1_Instrucțiuni completare formular cerere de finanțare.

Pentru corelarea bugetelor componentelor cu devizele aferente Proiectului tehnic, cu devizele aferente contractului de execuție lucrări, sau cu valoarea din contractul de furnizare atribuit, după caz, se va utiliza **Anexa 25_Matricea de corelare**, anexă la GSF.

Devizul general centralizator și devizele generale aferente componentelor se întocmesc în baza metodologiei și modelului din HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În completarea bugetului cererii de finanțare se va avea în vedere respectarea prevederilor prezentului ghid - capitolele **3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri, 5.2 Eligibilitatea activităților, 5.3.2 Categoriile și plafoane de cheltuieli eligibile, 5.3.3 Categoriile de cheltuieli neeligibile, 5.4 Valoarea minimă și maximă eligibilă a unui proiect, 5.7 Alte cerințe de eligibilitate a proiectului.**

Astfel, **bugetul cererii de finanțare** trebuie să respecte următoarele cerințe:

- a) să fie completat cu valorile aferente proiectului, conform Anexei 21_Macheta financiară;

Atenție!

În cazul în care valoarea totală eligibilă din bugetul cererii de finanțare este 0 (zero), proiectul se respinge de la finanțare.

- b) să respecte pragurile stabilite pentru cheltuieli, inclusiv pragul valoric detaliat la capitolul **5.7. Alte cerințe de eligibilitate a proiectului;**

Atenție!

În cazul în care pragurile stabilite pentru cheltuieli nu sunt respectate, se pot solicita clarificări în vederea corectării acestora prin încadrarea în categoria cheltuielilor neeligibile.

- c) să respecte limitele valorilor minime și maxime eligibile prevăzute la capitolul **5.4 Valoarea minimă și maximă eligibilă a unui proiect;**

Atenție!

- i. În cazul în care valoarea eligibilă a proiectului este inferioară valorii minime stabilite prin ghidul solicitantului de finanțare, proiectul se va respinge de la finanțare.
- ii. Dacă valoarea maximă eligibilă depășește valoarea stabilită prin ghidul solicitantului de finanțare, se pot solicita clarificări în vederea diminuării



valorii eligibile, prin includerea unor cheltuieli în categoria cheltuielilor neeligibile.

- d) să fie complet și corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cu indicatorii asumați și cu calendarul de realizare;
- e) să fie corelat cu sursele de finanțare;

Atenție!

Solicitanții de finanțare se angajează de la depunerea cererii de finanțare să asigure necesarul de cofinanțare proprie, precum și necesarul de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor eligibile și neeligibile.

- f) să fie corelat cu devizul centralizator al componentelor, iar devizele componentelor să fie corelate cu devizele generale și cu devizele pe obiecte;
- g) să aibă cheltuielile proiectului încadrate corect, conform categoriilor de cheltuieli eligibile și neeligibile din cadrul Ghidului solicitantului de finanțare, secțiunea A. Cheltuieli eligibile din Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile.

Dacă pe parcursul implementării proiectelor vor fi înregistrate economii, acestea vor putea fi utilizate în cadrul aceluiași proiect numai cu respectarea prevederilor contractuale și ale legislației în vigoare.

7.4. Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii

Documentele și anexele obligatorii enumerate mai jos, se vor transmite obligatoriu împreună cu cererea de finanțare la momentul depunerii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+. Netransmiterea la momentul depunerii CF a tuturor documentelor obligatorii enumerate la capitolul **7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii** poate face obiectul solicitării de clarificări a AM PR Vest în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară³⁴, în conformitate cu prevederile și excepțiile detaliate în cadrul prezentului capitol.

7.4.1. Declarația unică a solicitantului

La cererea de finanțare solicitantul transmite Declarația unică generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, prin care confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă.

Prin Declarația unică, emisă pe proprie răspundere, sub incidența prevederilor legale în vigoare privind falsul intelectual și falsul în declarații, solicitantul își asumă respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate. În situația în care, ulterior evaluării tehnice și financiare, proiectul este propus pentru contractare, solicitantul va face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului, în etapa de contractare, prin documente justificative.

Declarația unică va fi generată din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și va fi semnată cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare/împuternicitul acestuia, dacă este cazul.

În situațiile excepționale prevăzute la capitolul **4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor**, în care cererea de finanțare și anexele acesteia sunt transmise de către o

³⁴ conform capitolului 8 din cadrul GSF



persoană împuternicită, Declarația/Declarațiile unică/unice va/vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă a împuternicitului.

Atenție!

Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate declarate în Declarația unică se dovedește de către solicitant, în etapa de contractare, prin prezentarea de documente cu valoare probantă, specificate în cadrul capitolului **7.6 Anexe și documente obligatorii la momentul contractării**.

7.4.2. Formularul digital al cererii de finanțare este generat din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și se completează în conformitate cu prevederile de la capitolul 7.1 Completarea formularului cererii din cadrul GSF și în conformitate cu instrucțiunile de completare din cadrul Anexei 1 Instrucțiuni completare formular cerere de finanțare.

7.4.3. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană: se va depune concomitent cu prima cerere de finanțare depusă de către UAT municipiu sau oraș pentru proiecte din domeniul dezvoltării urbane integrate.

Dacă SIDU nu a fost verificată în cadrul altui proiect, aceasta va fi verificată în paralel cu etapa de evaluare tehnică și financiară a cererii de finanțare în cadrul căreia a fost depusă, conform prevederilor de la **Capitolul 8. Procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor**.

În cazul în care SIDU a fost verificată și declarată conformă de către AM PR Vest anterior depunerii cererii de finanțare în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, solicitantul de finanțare își asumă printr-o **declarație pe propria răspundere dată conform art. 326 din Codul Penal că va transmite varianta SIDU verificată și declarată conformă de către AM PR Vest, iar în cazul modificării SIDU aprobată va transmite inclusiv un document din care vor rezulta modificările efectuate, precum și Hotărârea de Consiliu Local de aprobare a noii forme a SIDU**.

Dacă este necesar, se vor transmite și alte documente actualizate/modificate precum avize și aprobări generate de actualizarea SIDU. În funcție de modificările efectuate, AM PR Vest poate decide reluarea verificării SIDU modificată/actualizată.

7.4.4. Documentația tehnico-economică, faza Proiect Tehnic, parte scrisă și parte desenată – **se va transmite pentru fiecare componentă;**

Atenție!

- a) Proiectul tehnic va fi semnat și ștampilat conform dispozițiilor legale în vigoare, de către elaboratori, proiectanți, verficatori și experți tehnici. Se vor avea în vedere prevederile OUG nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism, în consecință proiectul tehnic va fi vizat astfel: fie în mod integral pe format electronic/digital cu semnături electronice calificate, respectând prevederile Normelor tehnice din 18 noiembrie 2020 privind aplicarea OUG nr. 140/2020, fie în mod integral pe format letric cu semnături olografe și ștampile/ parafe profesionale, în funcție de caz, pentru: arhitecți, verficatori, experți tehnici, auditori energetici, specialiști etc.



- b) Nu se acceptă semnături și ștampile aplicate pe documente cu ajutorul programelor de editare.
- c) Răspunderea privind corectitudinea documentației tehnico-economice revine proiectantului/elaboratorului și solicitantului de finanțare.
- d) Acceptarea cererii de finanțare, inclusiv a documentației tehnico-economice, nu exonerează proiectantul/elaboratorul proiectului de răspunderea care îi revine în calitate de autor al documentației.
- e) Obligațiile și răspunderile beneficiarilor și proiectanților privind calitatea construcțiilor sunt cele stabilite prin lege.
- f) **Proiectul tehnic trebuie transmis în mod obligatoriu la momentul depunerii cererii de finanțare. Netransmiterea, la momentul depunerii cererii de finanțare a acestui document obligatoriu, conduce la RESPINGEREA de la finanțare a componentei/proiectului, fără posibilitatea de a se solicita clarificări.**

7.4.5. Raport de audit energetic³⁵, inclusiv fișa de analiză termică și energetică a clădirii și respectiv certificatul de performanță energetică – **pentru fiecare componentă.**

7.4.6. Raport de specialitate pentru intervenții asupra lifturilor existente, dacă este cazul, întocmit, avizat și aprobat în conformitate cu legislația și prescripțiile tehnice în vigoare – pentru reabilitarea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, precum și reabilitarea/modernizarea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, trolilor, după caz, în conformitate cu legislația aplicabilă.³⁶

7.4.7. Expertiza tehnică elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 ***Republicată, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 742/2018 pentru aprobarea regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor - **pentru fiecare componentă.**

7.4.8. Anexa 9_Indicatori, asumată de către auditorul energetic și solicitantul de finanțare, atât pentru fiecare componentă, ca anexă la Raportul de Audit Energetic cât și centralizat la nivel de proiect.

Valorile cumulate pentru fiecare indicator, vor fi completate în secțiunea Indicatori prestabiliți de realizare și Indicatori prestabiliți de rezultat din cererea de finanțare, după caz.

Se vor respecta modelul și instrucțiunile de completare din Anexa 9_Indicatori.

7.4.9. Autorizația de construire emisă pentru solicitantul de finanțare în scopul realizării investiției, **în conformitate cu prevederile legale în vigoare.**

Atenție!

Autorizația de construire trebuie să fie emisă pentru investiția care face obiectul solicitării de finanțare și pentru solicitant și trebuie să fie în termen

³⁵ Elaborat în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în vigoare, inclusiv metodologia MC 001.

³⁶ La momentul publicării GSF legislația aplicabilă este Legea 64/2008***Republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și a Prescripțiilor tehnice ISCIR (PT R2-2010).



de valabilitate la momentul depunerii cererii de finanțare, cu excepția situațiilor în care este emis ordinul de începere al lucrărilor.

Având în vedere prevederile art. 6 alin (11) din OUG nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare și ținând seama că, potrivit legii, lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe reprezintă investiții de interes public local conform art. 1 alin (7) din OUG 18/2009, cu modificările și completările ulterioare solicitantul de finanțare are obligația, în condițiile și la termenele din Ghidul solicitantului de finanțare, de a face dovada dreptului de a realiza investiția asupra imobilelor care fac obiectul cererii de finanțare, sens în care își va asuma prevederile secțiunii C din cadrul Anexei 2 - Declarația Unică și va prezenta Autorizația de construire pentru investiția care face obiectul finanțării, conform prevederilor capitolului 7.4 din cadrul prezentului ghid.

Conform OUG 23/2023, cu modificările și completările ulterioare, art. 6:

- a) alin. (6): Dacă împreună cu cererea de finanțare se depune autorizația de construire valabilă la data depunerii cererii de finanțare, emisă pentru solicitant pentru obiectivul de investiții vizat de cererea de finanțare nu este necesară și nu se solicită depunerea avizelor, acordurilor, certificatelor, autorizațiilor sau a altor documente, inclusiv cele privind regimul de proprietate/dreptul real principal asupra imobilelor, infrastructurilor sau obiectivelor, care au stat la baza emiterii acesteia. În situația în care cererea de finanțare este selectată pentru contractare, solicitantul are obligația să asigure valabilitatea autorizației de construire și corespondența cu obiectivul finanțat și la semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare, după caz.
- b) alin. (8): La depunerea cererii de finanțare nu se solicită depunerea avizelor, acordurilor, certificatelor, autorizațiilor sau a altor documente care au stat la baza emiterii autorizației de construire sau aprobării documentațiilor tehnico-economice care însoțesc cererea de finanțare, în condițiile în care acestea au fost aprobate potrivit competențelor stabilite prin art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. În măsura în care acestea cuprind recomandări, punerea lor în aplicare este responsabilitatea exclusivă a beneficiarului pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a proiectului.
- c) alin. (9): Autoritățile publice care emit avize, acorduri, certificate, autorizații sau alte documente potrivit legii, care însoțesc autorizația de construire, sunt responsabile pentru legalitatea acestora și respectarea legislației specifice în domeniul pentru care acestea emit, iar autoritatea publică ce emite autorizația de construire este responsabilă pentru verificarea existenței și valabilității acestora.
- d) alin. (10): Autoritățile publice care emit avize, acorduri, certificate, autorizații sau alte documente potrivit legii, care însoțesc autorizația de construire, sunt obligate să pună la dispoziția autorităților de management, organismelor intermediare, organelor de control și de audit din domeniul fondurilor externe nerambursabile toate documentele și



informațiile pe care le dețin în legătură cu avize, acorduri, certificate, autorizații sau alte documente care, potrivit legii, au stat la baza emiterii autorizației de construire, pe baza unei solicitări scrise, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii respectivei solicitări.

Situații particulare:

Dacă asupra unei componente au fost efectuate lucrări de construire/reabilitare ca de exemplu: construire șarpante/extinderi, inclusiv extinderi de balcoane/logii, izolare termică parțială, înlocuire tâmplărie exterioară, închidere balcoane etc, executate ulterior construirii blocului, menționăm faptul că este răspunderea directă a Solicitantului de finanțare să se asigure și să ia măsurile necesare, astfel încât:

- A. la momentul depunerii cererii de finanțare, componenta propusă spre reabilitare energetică să se situeze integral în legalitate cu toate lucrările construite ulterior construcției blocului, iar investiția din fonduri europene să se realizeze asupra unui imobil care nu are executate lucrări neautorizate. Acest aspect se va asuma de către solicitantul de finanțare prin Anexa 2_Declarația unică.

sau

lucrările efectuate neautorizat, să fie demolate până cel târziu la data recepției la terminarea lucrărilor. În acest caz, costul demolării acestor lucrări va fi inclus în categoria cheltuielilor neeligibile. Acest aspect se va asuma de către solicitantul de finanțare prin Anexa 2_Declarația unică.

- B. lucrările efectuate ulterior construcției blocului, care sunt autorizate, dar neconforme, declarate astfel de către proiectantul investiției, să fie demolate, în cursul execuției lucrărilor, până cel târziu la data recepției la terminarea lucrărilor. În acest caz, costul demolării acestor lucrări va fi inclus în categoria cheltuielilor eligibile.

Atenție!

Termenul maxim pentru demolarea elementelor neautorizate/neconforme se stabilește în corelare cu graficul de execuție a lucrărilor aferent componentei, însă nu mai târziu de data recepției la terminarea lucrărilor, în caz contrar costurile acestor apartamente/spații vor fi suportate integral de către solicitantul de finanțare ca și cheltuieli neeligibile.

În cazul în care asupra unei componente au fost efectuate lucrări de reabilitare - de ex: izolare termică parțială, respectiv parte opacă, tâmplărie exterioară înlocuită, închidere balcoane, etc - care au fost executate în condițiile legii și care sunt conforme cu soluția tehnică a proiectului, conform declarației proiectantului, costurile aferente acestora nu vor fi incluse în cadrul proiectului.

7.4.10. Anexa 29_Declarația proiectantului, privind conformitatea/neconformitatea cu soluția tehnică a lucrărilor de reabilitare energetică parțială efectuate după construcția blocului, întocmită pe modelul obligatoriu din Anexa 29_Declarația proiectantului.

Declarația **se va transmite pentru fiecare componentă** sau pentru toate componentele pentru care Proiectul tehnic a fost elaborat de către același proiectant și care sunt incluse în cadrul unei cereri de finanțare.



Atenție!

Pentru lucrările de reabilitare energetică parțială efectuate după construcția blocului, proiectantul va întocmi o declarație pe proprie răspundere, în care își va asuma faptul că în elaborarea proiectului tehnic a ținut cont de conformitatea/neconformitatea acestor lucrări cu soluția tehnică a proiectului. Declarația va fi anexată la cererea de finanțare.

7.4.11. Devizul general centralizator al componentelor, care va centraliza toate devizele generale aferente componentelor propuse spre finanțare, întocmit pe modelul din HG 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice – cu modificările și completările ulterioare, asumat de către solicitantul de finanțare și proiectant, dacă este cazul – **se va transmite pentru proiect.**

Atenție!

Devizul general centralizator al componentelor este necesar în cazul în care în cererea de finanțare sunt incluse mai multe componente. Totodată, devizul general nu poate fi mai vechi de 1 an, cu excepția cazului în care lucrările au fost demarate, când se transmite devizul actualizat la faza de contract de execuție lucrări.

Devizul general centralizator și devizele generale aferente componentelor se întocmesc în baza metodologiei și modelului din HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Referitor la capitolul 7 din cadrul Devizului general precizăm că subcapitolul 7.1 Cheltuielile aferente marjei de buget și subcapitolul 7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț nu constituie cheltuieli eligibile în cadrul acestor apeluri de proiecte.

7.4.12. Devizul general aferent fiecărei componente, întocmit pe modelul din HG 907/29.11.2016, asumat de către solicitantul de finanțare și de către proiectant/proiectanți – **se va transmite pentru fiecare componentă.**

Atenție!

- a) Documentația tehnico-economică trebuie să nu fi fost elaborată/revizuită/reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția cazului în care lucrările au fost demarate.
- b) Devizul general trebuie să nu fi fost revizuit/reactualizat cu mai mult de 12 luni înainte de depunerea cererii de finanțare, în cazul documentațiilor tehnico-economice elaborate cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția cazului în care lucrările au fost demarate, când se transmite devizul actualizat la faza de contract de execuție lucrări.

7.4.13. Devizele pe obiect, respectiv **formularele F2**, din care să rezulte valoarea pentru:

- A. măsuri conexe,
- B. activitatea de bază, astfel cum este definită la capitolul **5.2.3 Activitatea de bază.**



C. lucrări eligibile din cadrul PT,

D. lucrări neeligibile din cadrul PT pentru:

- a) activități neeligibile și depășirile pragurilor stabilite prin GSF, inclusiv depășire de cost³⁷;
- b) cheltuieli aferente:
 - i. apartamentelor cu destinație de locuință (inclusiv apartamentele declarate la ONRC ca sedii sociale de firma, unde nu se desfășoară activitate economică) aflate în proprietatea persoanelor juridice (IMM, ONG, alți operatori economici), a Solicitantului de finanțare sau a autorităților și instituțiilor publice;
 - ii. apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice (IMM, ONG, alți operatori economici), a Solicitantului de finanțare sau a autorităților și instituțiilor publice;
 - iii. spațiilor comerciale/spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință din construcția blocului, aflate la parter sau mezanin indiferente de proprietarul acestora (persoane fizice, persoane juridice, solicitantul de finanțare sau autorități și instituții publice)

Aceste devize se vor transmite pentru fiecare componentă.

7.4.14. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului emisă de autoritatea de mediu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Ordinului nr. 269/2020 sau **Clasarea notificării – se va transmite pentru fiecare componentă sau pentru toate componentele unei cereri de finanțare.**

7.4.15. Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice faza PT – **se va transmite pentru fiecare componentă sau pentru toate componentele unei cereri de finanțare.**

Prin Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local se vor aproba indicatorii tehnico-economici și documentațiile tehnico-economice aferente tuturor componentelor cererii de finanțare.

Se va avea în vedere ca informațiile completate în document să fie corelate cu cele din documentația tehnico – economică, faza PT și să fie transmisă cu toate anexele aferente.

7.4.16. Avizul Ministerului Culturii sau a structurilor deconcentrate ale acestuia, prin care se avizează, din punct de vedere estetic și arhitectural, măsurile/lucrările de intervenție, conform soluției tehnice propuse prin PT, în cazul în care clădirea este amplasată într-o zonă de protecție a monumentelor istorice și/sau într-o zonă construită protejată – **se va transmite pentru fiecare componentă sau în situația în care este emis un aviz pentru întreaga investiție propusă a fi finanțată, în cadrul acestuia trebuie să fie clar evidențiată fiecare componentă a cererii de finanțare pentru care s-a emis avizul.**

7.4.17. Anexa 7_Plan de mentenanță al investiției, valabil pentru întreaga perioadă de durabilitate a proiectului.

Planul de mentenanță va conține cel puțin informațiile din modelul **Anexa 7_Plan de mentenanță**.

³⁷ Sunt incluse și demolarea lucrărilor executate ulterior construcției blocului și neautorizate



Atenție!

Pentru implementarea Planului de mentenanță UAT trebuie să stabilească un mecanism de notificare a Asociației/Asociațiilor de proprietari și de urmărire a respectării acestuia.

Respectarea menținerii investiției în conformitate cu cele declarate în planul de mentenanță este responsabilitatea directă a unității administrativ teritoriale.

7.4.18. Pentru solicitanții Unități Administrativ Teritoriale membre ITI Valea Jiului, **Planul de măsuri din Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului** aprobată, dacă este cazul.

7.4.19. Pentru solicitanții Unităților Administrativ Teritoriale membre ITI Valea Jiului **Lista proiectelor prioritare de Eficiență energetică în clădiri rezidențiale** aprobată prin **Hotărâre a Asociației de Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului** în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte, și metodologia de selecție a acestora. Se va depune inclusiv Hotărârea de aprobare a listei emisă de Asociația de Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului.³⁸

7.4.20. **Lista proiectelor prioritare din SIDU** selectate de UAT pentru depunere în cadrul apelurilor de proiecte aferente Intervenției Regionale 3.1.A Eficiență energetică în clădiri rezidențiale și Hotărârea de Consiliu Local de aprobare a listei, în conformitate cu prevederile Anexei 14_Documentul cadru verificare SIDU_PMUD (care include Grila de verificare SIDU și Grila de verificare PMUD).

7.4.21. Anexa Indicatori cu privire la execuția bugetului pentru anul anterior depunerii cererii de finanțare, aferentă situațiilor financiare anuale depuse de către solicitantul de finanțare la ANAF.

7.4.22. Anexa 21_Macheta financiară.

Se vor respecta modelul și instrucțiunile de completare din Anexa 21_Macheta financiară.

Atenție!

Macheta financiară completată conform modelului din Anexa 21_Macheta financiară se va transmite pe adresa de e-mail evaluare@adrvest.ro, în format Excel, atât la depunerea cererii de finanțare cât și la fiecare actualizare/modificare, iar formatul PDF al machetei se va încărca în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, ca anexă la cererea de finanțare.

7.4.23. Anexa 13_Calcul cost investițional.

În cazul apelurilor competitive, solicitantul de finanțare va încărca **Anexa 13_Calcul cost investițional** pentru fiecare componentă a proiectului. Documentul prezintă raportul dintre costul total al investiției și economia anuală de energie primară generată de intervențiile în eficiența energetică asupra clădirilor rezidențiale. Acesta va fi asumat de către auditorul energetic pentru fiecare componentă.

Se vor respecta instrucțiunile și formula de calcul din **Anexa 13_Calcul cost investițional**.

³⁸ Solicitanții de finanțare vor consulta metodologia recomandată pentru prioritizarea proiectelor propuse la finanțare din PR Vest, Anexa 14_Documentul cadru verificare SIDU_PMUD la Ghidul solicitantului de finanțare.



7.4.24. Anunțul de participare în SEAP pentru dovedirea demarării procedurii de achiziție publică pentru contractul de execuție lucrări/furnizare sisteme/echipamente, dacă este cazul.

7.4.25. Anexa 19_Tabel investiție componentă asumată de către proiectant și solicitantul de finanțare – **se va transmite pentru fiecare componentă.**

Se va respecta modelul din anexa 19_Tabel investiție componentă.

7.4.26. Documente justificative pentru dovedirea acțiunilor de cooperare interregională/transfrontalieră/transnațională și/sau participarea activă la inițiative la nivel european în domeniul eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, dacă este cazul.

7.4.27. CV-uri și fișe de post ale membrilor echipei de implementare a proiectului, în cadrul cărora să fie menționat inclusiv codul C.O.R.

7.4.28. Pentru proiectele pentru care au fost demarate lucrările înainte de depunerea cererii de finanțare se vor transmite următoarele documente, în funcție de caz:

- a) Documentația tehnico-economică, faza PT și/sau alte documente justificative în baza cărora s-a semnat contractul;

Atenție!

Netransmiterea, la momentul depunerii cererii de finanțare a Proiectului tehnic, conduce la RESPINGEREA de la finanțare a componentei/proiectului, fără posibilitatea de a se solicita clarificări.

- b) Autorizația/autorizațiile de construire emisă/e în scopul realizării investiției.
- c) Devizul general, inclusiv cel centralizator, dacă este cazul, care va centraliza toate devizele generale aferente componentelor propuse spre finanțare, întocmit pe modelul din HG 907/29.11.2016 cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul, asumat de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare și de către proiectantul sau executantul lucrărilor de construcții, actualizat la faza de contract de execuție lucrări;
- d) Devizul aferent activității de bază, astfel cum aceasta este definită la capitolul **5.2.3. Activitatea de bază**;
- e) Devizul aferent măsurilor conexe;
- f) Devize aferente lucrărilor eligibile din cadrul PT;
- g) Devize aferente lucrărilor neeligibile din cadrul PT pentru:
- activități neeligibile și depășirile pragurilor stabilite prin GSF, inclusiv depășire de cost;
 - cheltuieli aferente:
 - apartamentelor cu destinație de locuință (inclusiv apartamentele declarate la ONRC ca sedii sociale de firma, unde nu se desfășoară activitate economică) aflate în proprietatea persoanelor juridice (IMM, ONG, alți operatori economici), a Solicitantului de finanțare sau a autorităților și instituțiilor publice;
 - apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a



persoanelor juridice (IMM, ONG, alți operatori economici), a Solicitantului de finanțare sau a autorităților și instituțiilor publice;

- c. spațiilor comerciale/spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință din construcția blocului, aflate la parter sau mezanin indiferente de proprietarul acestora (persoane fizice, persoane juridice, solicitantul de finanțare sau autorități și instituții publice).

Devizele de la literele d)-g) se vor transmite pentru fiecare componentă.

- h) Comunicarea de începere a lucrărilor de construcții pentru fiecare componentă pentru care au fost demarate lucrările;
- i) Devizele pe obiect, respectiv Formularele F2 din cadrul ofertei declarate câștigătoare, anexă la contractul de execuție lucrări pentru fiecare componentă pentru care au fost demarate lucrările;
- j) Contractul de execuție lucrări/achiziții de bunuri (dotări, echipamente, utilaje);
- k) Dosarul/dosarele achizițiilor publice aferent/e contractului principal, respectiv cel care are cea mai mare valoare estimată/atribuită și bugetată ca eligibilă prin proiect din proiect încheiat/e înainte de depunerea cererii de finanțare, în conformitate cu **Anexa 23_Lista de documente aferente dosarului achiziției.**

Atenție!

Dosarul achiziției publice aferent contractului principal, respectiv cel care are cea mai mare valoare estimată/atribuită și bugetată ca eligibilă prin proiect pentru activitatea de bază a proiectului se va încărca în Modulul Achiziții din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

În cazul achizițiilor directe și a celorlalte contracte care au valori mai mici decât contractul principal atribuit deja, acestea se vor transmite și verifica în etapa de implementare, conform prevederilor din cadrul Manualului beneficiarului

- l) Contractul încheiat de executantul lucrărilor cu un operator pentru reciclarea deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate, dacă este cazul.

7.5. Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare

Pentru unele din anexele enumerate la cererea de finanțare, acest ghid conține modele standard sau modele recomandate.

Celelalte documente, de exemplu documentația tehnico-economică, Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, Lista proiectelor prioritare din SIDU, etc, vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, la transmiterea cererii de finanțare sau la solicitarea AM PR Vest în cadrul procesului de evaluare, selecție și contractare, în conformitate cu prevederile GSF.

Documentele încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, ca parte integrantă a documentației cererii de finanțare, trebuie să fie lizibile, ușor de identificat, denumite corespunzător și complete. Se recomandă scanarea planșelor, schițelor, tabelelor de dimensiuni mari la o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.



Informații cu privire la crearea unei entități juridice, a unui cont de utilizator, în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se pot obține accesând link-ul: <https://www.fonduri-ue.ro/mysmis-2021>.

Atenție!

Pe pagina web a programului www.vest.ro se publică săptămânal situația proiectelor depuse și stadiul acestora, proiecte aflate în procesul de evaluare tehnică și financiară, contractare, semnate, respinse/retrase/reziliate.

Cererea de finanțare și anexele acesteia se vor transmite prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în conformitate cu prevederile de la capitolul **4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor**.

7.6. Anexe și documente obligatorii la momentul contractării

Documentele obligatorii aferente etapei de contractare, enumerate mai jos, se pot transmite împreună cu cererea de finanțare la momentul depunerii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau pot fi solicitate de către AM PR Vest în cadrul etapei de contractare³⁹, în conformitate cu prevederile și excepțiile detaliate în cadrul prezentului capitol.

7.6.1. Documente statutare: Ordinul prefectului privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local, procesul verbal de ședință privind ceremonia de constituire a consiliului local, încheierile instanței de judecată pentru validarea mandatelor consilierilor locali și a consilierilor locali supleanți, dacă este cazul.

7.6.2. Documentul privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului de finanțare.

7.6.3. Documentul doveditor a calității de reprezentant legal pentru solicitantul de finanțare: Încheierea civilă de validare a alegerii primarului.

7.6.4. Mandatul special în formă autentică/împuternicirea expresă pentru semnarea cererii de finanțare, a anexelor la aceasta și/sau a contractului de finanțare, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și mențiunile de la capitolul **4.4 Modalitatea de depunere a proiectelor** din cadrul GSF.

Atenție!

Actul de împuternicire reprezintă orice document administrativ emis de reprezentantul legal pentru cazurile excepționale și pe perioada existenței acestora, cu respectarea prevederilor legale, ca de ex. Hotărâre de consiliu local/județean, Dispoziție a reprezentantului legal, Procură notarială etc care are prevăzute explicit atribuțiile cu care a fost împuternicit și perioada pentru care este valabilă împuternicirea.

7.6.5. Documentul privind identificarea împuternicitului reprezentantului legal al solicitantului de finanțare, dacă este cazul.

7.6.6. Documente justificative care atestă vechimea imobilului care face obiectul investiției propus spre finanțare: cartea tehnică a clădirii/extras din cartea tehnică, fișa

³⁹ conform capitolului 8 din cadrul GSF



tehnică a clădirii, expertiza tehnică, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, etc – **se va transmite pentru fiecare componentă.**

7.6.7. Certificatul de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la bugetul local pentru solicitantul de finanțare din care să rezulte că și-a achitat obligațiile de plată nete în termenele legale în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare și nu are datorii scadente neachitate la termen sau neșalonate la **bugetul local**, la momentul verificării. Certificatul trebuie să fie în termen de valabilitate la data transmiterii.

7.6.8. Certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal pentru solicitantul de finanțare din care să rezulte că și-a achitat obligațiile de plată nete în termenele legale în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare și nu are datorii scadente neachitate la termen sau neșalonate **la bugetul de stat**, la momentul verificării. Certificatul trebuie să fie în termen de valabilitate la data transmiterii.

7.6.9. Certificat de cazier fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale, la momentul verificării. Certificatul trebuie să fie în termen de valabilitate la data transmiterii.

7.6.10. Formularul bugetar "Fișa proiectului propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene", pentru solicitantul de finanțare.

Se va utiliza modelul prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul în curs, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (3) din HG nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul Social European Plus, Fondul pentru o Tranziție Justă, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

7.6.11. Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare. Proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene, pentru solicitantul de finanțare.

Se va completa în conformitate cu prevederile HG Nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus, Fondul pentru o Tranziție Justă, cu modificările și completările ulterioare respectiv Anexa 1 la HG Nr. 829/2022.

7.6.12. Hotărârea Consiliului Local de aprobare a proiectului.

Hotărârea de aprobare a proiectului pentru solicitantul de finanțare va conține cel puțin informațiile din modelul Anexa 6_Hotărârea Consiliului Local de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

7.7 Renunțarea la cererea de finanțare

Pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare solicitantul de finanțare are dreptul de a solicita retragerea de la finanțare a proiectului depus. Retragerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare se realizează de către



reprezentantul legal al solicitantului de finanțare/persoana împuternicită de reprezentantul legal al solicitantului de finanțare, în mod expres prin împuternicire expresă/mandat special în formă autentică.

Renunțarea la cererea de finanțare se realizează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, sau prin e-mail/fax/poștă/curier în caz de nefuncționalitate a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Solicitarea de renunțare la cererea de finanțare va cuprinde informațiile din cadrul **Anexei 10_Formular retragere de la finanțare a proiectului**, și va fi semnată cu semnătura electronică a reprezentantului legal al solicitantului de finanțare/împuternicitul acestuia, în condițiile prevăzute în GSF.

Un proiect retras sau respins de la finanțare poate fi redepus în cadrul aceluiași apel de proiecte în situația în care acesta este încă deschis, conform termenelor precizate în cadrul Ghidului solicitantului de finanțare și în condițiile respectării tuturor condițiilor de eligibilitate și a cerințelor detaliate în cadrul GSF și a anexelor la acesta. Proiectul redepus va fi tratat ca un proiect nou.

8. PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR

8.1. Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare

Evaluarea, selecția și contractarea proiectelor depuse se realizează strict în baza documentelor și informațiilor transmise de solicitantul de finanțare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, cu excepția situațiilor de nefuncționalitate a sistemului sau în alte situații prevăzute în ghidul solicitantului de finanțare sau detaliate de către AM prin Instrucțiuni. Nu se vor analiza documente transmise sau comunicate în afara sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, de exemplu pe email, fax, poștă, tel. etc.

Cererile de finanțare depuse de solicitanți în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, se evaluează în conformitate cu metodologia și criteriile de evaluare și selecție descrise în cadrul prezentului ghid și aprobate de Comitetul de monitorizare a programului, conform prevederilor art. 40 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea respectării prevederilor art. 73, litera i) din Regulamentul (UE) 1060/2021 AM PR Vest verifică ca operațiunile/proiectele selectate să nu facă în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor.

În acest scop, solicitantul de finanțare își asumă în Anexa 2_Declarația unică că organizația pe care o reprezintă nu depune un proiect care face în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea proiectului conform prevederilor art. 73 din Regulamentul (UE) 2021/1060, sub sancțiunea declarării proiectului ca neeligibil și a recuperării finanțării acordate, dacă e cazul.

Autoritatea de Management va verifica în bazele de date ale Ministerului de Externe ca proiectul să nu facă obiectul unui aviz motivat de Comisia Europeană în acest sens. În Anexa 3.2_Grila de contractare se verifică dacă proiectul face sau nu face în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor.



În vederea respectării prevederilor art. 73, alineatul 2 din Regulamentul (UE) 1060/2021 la selectarea operațiunilor, autoritatea de management se asigură că operațiunile selectate care intră în domeniul de aplicare al unei condiții favorizante sunt compatibile cu strategiile și documentele de planificare corespunzătoare stabilite pentru îndeplinirea respectivei condiții favorizante.

În scopul asigurării compatibilității proiectelor cu strategiile și documentele de planificare corespunzătoare stabilite pentru îndeplinirea condițiilor favorizante, AM PR Vest va verifica în cadrul Anexei 3.2_Grila de contractare modalitatea de completare de către solicitant a secțiunii Solicitant, subsecțiunea Atribute proiect din Formularul cererii de finanțare, conform instrucțiunilor de completare. În Anexa 1 la Ghidul Solicitantului de Finanțare – Instrucțiuni de completare formular cerere de finanțare sunt incluse mențiuni referitoare la completarea de către solicitantul de finanțare a secțiunii Solicitant, subsecțiunea Atribute proiect.

Etapele procesului de evaluare, selecție și contractare:

- 1. Conformitatea administrativă** - etapă complet digitalizată, realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, pe baza Declarației unice generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, conform formatului și structurii-cadru aprobate prin Ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, prin care solicitantul confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă.
- 2. Evaluarea tehnică și financiară** - etapă în cadrul căreia se verifică îndeplinirea criteriilor de evaluare tehnică și financiară. În paralel cu evaluarea tehnică și financiară se derulează verificarea conformității SIDU depusă de către solicitantul de finanțare, odată cu prima cerere de finanțare transmisă în cadrul Obiectivelor specifice care sunt incluse în abordarea dezvoltării urbane integrate, respectiv în cadrul cărora se aplică instrumente teritoriale;
- 3. Contractarea proiectelor** - etapă în cadrul căreia solicitantii de finanțare trebuie să facă dovada celor declarate prin Declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate.
- 4. Verificarea achizițiilor publice în cazul proiectelor pentru care au fost demarate achizițiile publice și au fost semnate contracte de achiziții publice aferente activității de bază, înainte de depunerea cererii de finanțare** - etapă care se va demara și realiza în cadrul Modulului Achiziții din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, concomitent cu etapele de evaluare tehnică și financiară, respectiv contractare a cererii de finanțare, în baza Anexei 22_Liste de verificare a dosarului de achiziții.

8.2. Conformitate administrativă – DECLARAȚIA UNICĂ

Respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate sunt asumate prin Declarația unică a solicitantului, care se depune odată cu cererea de finanțare.

Prin Declarația unică, emisă pe propria răspundere, sub incidența prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații și falsul intelectual, solicitantul:

- a) declară că respectă toate cerințele pentru depunerea cererii de finanțare și îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului de finanțare;



- b) se angajează că va face dovada îndeplinirii acestor cerințe, la cererea AM PR Vest;
- c) în situația în care proiectul este admis la contractare se angajează să prezinte toate documentele justificative pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, în condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.

Declarația unică este generată de sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, se completează de solicitant și se semnează cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal.

În situațiile excepționale prevăzute la capitolul **4.4. Modalitatea de depunere a proiectelor**, în care cererea de finanțare și anexele acesteia sunt transmise de către o persoană împuternicită, Declarația unică va fi semnată cu semnătură electronică extinsă a împuternicitului.

La transmiterea cererii de finanțare, solicitantul de finanțare trebuie să se asigure de încărcarea minim a documentelor obligatorii solicitate la capitolul **7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii** din GSF, care urmează a fi evaluate în etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectului. În cazul netransmiterii tuturor documentelor solicitate la capitolul **7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii**, cu excepția celor obligatorii a fi depuse împreună cu cererea de finanțare, acestea vor fi solicitate de către AM PR Vest prin prima adresă de clarificări din cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară.

În cazul proiectelor pentru care solicitantul, în etapa de contractare până la termenul stabilit de către AM PR Vest, nu face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate conform Declarației unice prezentate în etapa de depunere a cererii de finanțare, acestea sunt declarate respinse, iar contractul de finanțare nu este semnat.

8.3. Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+)

Nu se aplică prezentelor apeluri.

8.4. Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară

8.4.1. Verificarea SIDU⁴⁰

În vederea verificării conformității documentelor strategice SIDU se va depune o singură dată, obligatoriu cel târziu odată cu primul proiect depus de către solicitantul de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte, în cazul în care SIDU nu a fost depus deja în cadrul unui apel de proiecte anterior în cadrul căruia se solicită obligatoriu SIDU sau în conformitate cu prevederile de la paragraful 7.4.3.

Metodologia de depunere și verificare a SIDU, precum și metodologia recomandată pentru prioritizarea proiectelor propuse la finanțare din PR Vest sunt prezentate **în Anexa 14_Documentul cadru verificare SIDU_PMUD** la Ghidul solicitantului de finanțare.

Procesul de verificare SIDU se va efectua în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectului împreună cu care a fost depusă SIDU, ulterior demarării etapei de evaluare tehnică și financiară.

⁴⁰ În cazul ITI Valea Jiului, Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului (2021-2030), aprobată de către Guvernul României prin HG nr. 901/2022, nu se va depune spre verificare la AM PR Vest, ținând cont de faptul că aceasta este rezultatul unui proiect derulat și implementat de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene într-un larg cadru partenerial în contextul inițiativei Comisiei Europene intitulată „Platforma pentru regiunile carbonifere în tranziție”.



Procesul de verificare a SIDU se va efectua în baza Grilei de verificare SIDU din cadrul Anexei 14. Documentul cadru verificare SIDU_PMUD la Ghidul solicitantului de finanțare, în paralel cu procesul aferent etapei de evaluare tehnică și financiară, pentru care se completează grila de ETF. Grila de verificare SIDU detaliază criteriile de conformitate administrativă și verificare pentru SIDU și cuprinde instrucțiunile de evaluare ale fiecărui criteriu.

Pentru solicitantul de finanțare termenul maxim în care poate răspunde clarificărilor transmise de AM pentru SIDU este de 15 zile lucrătoare⁴¹, termen calculat începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea primei adrese de solicitare de clarificări și nu include ziua transmiterii răspunsului la adresa de clarificări.

În termenul celor 15 zile lucrătoare comisia de verificare SIDU în funcție de celeritatea transmiterii răspunsului la prima solicitare de clarificări de către solicitantul de finanțare, poate trimite și alte solicitări de clarificări cu termen de răspuns cuprins între 1 și 5 zile lucrătoare, raportat la complexitatea acestora. Termenul de răspuns la clarificările suplimentare se stabilește de către AM PR Vest cu încadrarea în termenul maxim de 15 zile lucrătoare comunicat. Solicitantul de finanțare are posibilitatea solicitării de prelungire a termenului de răspuns la clarificările suplimentare, fără însă a depăși termenul maxim de 15 zile lucrătoare.

Scopul clarificărilor este de a corela/corecta/completa/detalia/justifica informațiile menționate în documentele transmise la momentul depunerii cererii de finanțare cu privire la SIDU, în vederea îndeplinirii criteriilor la finalul procesului de verificare.

În cazul nerespectării termenelor comunicate sau asumate, solicitantul de finanțare își asumă riscul ca SIDU și proiectul împreună cu care a fost depus să fie respins, în cazul în care cel puțin un criteriu din Grila de verificare SIDU nu poate fi considerat îndeplinit la finalul procesului de verificare.

În cazul în care SIDU a fost verificată și declarată conformă de către AM PR Vest anterior depunerii cererii de finanțare în cadrul prezentelor apeluri de proiecte solicitantul de finanțare va transmite varianta SIDU verificată și declarată conformă de către AM PR Vest.

În cazul în care SIDU aprobată s-a modificat se va transmite inclusiv un document din care vor rezulta modificările efectuate, precum și Hotărârea de Consiliu Local de aprobare a noii forme a SIDU.

Dacă este necesar, se vor transmite și alte documente actualizate/modificate, precum avize și aprobări generate de actualizarea SIDU. În funcție de modificările efectuate, AM PR Vest poate decide reluarea verificării SIDU modificată/actualizată

Solicitantul de finanțare va fi notificat prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ cu privire la rezultatul procesului de verificare a SIDU.

Respingerea SIDU aferent unui solicitant de finanțare conduce la suspendarea automată a evaluării și contractării tuturor cererilor de finanțare depuse de către respectivul solicitant de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în cadrul Obiectivelor specifice care sunt incluse în abordarea dezvoltării urbane integrate, dacă ghidul solicitantului de finanțare nu prevede alte excepții.

⁴¹ Cu excepția anumitor documente clar menționate în Ghidul solicitantului de finanțare (de exemplu Hotărârea de aprobare a SIDU), pentru care se poate specifica transmiterea lor până cel târziu în cadrul răspunsului la prima solicitare de clarificări în etapa de contractare.



Solicitantul de finanțare are posibilitatea redeponerii SIDU în cadrul aceluiași apel de proiecte, cu condiția respectării termenului limită de închidere a apelului, stabilit la capitolul 4.3.2.

Nedepunerea SIDU în termenul limită de închidere a apelului de proiecte, stabilit la capitolul 4.3.2. conduce la respingerea automată a cererilor de finanțare depuse de către respectivul solicitant de finanțare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în cadrul respectivului apel de proiecte, aferent unuia din obiectivele specifice care sunt incluse în abordarea dezvoltării urbane integrate.

Respingerea SIDU aferent unui solicitant de finanțare se face în conformitate cu prevederile Documentului cadru pentru verificarea Strategiilor Teritoriale Integrate și a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă.

În cazul respingerii cererilor de finanțare datorită SIDU, acest lucru se va face fără parcurgerea întregii grile de evaluare tehnică și financiară, ci exclusiv în baza neîndeplinirii criteriului/subcriteriului din cadrul grilei ETF în care se verifică identificarea proiectului în lista SIDU aprobată de către solicitantul de finanțare și verificată de către AM PR Vest.

În situația în care solicitantul de finanțare se consideră nedreptățit de rezultatul procesului de verificare a SIDU, poate formula, pentru rezultatul comunicat, în scris, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, o singură contestație, similar prevederilor capitolului **8.8 Contestații** din GSF.

SIDU poate fi declarată conformă sub rezerva transmiterii Hotărârii actualizate de aprobare a SIDU, dacă aceasta a fost solicitată prin clarificări. Aceasta poate fi transmisă cel târziu până la primul răspuns la solicitarea de documente/clarificări din etapa de contractare pentru proiectul cu care SIDU a fost depusă. În caz contrar, proiectul în cauză se va respinge în baza netransmiterii tuturor documentelor aferente etapei de contractare, conform Anexei 3.2_Grila de contractare, iar SIDU se va considera respinsă în baza neîndeplinirii condiției rezolutorii din cadrul Notificării solicitantului de finanțare asupra finalizării procesului de verificare a SIDU conform termenului stabilit de AM PR Vest.

Finalul procesului de verificare SIDU poate să fie:

- a) conformă;
- b) conformă, cu condiție rezolutorie;
- c) respinsă.

Dacă SIDU este declarată conformă, se finalizează etapa ETF aferentă cererii de finanțare cu care a fost depus documentul strategic sau etapa ETF aferentă cererilor de finanțare depuse de către solicitantul de finanțare și/sau se demarează/finalizează etapa de evaluare tehnică și financiară a cererilor de finanțare depuse de către solicitantul de finanțare în situația în care nu a fost demarată până la finalizarea verificării SIDU, în cadrul Obiectivelor specifice care sunt incluse în abordarea dezvoltării urbane integrate.

8.4.2. Verificarea dosarelor achizițiilor publice

În cazul proiectelor pentru care au fost demarate procedurile de achiziții publice și au fost semnate contracte de achiziții publice aferente activității de bază, indiferent de procedura de atribuire aplicată, solicitanții vor încărca în modulul Achiziții din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, odată cu depunerea cererii de finanțare, dosarul achiziției publice aferente contractului de achiziție publică principal, respectiv cel care are cea mai mare valoare estimată/atribuită și bugetată ca eligibilă prin proiect.



Atenție!

În cazul achizițiilor directe și a celorlalte contracte de achiziție publică care au valori mai mici decât contractul principal atribuit deja, acestea se vor transmite de către beneficiar și se vor verifica de către AM PR Vest în etapa de implementare a proiectului, conform prevederilor din cadrul Manualului beneficiarului.

Verificarea dosarului/dosarelor achizițiilor publice aferente/e contractului de achiziție publică principal - cel care are cea mai mare valoare estimată/atribuită și bugetată ca eligibilă prin proiect, se va demara și realiza în cadrul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ prin Modulul Achiziții, concomitent cu etapele de evaluare tehnică și financiară, respectiv contractare a cererii de finanțare, în baza.

Dosarele achizițiilor publice vor fi înaintate spre verificare prin Modulul Achiziții din cadrul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+. În procesul de verificare a dosarelor achizițiilor publice se pot trimite solicitări de clarificări cu termen de răspuns cuprins între 1 și 5 zile lucrătoare, raportat la complexitatea acestora.

Solicitantul de finanțare are obligația de a transmite toate documentele/clarificările menționate în adresele de clarificări, în termenul comunicat în acestea.

La finalul verificării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică principal, aferent activității de bază, care va avea loc cel târziu la data finalizării etapei de contractare, compartimentul responsabil cu verificarea achizițiilor din cadrul AM PR Vest va emite Nota de conformitate/neconformitate, cu respectarea prevederilor procedurale interne de verificare a achizițiilor, precum și prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice și prevederilor Manualului Beneficiarului. Nota de conformitate/ neconformitate se va anexa la Grila de contractare a proiectului

În urma verificării documentelor de atribuire:

- a) dacă pentru achiziția principală - care are cea mai mare valoare estimată/atribuită și bugetată ca eligibilă prin proiect, corespunzătoare contractului de achiziție publică principal aferent activității de bază din cadrul proiectului, se identifică o abatere de la prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice care ar conduce la aplicarea unei reduceri procentuale/corecții financiare de 100%, în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 519/2014 cu modificările și completările ulterioare, **proiectul va fi respins de la finanțare.** În cazul unei astfel de situații, solicitantul de finanțare poate contesta decizia de respingere a proiectului în conformitate cu prevederile capitolului **8.8 Contestații** din cadrul prezentului ghid al solicitantului de finanțare și cu respectarea termenului legal aplicabil conform Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Nu se vor transmite spre verificare în această etapă procedurile de atribuire/achizițiile directe aferente celorlalte contracte atribuite deja, care au valori mai mici decât contractul de achiziție publică principal, precum și achizițiile publice din proiect care intră în categoria achizițiilor directe.

- b) dacă pentru achiziția principală - care are cea mai mare valoare estimată/atribuită și bugetată ca eligibilă prin proiect, corespunzătoare contractului de achiziție publică principal aferent activității de bază se identifică o abatere de la prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice care ar conduce la aplicarea unei reduceri procentuale/corecții financiare, în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011 cu



modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 519/2014 cu modificările și completările ulterioare, iar valoarea minimă eligibilă a proiectului impusă prin ghidul solicitantului de finanțare nu s-ar mai respecta, prin excepție de la prevederile capitolului **5 Condiții de eligibilitate**, litera a), se continuă procesul de contractare, se notifică solicitantul de finanțare înainte de semnarea contractului de finanțare referitor la abaterile constatate, urmând ca în etapa de implementare să se aplice aceste corecții la valoarea solicitată la rambursare/plată. În această situație, dacă solicitantul de finanțare se consideră nedreptățit de rezultatul procesului de verificare a dosarului achiziției publice, în etapa de implementare, ulterior comunicării notei de neconformitate, poate depune contestație similar prevederilor capitolului **8.8 Contestații** din cadrul prezentului ghid al solicitantului de finanțare și cu respectarea termenului legal aplicabil conform Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Nu se vor transmite spre verificare în această etapă procedurile de atribuire/achizițiile directe aferente celorlalte contracte atribuite deja, care au valori mai mici decât contractul de achiziție publică principal, precum și achizițiile publice din proiect care intră în categoria achizițiilor directe

- c) dacă pentru achiziția principală - care are cea mai mare valoare estimată/atribuită și bugetată ca eligibilă prin proiect, corespunzătoare contractului de achiziție publică principal aferent activității de bază se identifică abateri de la prevederile legislației în domeniul achizițiilor care ar conduce la aplicarea unor reduceri procentuale/corecții financiare în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 519/2014 cu modificările și completările ulterioare, care nu impiedică semnarea contractului de finanțare, se notifică solicitantul de finanțare înainte de semnarea contractului de finanțare referitor la abaterile constatate, urmând ca în etapa de implementare să se aplice aceste reduceri procentuale/corecții financiare la valoarea solicitată la rambursare/plată. În această situație, dacă solicitantul de finanțare se consideră nedreptățit de rezultatul procesului de verificare a dosarului achiziției publice, în etapa de implementare, ulterior comunicării notei de neconformitate, poate depune contestație, similar prevederilor capitolului 8.8 Contestații din cadrul prezentului ghid al solicitantului de finanțare și cu respectarea termenului legal aplicabil conform Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Nu se vor transmite spre verificare în această etapă procedurile de atribuire/achizițiile directe aferente celorlalte contracte atribuite deja, care au valori mai mici decât contractul de achiziție publică principal, precum și achizițiile publice din proiect care intră în categoria achizițiilor directe.

În cazul proiectelor pentru care nu au fost demarate procedurile de achiziții publice și nu au fost semnate contracte de achiziții publice aferente activității de bază, ulterior contractării proiectului, solicitanții vor încărca în modulul Achiziții din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, dosarele achizițiilor publice aferente contractelor respective.

În situația în care solicitantul de finanțare se consideră nedreptățit de rezultatul procesului de verificare a dosarului achiziției publice, poate formula, pentru rezultatul comunicat, în scris, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, o singură contestație, similar prevederilor capitolului **8.8 Contestații** din GSF.



Atenție!

Raportarea beneficiarilor reali:

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2021/1060 și Legii 98/2016 privind achizițiile publice, BENEFICIARUL investiției va colecta și va pune la dispoziția AM PR Vest informații cu privire la:

(a) contractanții, inclusiv denumirea și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al contractantului (contractanților) numai în cazul procedurilor de achiziții publice care depășesc pragurile de la nivelul Uniunii și pragurile conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

(b) beneficiarii reali ai contractantului, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849;

și

(c) contracte (data contractului, denumire, număr de referință și valoarea contractului).

În vederea punerii în aplicare a prevederilor europene și naționale referitoare la declararea beneficiarilor reali, solicitanții de finanțare au următoarele obligații:

a) să se asigure că destinatarii finali ai fondurilor/contractanții sunt informați cu privire la obligația de a transmite datele și informațiile privind beneficiarii reali ai fondurilor alocate prin PR Vest, cu respectarea conform prevederilor legislației europene și naționale incidente și cu respectarea prevederilor din Manualul beneficiarului, astfel:

i. Solicitantul finanțării, entitate publică, se obligă să transmită toate datele de identificare privind beneficiarii reali ai contractorilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019, forma actualizată, și ale Directivei (UE) 849/2015, numai în cazul procedurilor de achiziții publice care depășesc pragurile de la nivelul Uniunii și pragurile conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Transmiterea datelor privind beneficiarii reali ai contractorilor se va realiza prin introducerea acestor date în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+;

ii. Solicitantul finanțării, entitate publică, se obligă să transmită toate datele de identificare privind beneficiarii reali ai subcontractorilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019, forma actualizată, și ale Directivei (UE) 849/2015, numai în cazul procedurilor de achiziții publice care depășesc pragurile de la nivelul Uniunii și pragurile conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru primul nivel de subcontractare, în cazul în care sunt înregistrate informații cu privire la un contractant și numai pentru subcontractele cu o valoare totală de peste 50.000 EUR. Transmiterea datelor privind beneficiarii reali ai subcontractorilor se va realiza prin introducerea acestor date în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+;

b) să se asigure că documentul corespunzător privind beneficiarul real este transmis de către contractanți la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) sau către Instituția echivalentă din țara de reședință, conform cadrului legal incident, înainte de semnarea contractelor de achiziție publică. În cazul în care ofertantul declarat câștigător are în structura acționariatului entități juridice străine, declarația privind beneficiarii reali trebuie să conțină datele



acelor persoane fizice, cel puțin numele, prenumele și data nașterii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

c) să solicite contractanților, cu titlu obligatoriu, înaintea semnării contractelor de achiziții publice, și o declarație pe propria răspundere, conform prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, ce va conține datele despre beneficiarii reali, cel puțin numele, prenumele și data nașterii;

d) să prevadă, în cadrul contractelor de achiziție publică pentru care sunt obligați să comunice informațiile privind beneficiarii reali conform lit. a) de mai sus ce vor fi încheiate de aceștia, în calitate de autorități contractante, clauze specifice prin care se instituie obligația contractanților de comunicare și actualizare a datelor și informațiilor privind beneficiarul real, în mod regulat, de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, până la încetarea relațiilor contractuale, sub rezerva aplicării sancțiunilor legale. Destinatarilor finali ai fondurilor/contractanților au obligația actualizării informațiilor cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PR Vest de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării societății, în conformitate cu prevederile art. 56 și 57 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. Orice modificare a informațiilor privind beneficiarul real intervenită după semnarea contractului de achiziție publică va fi adusă la cunoștința inclusiv a AM PR Vest, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PR Vest, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

Toate obligațiile referitoare la beneficiarul real al fondurilor sunt aplicabile inclusiv în ceea ce privește subcontractanții, în conformitate cu lit. a) de mai sus.

Pentru toate proiectele pentru care au fost demarate achizițiile și au fost încheiate contracte de achiziții publice pentru care sunt obligați să comunice informațiile privind beneficiarii reali conform lit. a) de mai sus înainte de depunerea cererii de finanțare, transmiterea datelor privind beneficiarii reali aferente contractului principal atribuit - care are cea mai mare valoare estimată/atribuită și bugetată ca eligibilă prin proiect se va realiza prin introducerea acestor date în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și este obligatorie în etapa de contractare a proiectelor.

Începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe tot parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare, de raportare și verificare finală a proiectului, precum și pe perioada de durabilitate a proiectului, solicitantul/beneficiarul de finanțare își asumă respectarea tuturor prevederilor legale naționale și europene aplicabile pentru declararea și colectarea informațiilor cu privire la beneficiarii reali. Beneficiarul finanțării are obligația de a notifica AM PR Vest în ceea ce privește modificarea intervenită cu privire la identificarea și declararea beneficiarilor săi reali, într-un termen de 15 zile calendaristice de la momentul în care a survenit modificarea, iar pentru contractorii și subcontractorii rezultați în urma achizițiilor publice care depășesc pragurile menționate mai sus, termenul de comunicare a notificării privind modificările intervenite cu privire la identificarea și declararea



beneficiarilor reali ai contractorilor/ subcontractorilor, se calculează de la data de la care beneficiarul finanțării a luat cunoștință de modificarea survenită.

8.4.3. Evaluarea tehnică și financiară

Evaluarea tehnică și financiară (ETF) va permite aprecierea gradului în care proiectul răspunde obiectivelor priorității, a fezabilității și eficienței financiare, a sustenabilității și durabilității proiectului etc, și se va realiza în conformitate cu criteriile de evaluare tehnică și financiară, în condițiile prevăzute mai jos, de către o comisie de evaluare tehnică și financiară.

Criteriile de evaluare tehnică și financiară stabilesc cerințe minime, sub aspect tehnic, financiar și calitativ, care trebuie îndeplinite de cererea de finanțare, documentația tehnico-economică și de activitățile propuse prin proiect, cât și cerințe care asigură departajarea proiectelor la finanțare în cazul apelurilor competitive.

Grila de evaluare tehnică și financiară se completează și se generează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în corelare cu funcționalitățile sistemului informatic disponibile la momentul lansării apelului de proiecte sau demarării procesului de evaluare, selecție și contractare. În cazul proiectelor cu mai multe componente, criteriile ETF aplicabile componentei din grila ETF se verifică separat pentru fiecare componentă.

Pentru a răspunde la clarificările aferente etapei de evaluare tehnică și financiară, solicitantul de finanțare are la dispoziție un termen maxim de 15 zile lucrătoare, termen calculat începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea primei adrese de solicitare de clarificări și nu include ziua transmiterii răspunsului la adresa de clarificări.

Exemplu calcul:

Dacă adresa de solicitare de clarificări este transmisă în data de 04.10.2024, termenul maxim de 15 zile lucrătoare pentru răspunsul la solicitarea de clarificări aferente procesului de evaluare tehnică și financiară este data de 28.10.2024, ora 23:59.

În funcție de celeritatea transmiterii răspunsului la prima solicitare de clarificări de către solicitantul de finanțare, AM PR Vest poate solicita mai multe solicitări de clarificări. Astfel, în termenul celor 15 zile lucrătoare, comisia de evaluare tehnică și financiară poate trimite solicitări de clarificări cu termen de răspuns cuprins între 1 și 5 zile lucrătoare, raportat la complexitatea acestora. Termenul de răspuns la prima clarificare transmisă de AM PR Vest și pentru clarificările suplimentare solicitate se stabilește de către AM PR Vest în funcție de complexitatea clarificărilor solicitate și obligatoriu ținând cont de încadrarea în termenul maxim de 15 zile lucrătoare comunicat.

Solicitantul de finanțare are obligația de a transmite toate documentele/clarificările menționate în adresele de clarificări în termenul comunicat în adresa/adresele de clarificări sau în termenul maxim de 15 zile lucrătoare comunicat de AM PR Vest pentru etapa de evaluare tehnică și financiară. Solicitantul de finanțare are posibilitatea solicitării de prelungire a termenului de răspuns la clarificări propus de AM PR Vest, fără însă a depăși termenul maxim de 15 zile lucrătoare.

Atenție!

Netransmiterea, în termenul maxim de 15 zile lucrătoare, calculat conform exemplului de mai sus, a oricăruia din documentele obligatorii menționate la **capitolul 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii** sau



solicitate în cadrul procesului de evaluare tehnică și financiară conduce la respingerea componentei/cererii de finanțare.

În cazul nerespectării termenelor comunicate sau asumate, solicitantul de finanțare își asumă riscul ca, în cazul în care cel puțin un criteriu din grila ETF aplicabilă, anexă la ghidul solicitantului de finanțare, nu poate fi considerat îndeplinit la finalul celor 15 zile lucrătoare, decizia AM PR Vest să fie de respingere a componentei/proiectului din cadrul procesului de evaluare și selecție.

Atenție!

Termenul de 15 zile lucrătoare, calculat conform regulii de mai sus, nu poate fi prelungit.

Scopul clarificărilor este de a corela/corecta/completa/detalia/justifica informațiile menționate în documentele transmise la momentul depunerii cererii de finanțare în vederea îndeplinirii criteriilor la finalul celor 15 zile lucrătoare. În lipsa unor răspunsuri la clarificări sau în cazul primirii unor răspunsuri neconcludente, AM PR Vest ia decizia privind rezultatul evaluării pe baza informațiilor existente.

În perioada celor 15 zile lucrătoare aferente etapei de evaluare tehnică și financiară se va efectua vizita la locația de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de ultimele 5 zile lucrătoare aferente acestei etape. Vizita la locația de implementare se va realiza pentru toate proiectele aflate în etapa de evaluare tehnică și financiară.

În cadrul vizitei se va verifica locația de implementare a fiecărei componente în conformitate cu precizările din ghidul solicitantului de finanțare, precum și corespondența dintre informațiile prezentate în cererea de finanțare, documentația tehnico-economică și realitatea din teren. Situația constatată în teren poate avea impact asupra punctajului acordat în grila de evaluare tehnică și financiară, în conformitate cu precizările din cadrul grilei ETF, Anexa 3.1.a sau Anexa 3.1.b, după caz, la GSF. Concluziile/cerințele se vor menționa în Anexa 8_Formularul de vizită la locația de implementare a proiectului, anexă la GSF.

În cazul în care, după vizita la locația de implementare, se constată existența unor necorelări cu situația descrisă în cererea de finanțare și/sau în documentația tehnico-economică, se solicită clarificări referitoare la cele constatate pe teren, iar soluționarea/remedierea aspectelor sesizate se face fără a depăși termenul maxim de 15 zile lucrătoare comunicat solicitantului de finanțare pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectului, calculat conform regulii de mai sus. În caz contrar, AM PR Vest va analiza posibilitatea de continuare a procesului de evaluare și selecție sau respingerea de la finanțare a componentei/proiectului.

În cadrul vizitei la locația de implementare nu vor fi preluate documente suplimentare. Dacă este cazul, solicitantul de finanțare va fi notificat asupra necesității actualizării unor documente în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în această etapă sau, dacă este cazul, în etapa contractuală.

În situația în care documentele obligatorii la depunerea cererii de finanțare expiră până la finalul perioadei de 15 zile lucrătoare, se solicită retransmiterea documentelor respective cel târziu până la finalul etapei de contractare, astfel încât, în cazul în care proiectul este selectat la finanțare, la momentul contractării acestea să fie în termen de valabilitate.



Criteriile de evaluare tehnică și financiară sunt detaliate și grupate în cadrul Anexei 3.1.a_Grila ETF apeluri necompetitive și Anexei 3.1.b_Grila ETF apeluri competitive. În cadrul procesului de evaluare se vor utiliza grile pentru componente și o grilă centralizatoare, având în vedere că o cerere de finanțare poate conține maxim 10 componente (clădiri rezidențiale). Punctajele grilei centralizatoare se obțin prin media aritmetică a punctajelor obținute în grilele aferente componentelor care îndeplinesc pragul de calitate. Modul de completare și punctare/notare a criteriilor din grilele de evaluare tehnică și financiară este detaliat în Anexa 1 Instrucțiuni completare formular cerere de finanțare și în Anexa 3.1a - Grila ETF_3.1.A_apel necompetitiv și Anexa 3.1b - Grila ETF_3.1.A_apel competitiv.

Evaluarea tehnică și financiară pentru proiectele depuse începând cu data de 31.05.2025, ora 12:00:01 sau cele depuse până la data de 31.05.2025, ora 12:00:00 care nu se încadrează în alocarea lansată nesuplimentată - prin aprobarea supracontractării și/sau aprobarea modificării de program, se va realiza conform regulilor descrise mai jos.

În cazul apelurilor în cadrul cărora proiectele depuse până la data de 31.05.2025, ora 12:00:00 nu acoperă alocarea lansată, inclusiv alocările predefinite ale municipiilor, suma rămasă neacoperită se va utiliza pentru a contracta proiectele conform procedurii descrise mai jos.

Evaluarea și selecția proiectelor depuse începând cu data de 31.05.2025, ora 12:00:01, în cadrul apelurilor necompetitive, precum și a celor competitive și a proiectelor depuse până la data de 31.05.2025, ora 12:00:00 care nu se încadrează în alocarea lansată nesuplimentată se va face în ordinea „primul venit, primul servit”, în corelare cu lista de proiecte prioritare SIDU aferentă obiectivului specific/apelului de proiecte și sub rezerva încadrării în alocarea suplimentată prin modificarea de program și/sau în urma aprobării supracontractării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și în baza utilizării valorilor neacoperite de proiecte aferente alocărilor lansate și pentru care au fost depuse proiecte până la data de 31.05.2025, ora 12:00:00.

8.4.3.1 Evaluarea tehnică și financiară în cadrul apelurilor necompetitive

Evaluarea și selecția tuturor proiectelor depuse în cadrul apelurilor necompetitive indiferent de data și ora depunerii depunerii și de încadrarea în alocare, se va face în ordinea „primul venit, primul servit”, în corelare cu lista de proiecte prioritare SIDU aferentă obiectivului specific/apelului de proiecte și sub rezerva încadrării în alocare.

Dacă alocarea apelului de proiecte se epuizează pe parcursul procesului de evaluare și selecție, înainte de închiderea apelului de proiecte, proiectele care nu se încadrează în alocare, inclusiv în alocarea suplimentată prin modificarea de program și/sau prin aprobarea supracontractării, vor fi incluse pe o listă de rezervă a apelului de proiecte.

În cazul în care ulterior închiderii apelului de proiecte, se identifică sau se disponibilizează fonduri suplimentare, proiectele din lista de rezervă vor fi incluse în procesul de evaluare și selecție, în ordinea depunerii.

Rezultatul evaluării tehnice și financiare, care constituie decizia AM PR Vest privind finalizarea procesului de evaluare tehnică și financiară, se va stabili în baza criteriilor de evaluare tehnică și financiară detaliate în Anexa 3.1.a_Grila ETF_apeluri necompetitive, la GSF. În cadrul grilei sunt incluse: modalitatea de notare, instrucțiunile de evaluare ale fiecărui criteriu și documentele obligatorii în baza cărora se efectuează verificarea și îndeplinirea criteriilor tehnice și financiare.



Criteriile și subcriteriile din secțiunea A. Criterii aplicabile proiectului se verifică doar la nivel de proiect, iar criteriile și subcriteriile din secțiunea B. Criterii aplicabile componentei se verifică pentru fiecare componentă în conformitate cu Anexa 3.1a_Grila ETF_apeluri necompetitive.

Fiecare criteriu și subcriteriu se va nota cu DA sau NU, după caz. La finalul etapei de evaluare tehnică și financiară proiectul trebuie să obțină DA la toate criteriile și subcriteriile. În cazul criteriilor care cuprind subcriterii, notarea cu DA a fiecărui subcriteriu înseamnă notarea cu DA a criteriului, iar notarea cu NU a oricărui subcriteriu înseamnă notarea cu NU a criteriului.

Proiectele sunt respinse de la finanțare dacă cel puțin un criteriu sau subcriteriu din secțiunea A. Criterii aplicabile proiectului se notează cu NU.

Componenta este respinsă de la finanțare dacă cel puțin un criteriu sau subcriteriu din secțiunea B. Criterii aplicabile componentei se notează cu NU.

Atenție!

În vederea generării Declarației unice din sistem și transmiterii cererii de finanțare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ este obligatorie efectuarea autoevaluării criteriilor, respectiv subcriteriilor de către solicitantul de finanțare. Criteriile și subcriteriile autoevaluate notate de către solicitantul de finanțare vor fi reverificate de către comisia de evaluare tehnică și financiară și notate în conformitate cu evaluarea efectuată.

În cazul unui proiect cu mai multe componente, procesul de selecție și contractare poate continua și în cazul în care la o componentă se notează cu NU cel puțin un criteriu/subcriteriu din cadrul secțiunii **B. Criterii aplicabile componentei**, din grila ETF, fără a lua în calcul respectiva componentă. În acest caz, componenta respectivă va fi respinsă de la finanțare și va fi exclusă din cererea de finanțare, dar doar în condițiile refacerii indicatorilor asumați aferenți proiectului și dacă îndeplinirea obiectivelor propuse se poate atinge și fără componenta în cauză. În acest sens, cererea de finanțare și anexele acesteia se vor actualiza prin eliminarea tuturor mențiunilor referitoare la respectiva componentă.

În cazul în care se notează cu NU unul din criteriile sau subcriteriile din cadrul secțiunii **A. Criterii aplicabile proiectului** din grila ETF, proiectul va fi respins de la finanțare.

În cazul în care un solicitant de finanțare se consideră nedreptățit de rezultatul evaluării tehnice și financiare a cererii de finanțare, poate formula o contestație în conformitate cu prevederile capitolului 8.8 Contestații din GSF.

În scopul eficientizării și accelerării procesului de evaluare, selecție și contractare solicitantul de finanțare va comunica în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea notificării privind rezultatul etapei de evaluare tehnică și financiară, intenția de a contesta/nu contesta rezultatul obținut în urma derulării etapei de ETF, prin transmiterea unei declarații asumate de reprezentantul legal al solicitantului de finanțare, Anexa 26_Declarație contestare/necontestare la GSF, semnată electronic de reprezentantul legal al solicitantului, într-un mesaj electronic transmis la adresa de e-mail evaluare@adrvest.ro.

8.4.3.2 Evaluarea tehnică și financiară în cadrul apelurilor competitive

În cadrul apelurilor dedicate orașelor din județele Regiunii Vest, **până la data de 31.05.2025**, ora 12:00:00, un solicitant poate depune proiecte prioritizate în cadrul SIDU, cu



respectarea valorii minime și maxime eligibile a proiectelor menționate în **capitolul 5.4 Valoarea minimă și maximă eligibilă a unui proiect** și cu mențiunea că la cererea de finanțare depusă, UAT va transmite lista aprobată cu proiectele prioritare din cadrul SIDU aferente I.R 3.1A.

Demararea procesului de evaluare și selecție a proiectelor se va face în ordinea depunerii, iar derularea acestuia se va realiza în conformitate cu mecanismul descris mai jos.

Evaluarea tehnică și financiară și întocmirea listei de proiecte finanțabile se va efectua în funcție de **etape de depunere lunare, astfel:**

Etapă	Data început etapă	Data final etapă
Etapa 1	26.04.2024	25.05.2024
Etapa 2	26.05.2024	25.06.2024
Etapa 3	26.06.2024	25.07.2024
Etapa 4	26.07.2024	25.08.2024
Etapa 5	26.08.2024	25.09.2024
Etapa 6	26.09.2024	25.10.2024
Etapa 7	26.10.2024	25.11.2024
Etapa 8	26.11.2024	25.12.2024
Etapa 9	26.12.2024	25.01.2025
Etapa 10	26.01.2025	25.02.2025
Etapa 11	26.02.2025	25.03.2025
Etapa 12	26.03.2025	25.04.2025
Etapa 13	26.04.2025	31.05.2025 – ora 12:00:00
Etapa 14 – etapa comună	31.05.2025 – ora 12:00:01	30.09.2025

Criteriile de evaluare tehnică și financiară sunt detaliate și grupate în cadrul Anexei 3.1.b_Grila ETF_apeluri competitive după cum urmează:

I. Secțiunea I. Criterii aferente pragului de calitate: punctajul total pentru criteriile și subcriteriile din această secțiune este de **60 de puncte**.



În cazul proiectelor cu mai multe componente criteriile și subcriteriile din cadrul **secțiunii I. A Criterii aplicabile proiectului** din grila ETF se verifică la nivel de proiect, iar criteriile și subcriteriile din cadrul **secțiunii I. B Criterii aplicabile componentei** din grila ETF se verifică pentru fiecare componentă, în conformitate cu Anexa 3.1b_Grila ETF_apeluri competitive.

Modul de acordare a punctajelor în cadrul Secțiunii I: Criteriile care nu au subcriterii se vor puncta fie cu 3 puncte, fie cu 0 puncte. În cazul criteriilor care conțin subcriterii, punctajul de 3 puncte sau 0 puncte se va acorda fiecărui subcriteriu, iar punctajul criteriului este suma punctajelor obținute la subcriterii. Nu se vor acorda punctaje intermediare.

Proiectele sunt respinse de la finanțare dacă cel puțin un criteriu sau subcriteriu din secțiunea I.A. Criterii aplicabile proiectului este punctat cu 0.

Componenta este respinsă de la finanțare dacă cel puțin un criteriu sau subcriteriu din secțiunea I.B. Criterii aplicabile componentei este punctat cu 0.

În cazul unui proiect cu mai multe componente, procesul de selecție și contractare poate continua și în cazul în care o componentă este punctată cu 0 la cel puțin un criteriu/subcriteriu din cadrul **secțiunii I.B. Criterii aplicabile componentei** din grila ETF, fără a lua în calcul respectiva componentă. În acest caz, componenta respectivă va fi respinsă de la finanțare și va fi exclusă din cererea de finanțare, dar doar în condițiile refacerii indicatorilor asumați și dacă îndeplinirea obiectivelor propuse se poate atinge și fără componenta în cauză. În acest sens, cererea de finanțare și anexele acesteia se vor actualiza prin eliminarea tuturor mențiunilor referitoare la respectiva componentă.

Modalitatea de îndeplinire a fiecărui subcriteriu sau criteriu care cuprinde mai multe elemente de verificare este detaliată în cadrul grilei ETF.

II. Secțiunea II. Criterii de prioritizare a proiectelor la finanțare: punctajul maxim pentru criteriile și subcriteriile din această secțiune este de **40 de puncte**. Această secțiune se va verifica separat pentru fiecare din componentele proiectului, iar rezultatele vor fi centralizate prin aplicarea mediei aritmetice punctajelor obținute la fiecare criteriu/subcriteriu de fiecare componentă.

Modul de acordare a punctajelor: Punctarea criteriilor și subcriteriilor se face prin selectarea unei singure opțiuni, în funcție de situația la care se încadrează proiectul. Nu se vor acorda punctaje intermediare.

Notarea cu 0 a unui criteriu sau subcriteriu din cadrul acestei secțiuni NU conduce la respingerea componentei/proiectului.

În cadrul grilei sunt incluse punctajele acordate, instrucțiunile de evaluare ale fiecărui criteriu și documentele obligatorii în baza cărora se efectuează verificarea și îndeplinirea criteriilor tehnice și financiare.

La finalul evaluării tehnice și financiare, o cerere de finanțare depusă în cadrul apelurilor competitive lansate prin prezentul ghid poate obține **un punctaj maxim de 100 puncte**.

Includerea la contractare a proiectelor propuse cu prioritate la finanțare de pe lista de depunere a fiecărui UAT se va realiza în baza respectării, în primul rând a pragului de calitate și în al doilea rând a pragului de excelență, conform prevederilor capitolului **8.5 Aplicarea pragului de calitate și 8.6 Aplicarea pragului de excelență** din GSF.



În cazul în care un solicitant de finanțare se consideră nedreptățit de rezultatul evaluării tehnice și financiare a cererii de finanțare, poate formula o contestație în conformitate cu prevederile capitolului 8.8 Contestații din GSF.

În scopul eficientizării și accelerării procesului de evaluare, selecție și contractare solicitantul de finanțare va comunica în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea notificării privind rezultatul etapei de evaluare tehnică și financiară, intenția de a contesta/nu contesta rezultatul obținut în urma derulării etapei de ETF, prin transmiterea unei declarații asumate de reprezentantul legal al solicitantului de finanțare, Anexa 26_Declaratie contestare/necontestare la GSF, semnată electronic de reprezentantul legal al solicitantului, într-un mesaj electronic transmis la adresa de e-mail evaluare@adrvest.ro.

8.5. Aplicarea pragului de calitate

8.5.1. Aplicarea pragului de calitate în cadrul apelurilor necompetitive

Întrucât în cadrul apelurilor necompetitive lansate prin prezentul ghid, conform Anexei 3.1.a_Grila ETF_apel necompetitiv, pentru toate proiectele depuse, indiferent de data și ora depunerii depunerii și de încadrarea în alocare, notarea criteriilor de evaluare tehnică și financiară se face cu DA sau NU, **pragul de calitate aplicat îl reprezintă notarea cu DA a tuturor criteriilor și subcriteriilor**. Prin urmare, demararea etapei de contractare pentru proiectele depuse în cadrul apelurilor necompetitive se face doar în condițiile îndeplinirii tuturor criteriilor din cadrul grilei ETF, echivalentul pragului de calitate a proiectelor.

În situația în care la finalul procesului de evaluare tehnică și financiară, cel puțin un criteriu sau subcriteriu se notează cu NU, proiectul/componenta va fi respins/ă de la finanțare.

În cazul unui proiect cu mai multe componente, procesul de evaluare, selecție și contractare poate continua și în cazul în care la o componentă se notează cu NU cel puțin un criteriu/subcriteriu din cadrul secțiunii B. Criterii aplicabile componentei din grila ETF, fără a lua în calcul respectiva componentă. În acest caz, componenta respectivă va fi respinsă de la finanțare și va fi exclusă din cererea de finanțare, dar doar în condițiile refacerii indicatorilor asumați aferenți proiectului și dacă îndeplinirea obiectivelor propuse se poate atinge și fără componenta în cauză. În acest sens, cererea de finanțare și anexele acesteia se vor actualiza prin eliminarea tuturor mențiunilor la respectiva componentă.

În cazul în care se notează cu NU unul dintre criteriile sau subcriteriile din cadrul secțiunii A. Criterii aplicabile proiectului din grila ETF, proiectul va fi respins de la finanțare.

8.5.2. Aplicarea pragului de calitate în cadrul apelurilor competitive

În cadrul apelurilor competitive, toate cererile de finanțare depuse, indiferent de data și ora depunerii și de încadrarea în alocare, trebuie să obțină **pragul minim de calitate de 60 de puncte** pentru a fi menținute în cadrul procesului de evaluare, selecție și contractare. Proiectele care nu întrunesc punctajul de 60 de puncte, respectiv care obțin 0 la unul din criteriile sau subcriteriile din cadrul secțiunii I.A. Criterii aplicabile proiectului din grila ETF, Anexa 3.1.b la GSF, vor fi respinse de la finanțare. În cazul în care o componentă obține 0 la unul dintre criteriile/subcriteriile aplicabile componentelor, respectiv la unul dintre criteriile din cadrul secțiunii I.B. Criterii aplicabile componentei din grila ETF, componenta respectivă va fi respinsă de la finanțare.

Doar proiectele care îndeplinesc pragul minim de calitate aferent Secțiunii I. Criterii aferente pragului de calitate din cadrul Grilei ETF vor putea fi incluse în procesul de



priorizare la finanțare bazat pe pragul de excelență și descris la capitolele **8.4.3.2 Evaluarea tehnică și financiară în cadrul apelurilor competitive** și **8.6.2. Aplicarea pragului de excelență în cadrul apelurilor competitive**.

În cazul unui proiect cu mai multe componente, procesul de evaluare, selecție și contractare poate continua și în cazul în care o componentă este respinsă de la finanțare. În acest caz, componenta respectivă va fi exclusă din cererea de finanțare dar doar în condițiile refacerii indicatorilor asumați și dacă îndeplinirea obiectivelor propuse se poate atinge și fără componenta în cauză. În acest sens, cererea de finanțare și anexele acesteia se vor actualiza prin eliminarea tuturor mențiunilor referitoare la respectiva componentă.

8.6. Aplicarea pragului de excelență

8.6.1. Aplicarea pragului de excelență în cadrul apelurilor necompetitive

În cazul apelurilor necompetitive nu se utilizează pragul de excelență.

8.6.2. Aplicarea pragului de excelență în cadrul apelurilor competitive

Aplicarea pragului de excelență în cadrul apelurilor competitive până data de 31.05.2025, ora 12:00:00.

În cadrul apelurilor de proiecte competitive, pragul de excelență reprezintă pragul valoric obținut în cadrul etapei ETF a cărei atingere determină, în mod direct, decizia de demarare a etapei de contractare, în limita bugetului aprobat, fără a fi necesară soluționarea contestațiilor depuse care au ca obiect rezultatele evaluării tehnice și financiare.

În cadrul apelurilor competitive aferente 3.1.A Eficiență energetică în clădiri rezidențiale, demararea directă a etapei de contractare pentru proiectele propuse este condiționată de obținerea **pragului de excelență de 75 de puncte** la finalul etapei de evaluare tehnică și financiară.

Astfel, la finalul fiecărei etape lunare de depunere, se întocmesc liste ale proiectelor depuse, pentru a se putea stabili dacă în cadrul etapei lunare este acoperită sau nu alocarea aferentă apelului de proiecte. În cazul în care în cadrul etapei lunare alocarea apelului nu este acoperită de proiectele depuse, se includ direct în etapa de contractare proiectele care au obținut **minimum 75 de puncte**. Pentru lunile în care depunerea de proiecte depășește alocarea, inclusiv cu supracontractarea aprobată conform prevederilor legale în vigoare, la finalul etapei lunare de depunere, ulterior finalizării evaluării tehnice și financiare a proiectelor depuse în cadrul etapei, se ordonează toate proiectele depuse în luna respectivă, în ordinea punctajelor obținute și se demarează etapa de contractare pentru acele proiecte care au obținut **pragul de excelență de 75 de puncte**, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute și în condițiile încadrării în alocarea apelului de proiecte.

Proiectele care nu obțin **punctajul de 75 puncte** aferent pragului de excelență, respectiv care obțin un **punctaj cuprins între 60 de puncte inclusiv și 74 de puncte inclusiv**, se mențin în competiție cu restul proiectelor depuse în următoarele etape lunare. Pentru aceste proiecte etapa de contractare este demarată ulterior finalizării evaluării tehnice și financiare a tuturor proiectelor depuse în cadrul apelului și a procesului de soluționare a tuturor contestațiilor, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut și în măsura în care proiectele se încadrează în alocarea apelului de proiecte.

Prin excepție, în cazul în care valoarea proiectelor depuse depășește alocarea apelului de proiecte, dar nu depășește alocarea disponibilă în cadrul Intervenției Regionale, se



demarează etapa de contractare pentru toate proiectele, fără a se aștepta soluționarea tuturor contestațiilor, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

Departajarea proiectelor care au obținut același punctaj, în vederea încadrării în alocarea apelului de proiecte/intervenției regionale, după caz, se va face în funcție de data și ora depunerii acestora.

În cazul în care la data închiderii apelului de proiecte valoarea proiectelor depuse nu acoperă alocarea lansată, proiectele care la finalul etapei de evaluare tehnică și financiară îndeplinesc pragul de calitate, vor fi incluse în etapa de contractare fără aplicarea mecanismului detaliat mai sus și se vor contracta cu condiția îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.

Aplicarea pragului de excelență în cadrul apelurilor competitive începând cu data de 31.05.2025, ora 12:00:01.

Pentru proiectele depuse începând cu data de 31.05.2025, ora 12:00:01 sau cele depuse până la data de 31.05.2025, ora c care nu se încadrează în alocarea lansată nesuplimentată - prin aprobarea supracontractării sau aprobarea modificării de program, pragul de excelență și mecanismul aplicării acestuia **nu se va mai utiliza.**

Evaluarea și selecția proiectelor depuse începând cu data de 31.05.2025, ora 12:00:01, în cadrul apelurilor necompetitive, precum și a celor competitive și a proiectelor depuse până la data de 31.05.2025, ora 12:00:00 care nu se încadrează în alocarea lansată nesuplimentată se va face în ordinea „primul venit, primul servit”, în corelare cu lista de proiecte prioritare SIDU aferentă obiectivului specific/apelului de proiecte și sub rezerva încadrării în alocarea suplimentată prin modificarea de program și/sau în urma aprobării supracontractării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și în baza utilizării valorilor neacoperite de proiecte aferente alocărilor lansate și pentru care au fost depuse proiecte până la data de 31.05.2025, ora 12:00:00.

8.7. Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare

Rezultatul evaluării tehnice și financiare, care constituie decizia AM PR Vest privind finalizarea procesului de evaluare tehnică și financiară se comunică solicitantului prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, indicându-se rezultatul sau punctajul obținut și justificarea acordării respectivului rezultat/punctaj, pentru fiecare criteriu/subcriteriu în parte.

8.8. Contestații

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care se consideră nedreptățit de rezultatul procesului de evaluare tehnică și financiară, care constituie decizia AM PR Vest privind finalizarea procesului de evaluare tehnică și financiară, poate formula contestație pe cale administrativă împotriva acestuia, în termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării rezultatului prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Termenul de 30 zile calendaristice se calculează fără a lua în calcul ziua transmiterii adresei de notificare a rezultatului procesului de verificare SIDU, procesului de evaluare și selecție sau contractare.

Contestația va fi transmisă spre soluționare la AM PR Vest prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, utilizând funcția Contestație decizie de revocare.



Contestațiile și documentele anexate acestora, transmise prin mijloace electronice vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Conform funcției „Contestații decizii de revocare” din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și Anexei 11_Formular de contestație, contestația va cuprinde minim următoarele informații obligatorii:

- a) datele de identificare ale solicitantului: denumirea, sediul, datele de contact precum și alte atribute de identificare, în condițiile legii, cum sunt: numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare;
- b) datele de identificare ale cererii de finanțare: titlul, codul unic SMIS;
- c) datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;
- d) obiectul contestației;
- e) criteriul/criteriile contestat/e;
- f) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația, detaliate pentru fiecare criteriu de evaluare și selecție în parte, contestat;
- g) mijloace de probă - dovezile pe care se întemeiază;
- h) data și semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau a împuternicitului acestuia,
- i) dovada împuternicirii exprese - în cazul depunerii și semnării contestației prin împuternicit.

Nu se acceptă contestații asupra procesului de evaluare tehnică și financiară semnate de alte persoane decât reprezentantul legal și/sau persoana împuternicită expres de către acesta. Contestațiile transmise de către o altă persoană decât cele precizate mai sus vor fi respinse, ca fiind introduse de o persoană fără calitate, fără a mai fi analizate pe fond.

Totodată, contestațiile încărcate în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau, dacă sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ nu este funcțional, transmise prin poștă/curier ulterior termenului limită de depunere de 30 zile calendaristice de la data comunicării rezultatului procesului de evaluare tehnică și financiară sunt respinse ca tardive, respectiv pentru nerespectarea procedurii de contestare descrisă în ghidul solicitantului de finanțare și a termenului de contestare prevăzut în acesta, fără a mai fi analizate pe fond.

În cazul în care în cuprinsul contestației nu se regăsesc informații privind obiectul contestației, motivele de fapt și de drept și dovezile pe care se întemeiază, contestația va fi respinsă ca neîntemeiată.

În cadrul contestației, contestatarul nu poate să depună documente noi, care nu au făcut obiectul procesului de evaluare tehnică și financiară, în susținerea cauzei și nu poate să modifice conținutul cererii de finanțare care a făcut obiectul procesului de evaluare și selecție.

Contestațiile sunt soluționate de către AM PR Vest, prin decizie motivată, în termen de 30 zile calendaristice, calculat de la data înregistrării contestației la AM PR Vest. Decizia de soluționare a contestației se comunică solicitantului prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+.



Rezultatul soluționării contestației de către AM PR Vest este unul final. Contestatarul nu poate înainta la AM PR Vest o nouă contestație având același obiect.

În situația în care contestatarul este nemulțumit de modul de soluționare a contestației de către AM PR Vest, se poate adresa instanței de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea judecătorească irevocabilă/definitivă a instanței de contencios administrativ este opozabilă AM PR Vest.

În cazul admiterii contestației, AM PR Vest procedează la aplicarea mecanismului de selecție și/sau contractare descris în capitolele **8.4 Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară** și **8.9 Contractarea proiectelor** în conformitate cu concluziile deciziei de soluționare a contestației.

Contestația depusă poate fi retrasă oricând, înainte de soluționarea acesteia, prin utilizarea funcției din cadrul sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ respectând conținutul Anexei 12_Formular retragere contestație.

Retragerea contestației trebuie semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită expres în acest sens.

8.9. Contractarea proiectelor

Ulterior finalizării evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare descrisă la capitolele 8.4 - 8.7, AM PR Vest demarează Etapa de contractare prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv de la data înregistrării declarației de necontestare, de la data soluționării contestațiilor sau după finalizarea listei proiectelor finanțabile intermediare, în funcție de situația aplicabilă și cu condiția încadrării în alocarea financiară disponibilă a apelului de proiecte, inclusiv în alocarea suplimentată conform prevederilor prezentului ghid și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Demararea contractării și contractarea proiectelor propuse cu prioritate la finanțare de pe lista de depunere a fiecărui UAT și depuse în cadrul apelurilor lansate prin PR Vest începând cu data de 31.05.2025, ora 12:00:01, în cadrul apelurilor necompetitive și a celor competitive, precum și a proiectelor depuse până la data de 31.05.2025, ora 12:00:00, dar care nu se încadrează în alocarea lansată nesuplimentată, se va realiza în ordinea datei și orei depunerii acestora, cu condiția respectării, în primul rând a pragului de calitate și apoi a încadrării în alocarea suplimentată prin modificarea de program și/sau prin aprobarea supracontractării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

8.9.1. Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate

În etapa de contractare, solicitanților li se solicită să facă dovada celor declarate prin Declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de eligibilitate.

Nu vor fi solicitate:

- a) documentele verificate deja în procesul de evaluare tehnică și financiară și despre care AM PR Vest a decis că îndeplinesc condițiile de formă și conținut necesare pentru trecerea în etapa de contractare, cu excepția documentelor pentru care este necesară prezentarea dovezii valabilității acestora și în etapa de contractare, precum și a documentelor pentru care se constată erori materiale;



- b) documente și informații, în vederea confirmării realității informațiilor din Declarația unică depusă de către solicitant, pe care AM PR Vest le poate obține în mod direct în baza consimțământului solicitantului cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor personale din bazele de date administrate de alte instituții publice, prin implementarea măsurilor de interoperabilitate/interogare a sistemelor /bazelor de date/ rapoartelor a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ cu baze de date ale altor autorități și instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene sau de AM PR Vest.

Pentru acele situații în care obținerea datelor și informațiilor respective nu este posibilă sau informațiile nu corespund cu cele furnizate de solicitant, AM PR Vest are obligația de a-i solicita acestuia clarificări și documente doveditoare.

Solicitantul are la dispoziție un termen de maxim 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării de la AM PR Vest, pentru a transmite documentele solicitate, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare, termen calculat începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea adresei de solicitare documente obligatorii și nu include ziua transmiterii răspunsului la adresa de solicitare documente obligatorii.

Exemplu calcul:

Dacă adresa de solicitare de clarificări este transmisă în data de 04.10.2024, termenul maxim de 15 zile lucrătoare este data de 28.10.2024, ora 23:59.

AM PR Vest poate solicita clarificări în legătură cu documentele verificate, cu respectarea principiului tratamentului egal și nediscriminării, cu termen de răspuns cuprins între 1 și 5 zile lucrătoare, stabilit în funcție de complexitatea clarificărilor. Solicitantul are obligația să răspundă la clarificări în termenul comunicat de AM PR Vest, cu respectarea unui termen maxim de 15 zile lucrătoare de răspuns, calculat de la data primirii solicitării de clarificări, conform regulii de mai sus, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.

Termenul de 15 zile lucrătoare pentru transmiterea documentelor obligatorii este un termen maxim. AM PR Vest nu va solicita alte clarificări cu privire la documentele transmise după expirarea acestui termen. În cazul în care solicitantul de finanțare va transmite documentele în ultimele 3 zile ale termenului de 15 zile lucrătoare și nu în termenul propus și comunicat de AM PR Vest în cadrul clarificării solicitate, acesta își asumă răspunderea pentru riscul de a nu mai putea beneficia de posibilitatea de a fi solicitate alte clarificări.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează pe baza informațiilor și documentelor prezentate de solicitant, inclusiv a răspunsurilor la solicitările de clarificări, a informațiilor și documentelor care pot fi accesate, obținute sau puse la dispoziția AM PR Vest din bazele de date administrate de alte instituții publice, pe baza protocoalelor încheiate cu acestea, precum și a informațiilor și a transmise ca anexă la cererea de finanțare și disponibile în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

În cazuri excepționale și pentru motive independente de solicitant la solicitarea acestora, procesul de contractare poate fi suspendat, sub condiția ca perioada de suspendare să nu afecteze proiectul, astfel încât să se asigure implementarea acestuia în condiții optime, în conformitate cu cererea de finanțare, cu respectarea condițiilor de finanțare prevăzute în



GSF și cu încadrarea în perioada de programare. Perioadele de suspendare nu pot depăși termene legale aplicabile⁴².

8.9.2. Decizia de acordare/respingere a finanțării

Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, AM PR Vest va comunica solicitantului de finanțare decizia privind contractarea proiectului sau respingerea proiectului din etapa de contractare.

Pentru proiectele selectate, în baza rezultatului etapei de contractare din cadrul Grilei de contractare, Comisia de contractare va proceda la demararea fluxului de avizare internă în vederea încheierii contractului de finanțare.

La finalul etapei de contractare, AM PR Vest comunică solicitantului de finanțare rezultatul etapei de contractare, cu menționarea motivelor de respingere, dacă intervine cel puțin una dintre următoarele situații, fără ca enumerarea să excludă alte condiții specifice prevăzute în GSF sau generate în urma procesului de evaluare, selecție și contractare:

- a) Solicitantul de finanțare nu face dovada că cele declarate prin Declarația unică sunt conforme cu realitatea și corespund cerințelor din GSF, până la termenul stabilit de către AM PR Vest;
- b) solicitantul de finanțare nu transmite documentele solicitate în etapa de contractare în termen de maxim 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării și/sau nu răspunde în termenul de maxim 15 zile lucrătoare, calculat de la data primirii solicitării de clarificări, la clarificările care sunt solicitate de AM PR Vest.

Rezultatul etapei de contractare: decizia privind contractarea sau respingerea proiectului din etapa de contractare se aduce la cunoștința solicitantului prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Împotriva Deciziei privind respingerea proiectului din etapa de contractare, solicitantul poate formula contestație pe cale administrativă la AM PR Vest, în termen de maxim 30 de zile calendaristice, calculat de la data primirii acesteia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în conformitate cu prevederile capitolului **8.8. Contestații**.

Atenție!

Toate termenele menționate în ghidul solicitantului de finanțare: termenul aferent etapelor de evaluare și selecție, termenul de transmitere a răspunsului la adresele de clarificări din cadrul procesului de evaluare, selecție și contractare, termenul pentru depunerea contestațiilor, termenul pentru semnarea contractului de finanțare, sunt calculate începând cu următoarea zi lucrătoare după transmiterea adresei/notificării și nu includ ziua transmiterii răspunsului.

8.9.3. Definitivarea planului de monitorizare al proiectului

Pe baza informațiilor incluse în cererea de finanțare și, dacă este cazul, a informațiilor suplimentare solicitate beneficiarului, AM PR Vest verifică și validează indicatorii de etapă în cadrul etapei de contractare, care sunt prevăzuți în Planul de monitorizare a proiectului.

⁴² La momentul aprobării GSF perioadele de suspendare nu pot depăși 45 de zile calendaristice, conform OUG 23/2023.



Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare, precum și cu rezultatele așteptate ale proiectului.

Dacă data de începere a implementării proiectului este anterioară datei de semnare a contractului de finanțare, primul indicator de etapă este raportat la data semnării contractului de finanțare.

În selectarea indicatorilor de etapă și completarea Planului de monitorizare, solicitantul de finanțare va avea în vedere mențiunile capitolului **6. Indicatori de etapă** din cadrul GSF și instrucțiunile de completare din cadrul Anexei 1_ Instrucțiuni completare formular cerere de finanțare.

8.9.4. Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare

Contractul de finanțare va fi semnat, doar în format electronic, de către reprezentantul legal/persoana împuternicită a AM PR Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest și reprezentantul legal al solicitantului/împuternicit. Data de intrare în vigoare a contractului reprezintă data ultimei semnături.

Formularul cererii de finanțare completat și anexele acestea vor face parte integrantă din contractul de finanțare ca anexe la acesta.

Semnarea contractului de către beneficiar se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării. În cazul în care beneficiarul, din motive obiective și bine justificate, nu poate semna contractul de finanțare în termenul de 5 zile lucrătoare, acest termen se poate prelungi, cu condiția încadrării în termenul maxim prevăzut în legislația în vigoare⁴³.

Cererea de finanțare va fi exclusă din procesul de contractare dacă beneficiarul nu semnează contractul de finanțare în termenul maxim comunicat de AM PR Vest.

9. ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Solicitanții de finanțare vor respecta prevederile legale naționale și europene în vigoare cu privire la conflictul de interese.

Reprezentantul legal al solicitantului de finanțare se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita și, după caz, a înlătura orice conflict de interese pe toată perioada de derulare a proiectului, începând cu data primei activități din cadrul acestuia și până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului.

Reprezentantul legal al solicitantului de finanțare are obligația de a informa AM PR Vest în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unei situații potențial generatoare de conflict de interese, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației.

AM PR Vest își rezervă dreptul de a realiza verificări aprofundate ale aspectelor privind conflictul de interese, în oricare din etapele de evaluare, selecție, contractare sau implementare a proiectului, prin orice mijloace/instrumente considerate necesare.

AM PR Vest va lua toate măsurile necesare pentru evitarea și înlăturarea situațiilor de conflict de interese, în conformitate cu prevederile naționale și europene în vigoare aplicabile în materia conflictului de interese.

⁴³ La momentul aprobării GSF termenul maxim este prevăzut în OUG 23/2023



10. ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

AM PR Vest este autorizată să proceseze datele cu caracter personal ale solicitanților de finanțare și ale reprezentanților legali ai acestora în cadrul activității de evaluare, selecție și contractare, prin compartimentele de specialitate responsabile cu evaluarea, selecția și contractarea cererilor de finanțare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.

În verificările efectuate în cadrul procesului de evaluare, selecție, contractare, cât și pe parcursul perioadei de implementare și durabilitate a proiectelor, AM PR Vest va utiliza în efectuarea controalelor administrative și de gestiune în domeniul fondurilor structurale, pentru verificări de management și monitorizare a proiectelor în vederea identificării elementelor de risc privind proiectele, contractele, contractanții și beneficiarii, cu scopul de a preveni și de a combate fraudele, sistemul ARACHNE, care reprezintă un instrument informatic integrat elaborat de Comisia Europeană în strânsă cooperare cu unele state membre, utilizat de către autoritățile de management din România pentru evaluarea riscului în procesul de gestiune a programelor operaționale. Datele din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sunt exportate în sistemul ARACHNE.

Datele solicitanților de finanțare/beneficiarilor, disponibile în bazele de date externe, vor fi prelucrate în vederea identificării indicatorilor de risc atât în procesul de evaluare și selecție a proiectelor, cât și pe parcursul derulării acestora în cadrul verificărilor de management, în scopul îndeplinirii activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale.

Solicitanții de finanțare, în cadrul Declarației unice, își vor exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritatea de management/auditori, în cadrul procesului de evaluare și contracte și în cadrul verificărilor de management/ audit/ control, în scopul îndeplinirii activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale.

AM PR Vest va publica pe pagina web a programului www.vest.ro informațiile din lista operațiunilor selectate, în conformitate cu prevederile art. 49 din Regulamentului (UE) 2021/1060.

11. ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES

11.1. Rapoartele de progres

Beneficiarii generează și transmit prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ rapoarte de progres, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și Manualului beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro: în perioada de implementare a proiectului, Raportul de progres se va depune la fiecare cerere de rambursare și plată, dar nu mai târziu de șase luni de la semnarea contractului de finanțare, sau ori de câte ori Autoritatea de Management solicită.

În situația în care se vor depune mai multe cereri de rambursare sau cereri de plată într-un interval de 3 luni de implementare a proiectului, raportul de progres se va genera din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ o singură dată și se va transmite atașat în format .pdf doar în cadrul primei cereri de rambursare sau cereri de plată întocmite și transmise în acest interval.



În perioada de durabilitate a proiectului, Raportul privind caracterul durabil al proiectului/investiției se va depune anual.

AM PR Vest verifică rapoartele de progres transmise și documentele justificative care însoțesc rapoartele, în scopul urmăririi progresului proiectelor și stadiului îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat, al respectării planului de monitorizare a proiectului și al realizării indicatorilor de etapă din plan.

AM PR Vest aplică măsuri de monitorizare și poate să aplice măsurile corective prevăzute în contractul de finanțare și Manualul beneficiarului pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării indicatorilor de etapă.

11.2. Vizitele de monitorizare

În procesul de monitorizare a proiectelor, AM PR Vest realizează vizite de monitorizare, care pot fi vizite la fața locului, speciale de tip ad-hoc, atât în perioada de implementare, cât și durabilitate, perioada în care beneficiarul are obligația de a asigura caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare.

Detaliile referitoare la efectuarea acestor vizite se regăsesc în contractul de finanțare și Manualul beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro.

11.3. Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare

AM PR Vest va monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și sprijină beneficiarii pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractelor de finanțare.

Indicatorii de etapă fac obiectul monitorizării de către AM PR Vest și, în situația nerealizării acestora, aceasta adoptă și implementează, în funcție de riscurile identificate, acțiuni și măsuri de monitorizare, detaliate în Manualul beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro și în contractul de finanțare.

În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul încarcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar AM PR Vest verifică și confirmă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentele trebuiau/au fost încărcate de către beneficiar.

Pentru confirmarea îndeplinirii indicatorului de etapă, AM PR Vest poate solicita clarificări sau iniția o vizită de monitorizare, caz în care se suspendă termenul de validare.

Prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se emit atenționări automate către beneficiar și AM PR Vest, cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea termenului prevăzut pentru îndeplinirea indicatorului/indicatorilor. De asemenea, beneficiarul și autoritatea de management sunt notificați prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ cu privire la respectarea termenului stabilit pentru încărcarea documentelor justificative aferente unui indicator de etapă.

În cazul nerespectării termenului pentru îndeplinirea unui indicator de etapă, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ se blochează posibilitatea de încărcare a documentelor. Ulterior, beneficiarul poate solicita, motivat, AM PR Vest deblocarea aplicației pentru încărcarea documentelor justificative care probează realizarea indicatorului de etapă.



În situația îndeplinirii cu întârziere a unui indicator de etapă, beneficiarul poate face dovada îndeplinirii acestuia, ulterior, și prin rapoartele de progres sau cu ocazia vizitelor de monitorizare, iar AM PR Vest înregistrează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ îndeplinirea cu întârziere a indicatorului.

În cazul neîndeplinirii unui indicator de etapă, AM PR Vest sprijină beneficiarul pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere și urmărește atingerea indicatorilor de etapă prin activitățile curente de monitorizare, respectiv prin acțiuni și măsuri de monitorizare, în funcție de riscurile identificate.

Neîndeplinirea unui indicator de etapă și măsurile de monitorizare pe care le poate aplica AM PR Vest nu au natura și implicațiile unei nereguli sau unei fraude, așa cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, în completarea acțiunilor și măsurilor de monitorizare, AM PR Vest poate aplica, în condițiile prevăzute în contractul de finanțare, măsurile prevăzute în cadrul OUG 23/2023, art. 14, alin. 20, literele a)-f).

În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea acestuia, din motive imputabile beneficiarului, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, AM PR Vest poate proceda la rezilierea contractului de finanțare și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului.

Condițiile și modalitățile de aplicare a măsurilor de monitorizare, inclusiv eventualele excepții de la aplicarea acestora, precum și alte măsuri specifice pe care le poate aplica autoritatea de management pentru întârzieri și/sau nerealizări din motive imputabile solicitantului în atingerea indicatorilor de etapă prevăzuți în Planul de monitorizare sunt prevăzute explicit în contractul de finanțare și Manualul beneficiarului.

Planul de monitorizare al proiectului poate face obiectul unor modificări prin act adițional la contractul de finanțare.

12. ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR

Mecanismele cererilor de prefinanțare/plată/rambursare sunt reglementate în cadrul OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 - 2027 alocate României din Fondul European de Dezvoltare regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European Plus, Fondul pentru o Tranziție Justă cu modificările și completările ulterioare și în cadrul HG nr. 829/2022 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 133/2021.

Beneficiarul este obligat să respecte pragurile minime aferente cererilor, praguri stabilite de către Autoritatea de Management, și să respecte depunerea cererilor de plată/rambursare în lunile menționate în cadrul graficului de depunere.

Nu vor fi acceptate spre decontare cererile de rambursare/plată în care sunt solicitate cheltuieli eligibile mai mici decât pragul minim de 200.000 lei, excepție fac prima, ultima cerere de plată/rambursare și cererile de rambursare depuse pentru a justifica în termenul legal tranșa de prefinanțare încasată.



Decontările în cadrul acestor cereri și documentele obligatorii care se vor depune în funcție de tipul cererii și de tipologia cheltuielii, sunt detaliate în anexele la contractul de finanțare și în Manualul beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro.

12.1. Mecanismul cererilor de prefinanțare

Cererea de prefinanțare reprezintă cererea depusă de către un beneficiar prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor aferente implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare. În cazul proiectelor care prevăd execuție de lucrări, prefinanțarea va putea fi solicitată doar după emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.

Atenție!

- a) Beneficiarul are nevoie de fonduri **pentru plata facturilor pe care urmează să le primească.**
- b) Beneficiarul poate solicita tranșe de prefinanțare până la **maximum 30% din valoarea totală eligibilă.**
- c) Beneficiarul este obligat să depună în **maxim 90 de zile calendaristice** cererea de rambursare pentru **justificarea a minim 50%** din valoarea prefinanțării încasate.
- d) **Dacă prefinanțarea nu este justificată în acest termen și în cuantumul prevăzut, beneficiarul este obligat să returneze sumele încasate/rămase de recuperat!**

Mai multe informații se regăsesc în cadrul Manualului beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro.

12.2. Mecanismul cererilor de plată

Cererea de plată reprezintă cererea depusă de un beneficiar, prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului de finanțare, în baza facturilor, facturilor de avans, statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor.

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a cererii de plată, autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată.

În cazul în care, termenul menționat conduce la ieșirea din perioada de implementare a proiectului, beneficiarul poate efectua plata cheltuielilor eligibile din sumele virate de către autoritatea de management, după această dată, cu respectarea termenului de 5 zile lucrătoare de efectuare a plăților, conform prevederilor art. 30 alin. (12) din HG nr. 829/2022, dar nu mai târziu de 31.12.2029. Plata contribuției proprii aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată trebuie efectuată obligatoriu în cadrul perioadei de implementare a proiectului.

După încasarea sumelor virate de către autoritatea de management, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la autoritatea de management, prin care se justifică utilizarea sumelor plătite de către autoritatea de management ca urmare a cererii de plată.



Atenție!

- a) Beneficiarul are nevoie de fonduri **pentru plata facturilor**.
- b) Beneficiarul poate întocmi cereri de plată în care include doar **facturile primite și neachitate** de la furnizori/constructori/prestatori.
- c) Beneficiarul încasează finanțarea nerambursabilă, fără contribuția sa.
- d) Beneficiarul este obligat să depună în **maxim 10 zile lucrătoare** de la data încasării, **cererea de rambursare aferentă cererii de plată** prin care se justifică utilizarea sumelor plătite de către autoritatea de management în cadrul cererii de plată.

Mai multe informații se regăsesc în cadrul Manualului beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro.

12.3. Mecanismul cererilor de rambursare

Cererea de rambursare reprezintă cererea depusă de către un beneficiar prin care se solicită autorității de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului de finanțare sau prin care se justifică utilizarea prefinanțării.

Atenție!

- a) Beneficiarul **a plătit facturile** din surse proprii sau din prefinanțarea primită de la Autoritatea de Management.
- b) Beneficiarul încasează finanțarea nerambursabilă, fără contribuția sa, dacă nu trebuie justificată prefinanțarea încasată.
- c) În cazul justificării prefinanțării încasate, valoarea nerambursabilă se deduce din aceasta și sumele nu se mai cuvin a fi rambursate beneficiarului.

Mai multe informații se regăsesc în cadrul Manualului beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro.

12.4. Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Beneficiarii de finanțare vor elabora graficul de depunere al cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, anexă la contractul de finanțare.

Sumele cuprinse în Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată trebuie să fie realiste, fundamentate și corelate cu graficul de execuție a lucrărilor sau graficul de livrare a bunurilor, echipamentelor/de prestare a serviciilor, etc, cu sursele care asigură cash-flow-ul, respectiv surse proprii, surse împrumutate, cu Planul de monitorizare al proiectului și cu sumele estimate a fi rambursate în cadrul proiectului.

În implementarea proiectelor, beneficiarii au obligația de a respecta Instrucțiunile emise de AM PR Vest în legătură cu depunerea cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și de a actualiza Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată ori de câte ori intervin modificări, cu respectarea pragului minim valoric al cererii de rambursare/plată și a excepțiilor stabilite de AM PR Vest în ghidul solicitantului aferent Intervenției regionale/apelului de proiecte, actualizare care va fi corelată și cu obligația îndeplinirii



indicatorilor de etapă de reper incluși în Planul de monitorizare, având în vedere aplicarea măsurilor corective sub forma penalităților de întârziere în situația nerealizării acestora.

În cazul în care beneficiarii depun cereri de prefinanțare/plată/rambursare care nu au fost prevăzute în Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, AM PR Vest poate respinge cererile de prefinanțare/rambursare/plată depuse, acestea putând fi redepuse după respectarea prevederilor Instrucțiunilor AMPOR întocmite în acest sens.

Mai multe informații se regăsesc în cadrul Manualului beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro.

12.5. Vizitele la fața locului

Autoritatea de Management PR Vest va efectua vizite pe teren pentru a verifica dacă lucrările au fost executate, produsele au fost furnizate și serviciile au fost prestate și dacă cheltuielile declarate de beneficiarii proiectelor au fost efectuate și sunt în conformitate cu contractul de finanțare, regulamentele europene și cu legislația națională.

În perioada de implementare a proiectului, AM PR Vest va efectua vizite la fața locului la momentul solicitării la decontare (în cadrul cererilor de rambursare sau plată) a cheltuielilor care justifică stadiul financiar aferent îndeplinirii indicatorilor financiari de etapă aferenți contractului de finanțare, indiferent de momentul atingerii acestui stadiu.

Întotdeauna se va efectua și o vizită la cererea de rambursare finală.

În perioada de implementare a proiectului, Autoritatea de Management va efectua vizite la fața locului, în funcție de rezultatele analizei de risc efectuată odată cu depunerea de către beneficiar a unei cereri de rambursare, conform prevederilor Metodologiei privind verificările de management pe baza analizei de risc.

În cazul proiectelor care au transmis o singură cerere de rambursare, aceasta va fi verificată și la fața locului.

AM PR Vest poate să efectueze și alte vizite la fața locului aferente cererilor de rambursare sau cererilor de plată, în perioada de implementare a proiectului, dacă este cazul.

Verificările pe teren au ca scop:

- să asigure că proiectul se realizează conform condițiilor contractuale și activităților descrise în cererea de finanțare;
- să asigure îndeplinirea indicatorilor financiari de etapă conform Planului de monitorizare;
- să constate executarea lucrărilor, livrarea produselor sau prestarea serviciilor în conformitate cu termenii și condițiile contractului economic;
- să constate evoluția fizică și respectarea normelor UE privind publicitatea, stadiul fizic de realizare a proiectului, în conformitate cu Planul de monitorizare, inclusiv pentru livrabilele aferente costurilor indirecte, dacă este cazul.
- să constate că documentele sunt arhivate conform cerințelor regulamentelor CE.

Mai multe informații se regăsesc în cadrul Manualului beneficiarului, disponibil pe site-ul PR Vest: www.vest.ro.



13. MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

13.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului

Prevederile prezentului Ghid se raportează la legislația națională și europeană în vigoare la data publicării lui. Modificarea prevederilor legale în vigoare poate determina AM PR Vest să solicite documente suplimentare și/sau respectarea unor condiții suplimentare față de prevederile prezentului ghid, pentru conformarea cu modificările legislative intervenite, dar cu respectarea principiului tratamentului egal și nediscriminatoriu al tuturor solicitanților și beneficiarilor de finanțare.

Modificarea Ghidurilor de finanțare aprobate se va face prin emiterea de către AM PR Vest de Corrigendum-uri la ghidurile solicitantului de finanțare lansate. Pentru interpretări ale prevederilor cuprinse în GSF, adaptări sau aplicări ale modificărilor legislației aplicabile în cadrul GSF, AM PR Vest poate emite Instrucțiuni.

În pregătirea cererilor de finanțare, la depunerea proiectelor, pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare, pe întreaga durată de implementare și de durabilitate a proiectului, **solicitanții de finanțare au obligația de a respecta Ghidul solicitantului de finanțare cu toate anexele sale, documentele de programare la care face trimitere GSF, legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv modificările și completările ulterioare aprobării și lansării ghidurilor solicitantului de finanțare, corrigendum-urile și instrucțiunile emise de AM PR Vest.**

AM PR Vest va asigura transparența sistemului de evaluare și selecție prin publicarea pe pagina web a programului www.vest.ro a tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării prezentului ghid.

13.2. Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii)

Pentru aplicarea prevederilor capitolului **7.1 Completarea formularului cererii**, AM PR Vest își rezervă dreptul de a modifica sau de a introduce elemente noi în cadrul ghidului solicitantului de finanțare, prin emiterea de Corrigendum-uri și Instrucțiuni, conform celor precizate la capitolul **13.1 Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului**, cu mențiunea că în cadrul acestora vor fi precizate dispozițiile tranzitorii cu privire la proiectele aflate în procesul de evaluare, selecție sau contractare.

AM PR Vest se va asigura permanent de respectarea principiului privind tratamentul egal și nediscriminatoriu al tuturor solicitanților la finanțare și beneficiarilor de finanțare, precum și transparența sistemului de evaluare, selecție și implementare prin publicarea pe pagina web a programului www.vest.ro a tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării prezentului ghid.

14. ANEXE

14.1. Anexe aferente Formularului cererii de finanțare

- a) Anexa 2_Declaratie unică - model obligatoriu
- b) Anexa 6_Hotărârea de aprobare a proiectului, a cheltuielilor legate de proiect - model recomandat
- c) Anexa 7_Plan de mentenanță - model recomandat



- d) Anexa 16_ Model orientativ Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Proprietari - model recomandat
- e) Anexa 19_Tabel investiție componentă - model obligatoriu
- f) Anexa 21_Macheta financiară - model obligatoriu
- g) Anexa 24_Model orientativ Contract UAT - asociația de proprietari - model recomandat
- h) Anexa 29_Declarația proiectantului – model obligatoriu

14.2. Documente suport

- a) Anexa 1_Instrucțiuni completare formular cerere de finanțare
- b) Anexa 3.1a_Grila ETF_apel necompetitiv
- c) Anexa 3.1b_Grila ETF_apel competitiv
- d) Anexa 3.2_Grila de contractare
- e) Anexa 4_Contract de finanțare
- f) Anexa 5_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile
- g) Anexa 8_Formular vizită la locația de implementare a proiectului
- h) Anexa 9_Indicatori
- i) Anexa 10_Formular retragere de la finanțare a proiectului - model obligatoriu
- j) Anexa 11_Formular de contestație - model obligatoriu
- k) Anexa 12_Formular retragere contestație - model obligatoriu
- l) Anexa 13_Calcul cost investițional
- m) Anexa 14_Documentul cadru verificare SIDU_PMUD - care include Grila de verificare SIDU și Grila de verificare PMUD
- n) Anexa 15_ Abrevieri și definiții
- o) Anexa 17_Metodologie privind respectarea principiilor orizontale: Asigurarea Dezvoltării Durabile prin respectarea cerințelor privind protecția mediului, Asigurarea „Imunizării la schimbările climatice” și Respectarea principiului de ”A nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH)
- p) Anexa 18_Metodologie privind respectarea principiilor orizontale: Egalitate de șanse, Nediscriminare și Accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități
- q) Anexa 20A_Declarație privind eligibilitatea TVA în cazul operațiunii al cărei cost total este mai mic de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA)
- r) Anexa 20B_Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul în operațiunii a cărei cost total este mai mare de 5.000.000 EUR (inclusiv TVA)
- s) Anexa 22_Liste de verificare a dosarului de achiziții
- t) Anexa 23_Lista de documente aferente dosarului achiziției
- i) Anexa 25_Matricea de corelare
- j) Anexa 26_Declarație contestare/necontestare



- k) Anexa 27_Plan de monitorizare
- l) Anexa 28_Legislație

